STENOGRAM

XXI SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
12 marca 2025 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***4***
2.	Interpelacje Radnych	***7***
3.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***13***
4.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 758, 900 i 921 oraz planu wydatków w działach 750, 900 i 921	***13 i 53***
5.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600, 801, 852, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 700, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921	***14***
6.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 750, 801, 852, 853, 921 i 926 – zadania dzielnic	***15***
7.	Zmiana uchwały Nr XVII/419/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***15***
8.	Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków	***15***
9.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie	***16 i 24 i 53***
10.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II	***20 i 54***
11.	Nazwa skweru	***25 i 54***
12.	Nazwa ronda	***25 i 54***
13.	Podpisanie Umowy o współpracy między Wiedniem, stolicą Republiki Austrii i Gminą Miejską Kraków, Rzeczpospolita Polska na lata 2025 – 2029	***26***
14.	Zmieniająca uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat	***26***
15.	Odwołanie Opiekunki Młodzieżowej Rady Krakowa	***28 i 54***
16.	Ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia	***29***
17.	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2025	***30***
18.	Zmieniająca uchwałę nr XXVI/589/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków	***32 i 54***

19.	Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6A usytuowanego w budynku przy ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie na rzecz najemców w 1/2 części udziału na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej z zastosowaniem 46 % bonifikaty oraz po 1/4 części udziału z zastosowaniem 88 % bonifikaty	***32 i 55***
20.	Uchylająca uchwałę nr CXXVIII/3537/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Smolki 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 36 % bonifikaty	***33***
21.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zagospodarowanymi jako część Cmentarza Starego Podgórskiego, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków	***33***
22.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych należnych za rok 2025 od Skarbu Państwa, z tytułu użytkowania wieczystego udziałów wynoszących 2396/18760 części, 2433/18760 części, 3439/18760 części, 3328/18760 części, 3579/18760 części, 3585/18760 części nieruchomości gruntowej, związanych z lokalami 1, 2, 3, 4, 16 i 17 w budynku przy Placu Na Stawach 3 na rzecz Skarbu Państwa	***34 i 55***
23.	Wyrażenie zgody na bezterminowe i nieodpłatne przekazanie Miastu Drohobycz w Ukrainie, na zasadzie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, dokumentacji i kodów źródłowych do Systemu STRADOM	***35 i 55***
24.	Podjęcie aktywnych działań mających na celu zabezpieczenie większej ilości sal lekcyjnych w budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 52	***36 i 55***
25.	Skarga na działania p.o. Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie	***37 i 55***
26.	Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa	***38 i 56***
27.	Rozpatrzenie petycji mieszkańców Bronowic Małych, działających przez Stowarzyszenie Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego w Bronowicach Małych i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Krakowie, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bronowice Małe – Tetmajera, aby nie powstała zabudowa łanowa	***38 i 56***
28.	Skarga na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie	***38 i 56***
29.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących otwartości i konkurencyjności w naborach przeprowadzanych w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków	***39 i 57***
30.	Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa	***52 i 56***
31.	Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego Rejon ulicy Wielopole i ulicy Dietla	***52 i 56***

32.	Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórze Madera	***59***
33.	Oświadczenia, komunikaty	***72***
34.	Zamknięcie sesji	***72***

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo proszę zajmować miejsca. Szanowni Państwo czy Klub Koalicji Obywatelskiej jest gotowy? Klub Łukasza Gibały, Kraków dla Mieszkańców jest gotowy? Szanowni Państwo bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o sprawdzenie obecności i o ciszę na sali. Proszę o listę, poproszę o wydruk. Pani Radna Chamielec usprawiedliwiona, Pani Radna Drabik usprawiedliwiona, Pani Eliza Dydyńska – Czesak oddelegowana. I jeszcze raz proszę. Szanowni Państwo stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Informuję, że Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Otwieram XXI zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Pana Sekretarza oraz wszystkich przybyłych gości. Szanowni Państwo na dzisiejszej, Pan Radny Kocurek bardzo proszę o ciszę, Pan Radny Maślona bardzo proszę w foyer z Panią Dyrektor rozmawiać, nie tutaj, Pani Radna Piętka proszę o zajęcie miejsca i nie rozmawianie, Pani Radna Piętka bardzo proszę o zajęcie miejsca i Pani Radna Łętocha i proszę o ciszę na sali. Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji gościmy uczniów i młodzież z krakowskich szkół w ramach projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel wraz z opiekunami. W imieniu własnym oraz wszystkich Państwa serdecznie witam gości. Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu z sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z zapytaniem czy do protokołu z XX Sesji z dnia 26 lutego 2025 roku i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Jeśli nie mają Państwo uwag to protokół zostanie podpisany. Uprzejmie informuję, że od XX Sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w dniu 26 lutego wpłynęła jedna skarga. Skarga będzie przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Szanowni Państwo czy mamy jakieś wnioski Prezydenta, proszę bardzo.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W trybie paragrafu 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych należnych za rok 2025 od Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej związanych z lokalami numer 1, 2, 3, 4, 16 i 17 w budynku przy Placu Na Stawach 3 na rzecz Skarbu Państwa. Projekt uchwały zawiera propozycje udzielenia bonifikaty od lokali, w których jest prowadzona działalność, realizacja celu publicznego, mówimy tutaj o lokalach, które są wykorzystywane odpowiednio przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Tutaj Szanowni Państwo termin uiszczenia tej opłaty przypada na koniec marca, a jednocześnie jest procedowane działania celem przekazania tej nieruchomości Skarbowi Państwa i żeby uniknąć sytuacji, w której najpierw pobieramy opłatę, a potem ją zwracamy, w związku z tym wnosimy o przeprocedowanie tego druku na dzisiejszej sesji.

I jeżeli Wysoka Rada wyrazi zgodę, żeby ten druk dzisiaj procedować to jednocześnie ja już w tej chwili składam wniosek o odbycie dzisiaj również II czytania tego druku. Wykaz wymaganych podpisów w załączeniu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. 590.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Nie, 585.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Tak jest, potwierdzam, 585.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Przepraszam za zamieszanie, druk 585. W tym samym trybie również w trybie paragrafu 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezterminowe, nieodpłatne przekazane miastu Drohobycz niewyłącznej licencji dokumentacji i kodów źródłowych do systemu STRADOM. Szanowni Państwo system STRADOM to taki system, który w mieście Krakowie został wypracowany przez ostatnie lata w zakresie monitorowania jakości usług publicznych, zarządzania ryzykiem, zarządzania zadaniami, zarządzania celami i tutaj miasto Drohobycz, Mer Miasta Drohobycz wystąpił do miasta z prośbą o przekazanie możliwości korzystania z tego systemu przez Drohobycz, również pojawiła się taka szansa, że nie tylko miasto Drohobycz, ale również inne miasta ukraińskie chciałyby skorzystać z tego narzędzia. Jest taka możliwość, że doszłoby do podpisania umowy przekazującej prawa do tego systemu STRADOM już 18 marca, w związku z tym konieczność, żeby na dzisiejszej sesji ten projekt przeprocedować. Druk jest jednoczytaniowy, numer druku 590. Wykaz wymaganych podpisów w załączeniu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy komisja jakaś ma? Proszę tutaj.

Radna – p. A. Szczepańska
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Wysoka Rado!
W imieniu Komisji Zdrowia w trybie art. 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie w trybie nagłym uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Nie muszę mówić, że dla prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania każdej komisji wiceprzewodniczący jest niezbędny celem wsparcia w tych czynnościach. Uchwała została przegłosowana, natomiast wymagana liczba podpisów do trybu nagłego została złożona, druk 589.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Grzegorz Stawowy. Przepraszam, 500, ile to było, bo tutaj nie mamy jednak numeru. Dziękuję.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Państwo Zastępcy Prezydenta! Szanowni Państwo!
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 588, to jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy urbanistycznej do ZPI przy ulicy, przy, o nazwie rejon ulicy Wielopole i Dietla. Jest zebrana odpowiednia liczba podpisów, kandydat ze strony Komisji Planowania został wskazany i jest w projekcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze z Radnych z jakimiś wnioskami? Proszę, ponownie Pan Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący!
W imieniu grupy Radnych proszę o zdjęcie rezolucji w sprawie, która miała w tytule sprawy odnoszące się do wsparcia Ukrainy w wojnie z Federacją Rosyjską. Z racji na to, że ta rezolucja miała być dwa tygodnie temu, a nie znalazła się w porządku obrad, sytuacja międzynarodowa się mocno zmieniła i jej aktualność jest, już nie jest aktualna, wydarzenia, które się dzieją ją zdezaktualizowały i proszę o poddanie pod głosowanie zdjęcie tej rezolucji, to jest druk 556-R.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Garboliński proszę.

Radny – p. G. Garboliński
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Ja proszę o wprowadzenie do porządku obrad jako sprawy nagłej druku numer 562 w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórze Madera. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski mamy? Nie widzę, w związku z tym będziemy procedować w kolejności wpływu. W pierwszej kolejności proszę o rozpatrzenie przez Państwa druku numer 585 jako wprowadzenia sprawy nagłej. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

35 osób za, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do rozpatrzenia druku 590. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za. Stwierdzam, że druk numer 590 został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do rozpatrzenia druku numer 589 jako sprawy nagłej. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do rozpatrzenia wprowadzenia druku 588. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk 588 został wprowadzony do porządku obrad. Pana Radnego Drewnickiego proszę o nierozbawianie swojego sektora sali, bo po tym się skończy tak jak na jednej sesji, że będzie straszny tumult, jak się rozkręcicie, szczególnie Pan Radny.

Następnie mamy wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku 556-R. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że druk został ściągnięty z porządku obrad.

Przechodzimy do rozpatrzenia wprowadzenia druku 562. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad. Szanowni Państwo przechodzimy do

Interpelacji i wniosków Radnych.

Proszę o zgłoszenia. Pan Radny Zawiślak proszę.

Radny – p. R. Zawiślak

Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań związanych z nielegalnym wywieszeniem banerów wyborczych na terenie miasta Krakowa, bo Panie Prezydencie zgodnie z uchwałą krajobrazową, którą mamy nie możemy wieszać tego typu banerów reklamowych także jako banerów wyborczych, jeśli nie mamy stosownego na to zezwolenia. W ubiegłym roku w wyborach samorządowych Wiceprezydent Muzyk wydał stosowne rozporządzenie w tym temacie i mogliśmy wtedy na ten temat jakby wieszać poszczególne banery wyborcze, natomiast w tym momencie nie ma takiego rozporządzenia, a powiem szczerze, że Kraków zaczyna być, że tak powiem, oblegany przez banery. I bezzwłocznie proszę o usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich nielegalnie wywieszonych banerów wyborczych oraz wszczęcie postępowania administracyjnego wobec właścicieli posesji oraz komitetów wyborczych, które za to są odpowiedzialne. Ja sam zlokalizowałem akurat w dwóch miejscach, to jest Mała Góra 12 oraz Złotego Wieku, osiedle Złotego Wieku 75A, natomiast o resztę lokalizacji myślę, że dobrze będzie się zwrócić do Pani Radnej Edyty Sikory, która jest mocno zaangażowana w tzw. trzaskanie banerami po Krakowie, więc

ponadto wnoszę też o wyjaśnienie czy obecne przepisy dopuszczają wieszanie plakatów wyborczych na nośnikach informacyjnych rad dzielnic, bo z tego, co wiem to nie jest to jakby, tutaj jakby wskazane i nie jest to możliwe. Dlatego też wnoszę o usunięcie plakatów wyborczych z tablic informacyjnych Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie oraz dopilnowanie, aby kolejny raz się po prostu nie powtarzała ta sytuacja. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja dzisiaj kilka spraw. Pierwsza ta gorąca, która została również wprowadzona na dzisiejszą sesję, mówimy o ogródkach działkowych na Wzgórzu Madery. Jakbym mógł chwilkę poprosić Pana Prezydenta i Panią Prezydent o uwagę, mogę poprosić Pani Prezydent, szczególnie Panią, ponieważ w imieniu własnym oraz przede wszystkim w imieniu mieszkańców zwracam się do Państwa Prezydentów o zaprzestanie dalszych działań zmierzających do wykorzystywania działek 270/1, 235/70, 82/77, 82/81 obręb 47 Podgórze pod realizację komunalnego budownictwa mieszkalnego. Mówimy o Wzgórzu Madery, mówimy o ogródkach działkowych, mówimy o rezolucji, przepraszam, uchwale kierunkowej, która dzisiaj zostanie przez Radę przyjęta, ale mamy informacje bezpośrednio z Urzędu, że Państwo analizujecie możliwość wykorzystania tych terenów pod komunalne budownictwo mieszkaniowe, sugerujcie Państwo, aby zlecone były badania gruntu oraz wyceny kosztów remediacji tych terenów, dlatego w tej interpelacji zwracam się do Państwa Prezydentów, do wszystkich Państwa Prezydentów, bo tutaj powstaje pewien dwugłos, trójgłos, jeżeli nie czterogłos, o to, aby nie wydatkować już żadnych publicznych pieniędzy na jakikolwiek cel związany z tym terenem, bo te tereny powinny być oddane tylko i wyłącznie mieszkańcom, którzy użytkują w tej chwili te tereny. Mówię o użytkownikach ogródków działkowych. Dzisiaj przyjmiemy odpowiednią uchwałę kierunkową, rozmawiałem z Radnymi, jest zgoda, aby pozostawić te ogródki i zmienić miejscowy plan tak, aby umożliwić utworzenie tam ROD. Dlatego zwracam się z prośbą Panie Prezydencie i Pani Prezydent, która odpowiada za mieszkalnictwo w Krakowie, aby jednoznacznie zakomunikować mieszkańcom, że zaprzestaniecie Państwo inwestycji, którą prowadził bądź prowadził Zarząd Inwestycji Miejskich pod tytułem Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Roi. I tam w ramach tej inwestycji miało powstać 260 mieszkań. I gorąca prośba Pani Prezydent bardzo bym chciał w imieniu swoim i mieszkańców, aby uczestniczyła Pani w dyskusji, kiedy będziemy rozmawiać na temat tej uchwały kierunkowej. Mieszkańcy mają masę pytań do Pani, ja również mam pytania, więc jakby mogła Pani uczestniczyć w tej dyskusji byłbym bardzo wdzięczny i wdzięczni będą mieszkańcy.
Kolejny temat to jest pilny remont nawierzchni, odwodnienia ulicy Borkowskiej. Po wielu latach starań w końcu udało się. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma środki, ma zgodę Prezydenta, po wielu latach w końcu ta ulica ma być remontowana. Ja mam tylko taką prośbę Panie Prezydencie, aby ta ulica, w sumie ja, ale tak naprawdę mieszkańcy, była wykonana w pierwszej kolejności. Pogoda pozwala na to, żebyśmy te remonty już rozpoczęli, skoro mamy zabezpieczone środki, skoro podjęliśmy decyzję, że remontujemy konkretnie ulicę Borkowską to zróbmy to jak najszybciej, bo to powinno być zrobione lata temu.
Kolejna interpelacja to jest regulacja stanu prawnego działki drogowej numer 49/3 obręb 61 Kraków – Podgórze, to jest ulica, która, fragment ulicy na wysokości numeru, Łużyckiej numeru 73c, to jest kolejna interpelacja w trakcie 4-ch lat. Ja już będę, poprzednie składałem

w trakcie ostatnich 3 lat, oczywiście Pan Prezydent odpowiada za krótszy okres czasu, ale sam już w marcu 2021 roku zwracałem się z prośbą do jeszcze poprzedniego Prezydenta o to/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję Panie Radny.

Radny – p. M. Starobrat
/…/, aby uregulować stan prawny.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo, czas minął.

Radny – p. M. Starobrat
Dobrze. Mam gorącą prośbę, aby/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny czas minął.

Radny – p. M. Starobrat
Dziękuję Panie Przewodniczący.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Porębski proszę. Dziękuję, do protokołu. Pani Radna Paderewska.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowny Panie Prezydencie! Państwo Prezydenci! Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Interpelacja moja i Pani Radnej Renaty Kucharskiej dotyczy odmowy dalszej współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Parafią pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie w zakresie utrzymania Panteonu Narodowego w Kościele świętego Piotra i Pawła, miejsca narodowej pamięci. Szanowny Panie Prezydencie! Wczoraj na Komisji Mienia i Mieszkalnictwa Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy przegłosowali negatywną opinię dotyczącą partycypacji Gminy Miejskiej Kraków w kosztach utrzymania i konserwacji Panteonu Narodowego w Kościele świętego Piotra i Pawła w Krakowie, miejsca spoczynku wybitnych polskich twórców, nauki, kultury i sztuki, miejsca podtrzymywania pamięci i dumy narodowej pełniącego także funkcję muzealno – edukacyjną. To pierwsza taka sytuacja od wielu lat. Panteon Narodowy powstał z inicjatywy przedstawicieli środowisk akademickich, władz administracyjnych i samorządowych Krakowa i województwa małopolskiego. Nad jego powstaniem i działalnością czuwa Fundacja Panteon Narodowy powołana przez 11 publicznych krakowskich uczelni, Polską Akademię Umiejętności i Archidiecezję Krakowską. Przed utworzeniem Panteonu pochowano tu między innymi Jezuitę Piotra Skargę. Po utworzeniu spoczęli tu Sławomir Mrożek, Adam Zagajewski, Biskup Tadeusz Pieronek, Krzysztof Penderecki, profesorowie UJ Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski oraz wybitni matematycy kryptolodzy, którzy złamali szyfr Enigmy, Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Czy Pan Prezydent mnie słucha? Mam nadzieję. W styczniu 2025 roku wygasła umowa zawarta w grudniu 2015 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Parafia pod Wezwaniem Wszystkich Świętych na mocy, której gmina

nabyła prawo użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność parafii na okres 10 lat. Parafia ponownie zwróciła się do miasta z prośbą o kontynuowanie dalszej wieloletniej współpracy. W związku z negatywną opinią Komisji Mienia i Mieszkalnictwa przegłosowaną przez Radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o następujące pytania: czy parafia wiedziała o zamiarze zaprzestania dalszej wieloletniej współpracy, czy decyzja Radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy była z Panem konsultowana i wyraził Pan na nią zgodę, czy będzie Pan szukał innych możliwości by jednak doszło do podpisania umowy, a dotychczasowa partycypacja miasta w kosztach utrzymania i konserwacji Panteonu Narodowego była kontynuowana na podobnym poziomie zaangażowania przez Gminę Miejską Kraków. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o pilną odpowiedź. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Kucharska, proszę bardzo.

Radny – p. M. Drewnicki
Nie nazywam się Renata Kucharska, ale mamy wspólną interpelację, a Pani Radna Renata Kucharska wyszła na sekundkę w innym temacie. Krótka jedna interpelacja. Ona wynikła z informacji, które pozyskaliśmy w Internecie na mediach społecznościowych, mianowicie chodzi o Plac Centralny, Park Kulturowy i nagle cudowne rozmnożenie słupów reklamowych w tym rejonie. Tam zgodnie z uchwałą krajobrazową przy Al. Róż może stać maksymalnie, nawet nie z uchwałą krajobrazową, z Parkiem Kulturowym, może stać 9 słupów. Tymczasem i radni dzielnicy i mieszkańcy, którzy tam zwrócili na to uwagę naliczyli 17 w rejonie, tak naprawdę od strony Placu Centralnego stoją jak, nie wiem, jak choinki przed Bożym Narodzeniem. Więc mamy kilka wniosków i pytań z tym związanych. Pierwszy najważniejszy jest taki, że bardzo byśmy prosili, żeby jednak nawet już dzisiaj odpowiednie osoby, które kontrolują Park Kulturowy Nowa Huta tam pojechały i wszczęły procedury administracyjne, bo najprawdopodobniej doszło do naruszenia przepisów prawa miejscowego i po prostu żeby to szybko załatwić, żeby ci ludzie, którzy zarabiają na miejskiej przestrzeni, niszcząc krajobraz nie czuli się bezkarni, a wiemy, że niektóre firmy takie procedury, taki procedery nawet niezgodne z procedurami właśnie podejmują. Dlatego też prosilibyśmy o zbadanie czy wszystkie te słupy stoją zgodnie z przepisami o Parku Kulturowym, tudzież innych uchwał, czy wydano pozwolenia, kto jest właścicielem tych słupów, bo nie wiemy tego. Bardzo prosimy również o to, żeby, jeżeli ta kontrola, mam nadzieję, że pojedzie dzisiaj, że ci ludzie, którzy tam postawili te słupy, one stoją już od jakiegoś czasu, więc to nie jest tak, że one były wczoraj, ale stoją od jakiegoś czasu, żeby po prostu się nie wywinęli i jeśli doszło do takich nielegalnych, żeby po prostu otrzymali kary i jakby pytanie następne, ostatnie, na przyszłość, żeby bardziej pilnować Parku Kulturowego, bo reguły powinny być taki same dla wszystkich, część przedsiębiorców, którzy są uczciwi dostosowało się do nich, często musieli płacić, często zapisy Parku Kulturowego były bardzo rygorystyczne dla nich, ale oni się dostosowali, wiedząc, jakie to jest dla nich obciążenie, tymczasem niektórzy za nic sobie mają to, śmieją się i Prezydentowi i Radnym i urzędnikom w twarz, ponieważ nie ma kontroli. Więc prosilibyśmy również o kontrolowanie tego typu instalacji, by prawo było równe dla każdego, by każdy czuł, że jeżeli jedna osoba, jeden podmiot dostosowuje się do tych przepisów to jest dobrze, a drugi się nie dostosowuje to czeka go za to konsekwencja, a nie tak jak dzisiaj, że te słupy stoją najprawdopodobniej legalnie od kilku tygodni, co najmniej kilku tygodni. Dlatego prosimy o interwencję, prosimy o szybkie działanie i czekamy na odpowiedź. Jest to wspólna interpelacja moja i Radnej Renaty Kucharskiej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Kocurek proszę.

Radny – p. B. Kocurek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Ja nie mam zwyczaju wygłaszać interpelacji z mównicy, ale tym razem pozwoliłem sobie zrobić wyjątek, ponieważ chciałem zwrócić uwagę Panu Prezydentowi na sprawę przyszłości Teatru Variete i sensowności jego funkcjonowania. Pozwoliłem sobie parę zdań napisać na ten temat, wydaje się, że w kontekście zakończenia współpracy miasta z Panem Dyrektorem, czyli kończącej się pewnej epoki warto zastanowić się nad tym czy jest sens, abyśmy nadal jako miasto utrzymywali Teatr Rewiowy. W normalnych okolicznościach, w normalnych funkcjonujących metropoliach europejskich tego typu instytucje to instytucje prywatne, które samofinansują się. O ile dobrze pamiętam również z doniesień prasowych sprzed lat, kiedy ten teatr powstawał Pan obecny Dyrektor jeszcze tego teatru zapowiadał, że, publicznie zapowiadał, że teatr, którym będzie zarządzał, Teatr Variete będzie się sam utrzymywał. Niewiele z tego wyszło, ponieważ teatr zdaje się generuje dość spore, nie chcę powiedzieć straty, po prostu jest instytucją ciągle będącą na garnuszku miasta. Być może też wynika to z tego, że sala dawnego Związkowca jest po prostu zbyt mała na funkcjonowanie tego typu rewiowego teatru, ale wydaje mi się, że rzeczywiście mamy ważniejsze tematy, mamy ważniejsze rzeczy w tym mieście, które są do zrobienia i być może najwyższy czas, aby zakończyć ten epizod, jakim był Teatr Variete, mam nadzieję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Sobieraj.

Radny – p. M. Sobieraj
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy Goście!
Mam dzisiaj trzy interpelacje, oczywiście wyślę je drogą mailową, ale chciałbym tu wspomnieć przede wszystkim o dwóch interpelacjach. Mam tutaj na myśli Las Tyniecki, zbliża się sezon wycieczek po terenach zielonych i mieszkańcy apelują o to, aby nie parkować samochodów w lesie. Jest to oczywiście zrozumiałe z wielu powodów, drogi leśne są zastawiane przez pojazdy. To nie tylko grozi pożarem, jeżeli jest sucha ściółka, ale też blokuje drogi dojazdowe zespołom ratowniczym, chodzi tutaj o Las Tyniecki i jest to o tyle proste w rozwiązaniu, że w Podgórkach Tynieckich mamy miejski parking koło spopielarni i cmentarza, który jak na razie nie jest za bardzo wykorzystywany, a mógłby służyć turystom gdyby go dobrze oznaczyć, gdyby skierować tam oznaczenia i szlaki poprawić takie piesze i rowerowe. To jest taki jeden z większych projektów, które kiedyś przedyskutowałem z Dyrektorem Kempfem, ale gdzieś trafił do szuflady i niestety nie ujrzał światła dziennego. W Lesie Tynieckim są tzw. Hopy tynieckie, jest to dość znane wśród młodzieży, która korzysta z rowerów downhillowych, chodzi o to, że są to naturalne zbocza, które poprzez drobne korekty samych rowerzystów służą im do jazdy, do zjazdów w tym terenie, jest to dość modny sport, budujemy specjalne rampy dla dzieci, tory do takiej jazdy, a tutaj mają naturalne miejsce, które bardzo lubią. Myślę, że warto byłoby to usankcjonować, oznaczyć, żeby trasy rowerowe nie krzyżowały się w niebezpieczny sposób z pieszymi, bowiem piesi, turyści wchodzą czasami pod koła rowerzystów, gdyby to było oznaczone byłoby bezpieczne i myślę, że niedużym kosztem można by było zrobić naprawdę fajną atrakcję, która służyłaby wszystkim.

Drugą bardzo ważną interpelacją, oczywiście nawet ważniejszą niż ta wcześniejsza jest problem z pogłębieniem rzeki Wisły od miejsca gdzie wpada do niej Rudawa to Stopnia Dąbie. Niestety poziom wody, poziom, głębokość koryta ciągle się zmienia, jest zamulona, od wielu lat nie była pogłębiana. To stwarza problemy po pierwsze z żeglugą w tym rejonie wszystkich, którzy tam uczęszczają czy to tramwajem wodnym czy służbom ratowniczym, które już śrubami wadzą o dno, a dodatkowo stwarza problem zagrożenia przeciwpowodziowego w przypadku długich intensywnych opadów deszczu, bowiem koryto w takim płytkim stanie nie jest w stanie na tyle wody na minutę przerzucić, co może spowodować niestety przelaniem się przez wały gdyby doszło do powodzi. Podobna sytuacja ma miejsce na Potoku Kostrzeckim, też bardzo bym prosił o zwrócenie na to uwagi. Ja wiem, że to jest temat dla Wód Polskich, ale wydaje się, że interwencja Pana Prezydenta byłaby zdecydowanie mocniejsza niż moje próby rozmowy, które niestety jakby nie są brane pod uwagę, z przykrością muszę to stwierdzić. Miałem być umówiony z prezesem, który deklarował publicznie chęć rozmowy, od pół roku nie mogę się tego doprosić, zatem myślę, że Pan Prezydent będzie miał lepsze przełożenie na Wody Polskie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Owca.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Mam dzisiaj dwie sprawy. Jedna jest kluczowo istotna, ale krótka, a druga jest moim zdaniem absurdalna, ale muszę ją powiedzieć. Pierwsza sprawa kluczowo ważna, jesteśmy w określonej sytuacji międzynarodowej, na którą Kraków nie może zamykać oczu. Mamy w Krakowie obowiązujący plan operacyjny funkcjonowania miasta Krakowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uchwalony w 2022 roku, zmieniony w 2023 i nie mamy żadnych informacji, jako mieszkanki, jako mieszkańcy Krakowa o tym, w jaki sposób wygląda obrona cywilna w Krakowie. Chciałabym prosić o informacje, to znaczy o udostępnienie planu operacyjnego funkcjonowania miasta Krakowa tego po zmianie w 23 roku, jak rozumiem jest to niepubliczna informacja, więc prosiłabym, jako Radna Miasta, ale również o te informacje, które są kluczowe dla mieszkańców, aby stały się publiczne, czyli wskazanie ile w Krakowie jest funkcjonalnych schronów i gdzie są, wskazanie, jakie działania są podejmowane do przygotowania mieszkanek i mieszkańców do konfliktu zbrojnego, jakie są prowadzone działania edukacyjne zmierzające do zapewnienia, że wszystkie mieszkanki i wszyscy mieszkańcy będą wiedzieli gdzie się schronić w przypadku sytuacji kryzysowej i proszę również o informacje czy planowana inwestycja podziemnego transportu szynowego nazywana niekiedy przez władze miasta metrem, planowana jest w ten sposób, że tunele będą mogły pełnić funkcje schronu, w tym czy na przykład zaplanowane są inwestycje w grodzie.
I druga sprawa. Szanowni Państwo jak część z Państwa może wiedzieć odbywa się w tym momencie końcówka kampanii do Senatu i w związku z tym w materiałach wyborczych kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Senatu pojawiła się informacja o tzw. krakowskim zespole. Opisany on w gazetce wyborczej został jako krakowski zespół realizacyjny tworzą Prezydent Aleksander Miszalski, radni miejscy, dyrektorzy kluczowych miejskich jednostek oraz eksperci od wielkich projektów infrastrukturalnych, to decydenci i profesjonaliści, którzy wypracowali już konkretne plany i rozwiązania. Monika Piątkowska będzie dla nich idealnym łącznikiem z władzą centralną. Kandydatka następnie w twitch napisała, jednym z tych pomysłów, mówiąc o swoich pomysłach kampanijnych, jest ścisła współpraca z tworzonym przez Prezydenta Aleksandra Miszalskiego krakowskim zespołem, który decyduje

o przyszłości naszego miasta. Brzmi to naprawdę ciekawie, dlatego bardzo bym prosiła Panie Prezydencie o udostępnienie informacji, na jakiej podstawie prawnej utworzono krakowski zespół, proszę o wskazanie odpowiedniej uchwały lub zarządzenia, adresu do informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź odpowiedniej podstrony portalu miasta Kraków, kto należy do krakowskiego zespołu, w szczególności, którzy dyrektorzy kluczowych miejskich jednostek do niego należą, kiedy został powołany krakowski zespół, czym zajmuje się krakowski zespół ewentualnie, na czym polega zadeklarowane decydowanie o przyszłości miasta przez wyżej wymieniony zespół, czy krakowski zespół zwrócił się z propozycją współpracy również do innych kandydatów i kandydatek w wyborach uzupełniających do Senatu lub innych wyborach, czy zwrócił się do polityków, na jakiej podstawie dokonano selekcji polityków do współpracy. Mając na uwadze, że wybory odbywają się w niedzielę byłabym bardzo wdzięczna za udostępnienie informacji możliwe szybko, najlepiej przed ciszą wyborczą, czyli do 14 marca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo krótko termin, dlatego też próbowałam wcześniej informacje na te pytania uzyskać w inny sposób niż interpelacja, ale Panie Prezydencie bardzo proszę, bo Pana nazwisko i instytucje miejskie są wykorzystywane w kampanii i mieszkanki i mieszkańcy naprawdę zasługują przed dokonaniem wyboru na to, żeby wiedzieć, co się właściwie dzieje szczególnie z dyrektorami kluczowych miejskich jednostek. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Fijałkowska proszę, do protokołu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Poproszę Pana Sekretarza.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa dwa zapytania i 82 interpelacje Radnych Miasta Krakowa. Udzielono odpowiedzi na jedno zapytanie i 33 interpelacje. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 12, a 25 marca bieżącego roku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do porządku obrad. Tutaj informacja, druk 562 dotyczący Wzgórz Madera będzie omawiany o godzinie 16.oo, więc jeśli ktoś chciałby przekazać zainteresowanym stronom bardzo proszę, tutaj na wniosek Pana Radnego Garbolińskiego będzie to godzina 16.oo. Przechodzimy do procedowania druku 566, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 566 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 401.958,42 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, realizację projektów unijnych oraz przyznaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z przeznaczeniem na realizację zadania remont konserwatorski elewacji dachu planowanego w kamienicy przy ulicy Karmelickiej 16. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 567, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa.
Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.140.463 złotych między innymi w związku ze zwiększeniem środków zaplanowanych na budowę wiat przystankowych, w związku, związanych z udzieleniem koncesji na ich użytkowanie, zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, otrzymaniem zwrotu z ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego, przyznaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie w wyniku wypadku samochodowego z przeznaczeniem na usunięcie szkód w Centrum Administracyjnym II, wpływami z tytułu dochodów to jest między innymi zwrot za media oraz pozostałe usługi i przeznaczeniem ich na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokalu w Centrum Administracyjnym II, wpływami środków wynikających z zawartych umów kompensacyjnych i sponsorskich z przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowych. Ponadto projekt zawiera przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 52.541 zł między innymi na wykonanie prac rozbiórkowych obiektu budowlanego przylegającego do wiaty śmietnikowej w rejonie budynków na osiedlu Teatralnym 24 i Teatralnym 31, na zakup oprogramowania do celów służących pracownikom Wydziału Architektury, na wypłatę świadczenia z tytułu bonu energetycznego i dodatku osłonowego oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju rezydencji im. Janiny Katz w Pałacu Potockich oraz mieszkania rezydencjonalnego przy ulicy Bogusławskiego 6 w Krakowie. Ponadto w projekcie znajduje się przeniesienie z zadania inwestycyjnego na wydatki bieżące, z zadania modernizacja Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Jodłowej z przeznaczeniem na zadania bieżące utrzymanie, remonty dróg, w tym na remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ulicy Pększyca-Grudzińskiego oraz od ulicy Wyrwy-Furgalskiego do ulicy Strzelnica oraz ulicy Strzelnica od ulicy Pększyca-Grudzińskiego w kierunku ulicy Emaus. Pozostałe zmiany, dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 568, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 17 tys. zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłoszenia poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 569, projekt w trybie dwóch czytań.

Zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Druk 569, referuje Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z konieczności dokonania zmian w limitach wydatków i zobowiązań na wybranych 20 przedsięwzięciach, szczegóły w załączonym uzasadnieniu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał wziąć udział w dyskusji? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca godzina 15.oo. Przechodzimy do druku numer 570.

Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.

Referuje Dyrektor Tomasz Tylek, projekt dwuczytaniowy.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt jest elementem realizacji uchwały budżetowej, w której środki z emisji obligacji zostały zapisane jako element finansowania wydatków budżetowych. Ta uchwała rozpoczyna proces emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł w dwóch seriach, jedna na 300 mln, druga na 200 mln zł. Planowany termin wykupu serii 300 mln zł w latach 2038 do 2040, natomiast kwoty 200 mln w latach 2036 – 2037, planuje się, żeby obligacje były, będą według, naliczane odsetki według stopy zmiennej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, ktoś z Państwa chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 527, II czytanie projektu uchwały w sprawie

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie.

Referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie, skierowany do uchwalenia, został zaprezentowany na Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa w dniu 24 lutego 2025 roku i w głosowaniu uzyskał opinię pozytywną. Do druku numer 527 została złożona autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa zmieniająca załącznik Nr 2 o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag. Zakres autopoprawki dotyczącej załącznika Nr 2 wynika bezpośrednio z treści uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie, w której Rada zdecydowała o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Autopoprawka nie skutkuje ponowieniem procedury planistycznej. Do druku numer 527 wpłynęły trzy poprawki. Pierwsza poprawka Pana Piotra Moskały dotyczyła terenu U3 tak, aby go przeznaczyć na teren zieleni publicznej ZP. Druga poprawka, kolejna poprawka to Pana Łukasza, Radnego Pana Łukasza Maślony, poprawka numer 1 dotyczyła również terenu U3 tak, aby zmienić przeznaczenie na funkcję zieleni publicznej. Druga poprawka Pana Radnego Łukasza Maślony dotyczyła zwężenia i dostosowania obszaru KDD11 do obecnie funkcjonującej szerokości drogi, a w rejonie ZP10 poszerzenie tego terenu kosztem KDD11. Prezydent Miasta Krakowa nie wydaje opinii w sprawie tych poprawek, natomiast informujemy, że ewentualne przegłosowanie poprawek skutkować będzie odroczeniem ostatecznego głosowania nad projektem uchwały oraz koniecznością ponowienia czynności planistycznych w zakresie zmian, które zostaną wprowadzone w projekcie planu miejscowego. I proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Olsza – Osiedle Oficerskie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciał zabrać głos?

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Radny Przewodniczący Łukasz Maślona, przygotuje się Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Pani Dyrektor!
Rozpoczęliśmy dyskusję na Komisji Planowania a propos tego, tych poprawek, które zostały złożone do tego druku i mamy też wyjaśnienie, które przyszło drogą mailową i czy ja dobrze odczytuję jakby zamiary, które dotyczą tej działki przy ulicy Mogilskiej, bo jak rozumiem

jedyną wątpliwością dotyczącą tego dla Radnych czy przyjmować poprawki czy też nie jest toczące się jedno postępowanie o zamienne pozwolenie na budowę na działce przy ulicy Mogilskiej. Nadmienię, że to jest zamienne pozwolenie, więc jest przesądzone, że budynek tam tak czy tak powstanie. Pytanie czy powstanie mniejszych czy większych gabarytów. Natomiast ja sobie przejrzałem tę okolicę, jakby całość tego budynku lokalizowana jest raczej na działce, które jest działką parkingu, który tam jest. Jest to tzw. zabudowa w pierzei, więc tu pytanie jak Wydział Planowania podchodzi do tego typu zamierzenia i pytanie podstawowe jest takie czy to zamierzenie, które ma parametry z pozwolenia zamiennego przekracza parametry planu, czyli czy to się mieści w zapisach obecnych planów czy to jest coś, co wykracza daleko poza gabaryty, które w tym miejscu plan przeznacza, bo jak rozumiem funkcja chyba się zgadza, funkcja usługowa z tego, co kojarzę i taka też chyba jest w planie. Natomiast pytanie jak to ma się, co do gabarytów, bo ja bym bardzo nie chciał wylewać dziecka z kąpielą i odrzucać poprawek tylko, dlatego, że toczy się jedno pozwolenie na budowę, a się okaże finalnie, że de facto plan podobne parametry jakby proponuje. Więc dla mnie kluczowa informacja jest taka czy to zamienne pozwolenie mieści się w zapisach projektowanego planu dla tego obszaru, a jeśli nie to w jakich i o ile je przekracza mniej więcej. Tu jakby można było taką informację uzyskać, bo tu z Panem Przewodniczącym Stawowym zastanawialiśmy się czy te poprawki po prostu jakby zostawić czy ewentualnie właśnie po to, żeby plan w jakiś sposób ochronić, je odrzucić, natomiast postulat ze strony mieszkańców jest jasny i też radnych dzielnicy, którzy byli na poprzedniej Komisji Planowania i też na sesji, aby jednak te poprawki przyjąć. Przypomnę, to chodzi o przekształcenie jednej z działek z terenu, który ma być usługowy na zieleń publiczną, ponieważ tam już jest teren zadrzewiony i jest on w pobliżu działki, która należy do miasta. A druga rzecz to kwestia ulicy, która w całym osiedlu Oficerskim daleko odbiega od gabarytów istniejących uliczek, czyli wprowadzamy na osiedlu Oficerskim gdzie są wąskie uliczki, zabudowa jednorodzinna willowa tak zwana, drogę o szerokości 15 m, co jest tam jakoś nieuzasadnione i likwidujemy istniejący teren zielony. Więc jest pomysł wyrażony w mojej poprawce, aby zawęzić trochę tę drogą, nie zlikwidować ją, ale zawęzić i kosztem tego poszerzyć tereny zielone, które tam mogłyby powstać. Natomiast, co do tego pozwolenia jakby kluczowa prośba do Wydziału. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Przewodniczący Łukasz Gibała obecny, tu sygnalizował. Pan Przewodniczący Grzegorz, tak Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja tylko jedną rzecz dodam, że tutaj zaraz oczywiście udzielę, będę prosiła o udzielenie głosu Panu Dyrektorowi Adamowi Bik-Multanowskiemu, ewentualnie pani projektant Pani Anna Grabowska – Jakubczyk tutaj Państwu też wyjaśnienie przedstawi w kwestii tego pozwolenia na budowę. Natomiast tylko chciałam powiedzieć, że wcześniej w tym projekcie planu miejscowego mieliśmy linię zabudowy, która była jakby przedłużeniem tych elewacji, które są tam, budynków, które są tam ustawione wzdłuż ulicy Mogilskiej, natomiast konserwator zabytków nie uzgodnił nam tego projektu i musieliśmy linię zabudowy wprowadzić inną, czyli wokół istniejącego budynku. Czyli jak gdyby wcześniej nasz projekt planu przewidywał jakąś tam zabudowę, natomiast cofnął nam to konserwator. Oczywiście teraz mamy sytuację taką, że mamy prawomocne pozwolenie na budowę i jest w trakcie wydawania pozwolenie zamienne, ale tu bym oddała w tej kwestii tutaj głos już Panu Dyrektorowi, ewentualnie pani projektant też uzupełni. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. A. Bik-Multanowski
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Tak jak tutaj Pan Radny Maślona powiedział to jest projekt zamienny, czyli mamy już pozwolenie na budowę, które nie jest zgodne z ustaleniami sporządzanego planu. To dotyczy zarówno linii zabudowy jak i zlokalizowania tam tego gabarytu. Natomiast teraz jest procedowane pozwolenie zamienne i ono zwiększa ten budynek w stosunku do pierwotnego. Budynek, podam kilka takich danych liczbowych, szerokość budynku jest bardzo podobna, długość budynku, czyli ta elewacja wzdłuż ulicy Mogilskiej jest znacznie zwiększona, wcześniej było 16 m z haczykiem, teraz jest prawie 30 m, po prostu budynek został trochę obrócony i tak jak przedtem stał praktycznie prostopadle w stosunku do ulicy, teraz stoi równolegle do ulicy. Powierzchnia użytkowa wzrosła w stosunku do projektu pierwotnego zatwierdzonego pozwolenia na budowę, z 1004 m2 do 1839 m2. Zmienił się troszeczkę profil tych usług mianowicie zmniejszyła się ilość lokali hotelowych, zwiększyła się ilość lokali biurowych, to jest oczywiście budynek usługowy. Ten budynek został troszeczkę odsunięty od tego budynku w głębi na działce, który jest wpisany do ewidencji zabytków, został troszeczkę odsunięty, sprawdziliśmy, że te kwestie zacieniania, nasłonecznienie itd., to wszystko jest tutaj spełnione. Po prosiliśmy wnioskodawcę o wyjaśnienia w tej sprawie i wczoraj te wyjaśnienia zostały dostarczone, tak, że w tym momencie mamy procedowanie tej sprawy na finiszu, możliwe, że ta decyzja pozwolenia na budowę będzie wydana w ciągu kilku najbliższych dni, powiedzmy w przyszłym tygodniu. W każdym razie wszelkie elementy procedury już zostały przeprowadzone i to jest kwestia niewielkiego czasu, żeby ta decyzja wyszła. Tak, to jest zamienny projekt pozwolenia na budowę, tak. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy pani projektant jeszcze? To proszę.

Główny projektant planu Pani Anna Jakubczyk – Grabowska
Dzień dobry. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Ten slajd przedstawia właśnie zlokalizowany teren, o którym mówimy tutaj o pozwoleniu na budowę, po lewej stronie mamy koncepcję planu, która była opiniowana przez Komisję Planowania w 2022 roku i tam była faktycznie wyznaczona linia zabudowy taka, która dopuszczała jakąś inwestycję od frontu działki, od ulicy Mogilskiej. Natomiast była negatywnie zaopiniowana przez komisję taka linia, została poprawiona i kolejna już projekt planu po prawej stronie zgodnie z zaleceniami Komisji Planowania, ten projekt planu został uzgodniony przez konserwatora zabytków. I to jest linią obwiedziony budynek ewidencyjny i bez braku możliwości innej kubatury na tej działce.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Rozumiem, że to wszystko. To teraz Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, nie, dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze jednak, dobrze, Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, potem Pan Przewodniczący Maślona.

Radny – p. G. Stawowy
Ja mam pytanie do Pana Dyrektora Bik-Multanowskiego czy uchwalenie planu dzisiaj wstrzyma wydanie tego pozwolenia na budowę czy go wstrzymacie, czy będziecie go wydawać niezależnie od tego czy plan dzisiaj będzie uchwalony czy nie. Mam na myśli

uchwalenie bez poprawek, w wersji tak jak leży, że dzisiaj jest uchwalony i jest przekazany do Wojewody do wejścia w życie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Radny Maślona. Dobrze, to proszę Panie Dyrektorze, a potem Pan Przewodniczący Maślona, bo Pan Dyrektor jest.

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. A. Bik-Multanowski
Już odpowiadam. Oczywiście w momencie, kiedy plan będzie obowiązywał no to wtedy sytuacja będzie taka, że jak jest niezgodny z planem to nie wydamy pozwolenia, ale do tego czasu procedujemy to w takim stanie prawnym jaki jest obecnie, czyli jeżeli, a tak jak powiedziałem, wszystkie ruchy w ramach postępowania zostały już wykonane i lada moment nie ma przeszkód, żeby ta decyzja o pozwoleniu na budowę, ten projekt zamienny został zatwierdzony.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Przewodniczący Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Dyrektorze to jeszcze podrążę ten temat, bo to jest istotne, to, o czym wspomniał Pan Radny Stawowy też, a mianowicie wiemy doskonale, jeśli dzisiaj byśmy ten plan przyjęli, ten plan gdzieś za tydzień zostanie wysłany do Wojewody, który ma tam bodajże miesiąc na opublikowanie go i po opublikowaniu plan wejdzie w życie za 14 dni, czyli realnie najwcześniej przy największej optymistycznej wersji za miesiąc. Czy w takim razie w trakcie tego miesiąca ma jeszcze Urząd czas, żeby nie wydawać tego pozwolenia czy te terminy już po prostu tak biegną, że będzie Urząd zobowiązany żeby to pozwolenie wydać. Ja to mówię, chociaż szczerze raczej skłaniam się też ku temu, że jakby walka toczy się o inny teren w ramach tego planu i powiem szczerze tu jak widać było na tej prezentacji, Państwo nie wiem czy zwrócili uwagę, mówimy o terenie, który pełni funkcję teraz parkingu, tam nie ma terenu zielonego i mówimy o budynku, który powstanie, jako pierzeja, jako coś, co zabuduje obszar wzdłuż. Więc wydaje mi się, że to nie jest aż tak druzgocące dla zapisów tego planu, natomiast ważnym jest to czy jeśli Radni podejmą decyzję, że jednak przedkładają ochronę tej działki na Mogilskiej ponad ochronę działek innych przy Chrobrego i tej drogi, jako pierwszeństwo to czy to będzie miało jakikolwiek skutek. Więc potrzebujemy konkretnej informacji, kiedy jest ten ostatni dzień, w którym Urząd wydać musi pozwolenie, 60 jest bodajże na zamienne, to pytanie, w którym dniu jesteśmy mniej więcej teraz, bo jeśli się okaże, że my przegłosujemy, przyjmiemy, a i tak Urząd za tydzień, dwa będzie musiał wydać pozwolenie to plan nie zdąży wejść w życie i już jesteśmy, że tak powiem, ani bez poprawek w planie ani z obronioną działką przy Mogilskiej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. To ja się też zgłosiłem, więc króciutko tylko uzupełnię to. Zasadniczo średnio około trzech tygodni jest między uchwaleniem, a wejściem w życie planu, bo Wojewoda zasadniczo publikuje w szóstym dniu od przesłania, więc, wiem, ale mówię, że to średnio 21 dni, 22, 23, czasami miesiąc, więc rzeczywiście to jest zasadne pytanie, w którym dniu jakby jesteśmy, bo rozumiem, że Pan Dyrektor stwierdził jasno, że wszystkie procedury i wszystkie dokumenty są już kompletne, więc wydawać, a pytanie jakby wynika też z tego, że mieliśmy liczne przykłady tego, że plan był przegłosowywany, między uchwaleniem,

a wejściem w życie były wydawane pozwolenia na budowę i to często bardzo ciekawe. Więc sądzę, że to pytanie jest zasadne, więc tak tylko w kwestii uzupełnienia, a teraz bym prosił Pana Dyrektora o informacje.

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. A. Bik-Multanowski
Proszę Państwa przypominam, że tam jest obowiązujące pozwolenie na budowę, więc ta inwestycja tam powstanie, oczywiście teraz procedujemy projekt zamienny i jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli i Państwo pozwolicie to ja się szybko skonsultuję z Wydziałem ile dni zostało z tego wyliczonego czasu, bo nie jestem w stanie konkretnie podać, natomiast tak jak Państwo wiecie, jeżeli nie ma przeszkód formalnych i postępowanie jest ukończone de facto to należy wydać tą decyzję bezzwłocznie, niezależnie od tego, na jakim etapie czy to jest 50-ty dzień, 40-ty dzień czy 69-ty, to po prostu trzeba wydać jak najszybciej. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to ja wykonam krótko telefon i będzie informacja w ciągu pięciu, dziesięciu minut.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze, to ja, zawiesimy ten punkt, więc tutaj oczywiście, ale ja z tych słów Pana Dyrektora wnioskuję, że to pozwolenie zostanie po prostu wydane zamienne, nawet jak byśmy dzisiaj uchwalili plan, więc ono po prostu zostanie wydane, ze słów Pana Dyrektora to wynika wprost. Ale czy ktoś jeszcze z Państwa, bo ja zawieszam ten punkt, jeśli nie ma zgłoszeń i będziemy przechodzić do niego jak Pan Dyrektor będzie miał bardziej szczegółowe informacje. Następny druk.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II.

Projekt Prezydenta, druk 534 w II czytaniu, Pani Dyrektor, pani projektant, mamy tutaj jedną poprawkę wycofaną, dwie złożone poprawki i autopoprawkę, prosimy o informację.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Mieszkańcy!
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II skierowany do uchwalenia został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa w dniu 24 lutego i w głosowaniu uzyskał pozytywną opinię. Do druku numer 534 zostały złożone dwie autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa. Autopoprawka Nr 1 została przekazana zarządzeniem numer 560/2025 z dnia 6 marca zmieniająca załącznik Nr 2 o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag. Zakres autopoprawki dotyczącej załącznika Nr 2 wynika bezpośrednio z treści uchwały Rady Miasta Krakowa podjętej 26 lutego 2025 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II, w której Rada zadecydowała o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Autopoprawka Nr 2 przekazana zarządzeniem numer 573/2025 z dnia 7 marca 2025 roku dotyczy załącznika Nr 1 do projektu uchwały to jest rysunku projektu uchwały. Zakres autopoprawki polega na zastąpieniu z przyczyn technicznych omyłki drukarskiej, która wynikła z wadliwego przetworzenia pliku cyfrowego do wydruku PDF rysunku planu nowym poprawnie wygenerowanym rysunkiem. Tam chodziło o kawałek, fragment terenu, który po prostu nie został zakolorowany odpowiednim kolorem. Autopoprawki nie skutkują ponowienie procedury planistycznej. Do druku wpłynęły poprawki Pani Radnej Agnieszki Pogody – Toty.

Poprawka numer 1 dotyczyła zawężenia pasów drogowych dróg następujących ulic: KDD1 ulica Szczawnicka i ulica Rytownicza do 8 m, KDD2 ulica Miarowa i ulica Grawerska do 8, KDD3 ulica Tuchowska do 8 m, KDD4 ulica Juliusza Osterwy do 8 m, KDD5 ulica, droga rokadowa do 8 m, KDD8 zachodnia część ulicy Nad Fosą do 8 m z wyłączeniem odcinka drogi sąsiadującego z terenem ZL10, KDD9 ulica Władysława Bełzy do 8 m, KDD1 fragment ulicy Golkowickiej do 8 m, KDZ1 zawężenie drogi KDZ1 do obecnego pasa zajętości pod drogę wraz z istniejącymi chodnikami i rowami oraz z poszerzeniami o 1,5 m w miejscu istniejących przystanków dla lokalizacji wiat przystankowych. W drugim punkcie ta poprawka dotyczyła terenu US1 w brzmieniu: dopisanie do przeznaczenia podstawowego terenu następującej treści: wraz z niezbędnym zapleczem pomocniczym, w tym w formie typowej modułowej i kontenerowej. Prezydent Miasta Krakowa tutaj do tej poprawki nie wydaje opinii. Natomiast poprawka numer 2 dotyczyła lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, umożliwienia ich montażu na terenie objętym planem. Tutaj Pan Prezydent Miasta Krakowa zobowiązał mnie do przekazania w jego imieniu, że opiniuje negatywnie wniesioną poprawkę. I teraz tutaj chciałam przedstawić uzasadnienie. Zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na całym obszarze planu zapisany został w paragrafie 8 ust. 3 pkt 5 ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rajsko, ponieważ na tym terenie obowiązuje plan miejscowy i już od przeszło 11 lat właśnie w tym projekcie planu miejscowego taki zakaz jest ustalony i tutaj ten zapis obecny jest po prostu kontynuacją tych zapisów w obowiązującym planie miejscowym. Wykluczenie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II jest wynikiem kilku istotnych uwarunkowań prawnych i środowiskowych, które mają na celu zarówno ochronę środowiska jak i spełnienie wymogów określonych przez prawo krajowe oraz unijne. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy zawarte w prawie, w ustawie prawo wodne, które regulują sposób gospodarowania wodami, w tym usuwanie ścieków. Zgodnie z art. 83 ust. 2 tej ustawy wybór miejsca i metody usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne skutki dla środowiska. W przypadku przydomowych oczyszczalni ich lokalizacja i sposób działania stanowić, mogą stanowić zagrożenie dla jakości wód gruntowych, szczególnie, jako obszary związane z głównym zbiornikiem wód podziemnych. Z tego powodu w takich miejscach preferowane są bardziej zaawansowane systemy kanalizacyjne, które zapewniają lepszą ochronę zasobów wodnych. Dodatkowo art. 83 ust. 4 ustawy prawo wodne dopuszcza stosowanie systemów indywidualnych takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest nieuzasadniona ekonomicznie lub ekologicznie pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska. Jednak w obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia wód gruntowych takie rozwiązanie może być niewystarczające. W szczególności planowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach o szczególnych wymaganiach ochrony środowiska takich jak występowanie obszaru udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych numer 451 subzbiornik Bogucice wraz z obszarem ochronnym podobszar ochronny A1 jest nieprawidłowy. Obszary te potrzebują stosowania rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie, które skutecznie zapobiegają zanieczyszczeniu wód gruntowych. W takim przypadku przydomowe oczyszczalnie mogą stanowić zagrożenie dla jakości wód pitnych i ekosystemów wodnych, co jest sprzeczne z zasadami ochrony środowiska wodnego. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 2 precyzuje, że nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków nie ma obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym w przyszłości, gdy w obszarze będzie projektowana kanalizacja sanitarna jej budowa może okazać się nieopłacalna, ponieważ inwestorzy nie będą zobowiązani do podłączenia się do niej.

Dodatkowo projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II ustala odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej, czyli kanalizacja jest sanitarna, gdyż część obszarów przeznaczony do zainwestowania zlokalizowanych jest w aglomeracji Kraków, która została wyznaczona uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków. Ponadto Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z tą dyrektywą w aglomeracjach takich jak Kraków gdzie występuje duża liczba mieszkańców i intensywna działalność gospodarcza konieczne jest stosowanie systemów kanalizacyjnych, które zbierają i przekazują ścieki do odpowiednich oczyszczalni. I tu przechodzę już na koniec do kolejnego bardzo istotnego czynnikami jakim jest struktura terenu, w szczególności kontekście terenów zagrożonych osuwiskami. W rejonach takich jak opisany w projekcie planu Rajsko II gdzie występują także tereny o spadkach przekraczających 12 % istnieje ryzyko, że budowa i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków będzie stanowić zagrożenie dla stabilności terenu. W takich miejscach systemy indywidualne takie jak przydomowe oczyszczalnie mogą ulec awarii w wyniku ruchów masowych ziemi, co dodatkowo zwiększa ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych oraz wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. W takich przypadkach bardziej efektywnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest budowa systemu kanalizacji zbiorczej lub szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe. Jednocześnie jest tutaj z nami Pan Marek Czernek, geolog powiatowy, Pan Dyrektor i przygotował, Pan Dyrektor przygotował również prezentację w tym zakresie. Bardzo bym prosiła o jeszcze o to, żeby udzielić Panu Dyrektorowi głos w tej sprawie gdyż tutaj to są jakby istotne sprawy dotyczące właśnie tych terenów osuwiskowych w Rajsku. Tak, że bardzo bym prosiła.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To zapraszam Pana.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
I jeszcze oczywiście na koniec chciałabym poprosić o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko II, a oczywiście ewentualne przegłosowanie poprawek skutkować będzie odroczeniem ostatecznego głosowania nad projektem uchwały oraz koniecznością ponowienia czynności planistycznych w zakresie zmian, które zostaną wprowadzone w projekcie planu miejscowego. Ja oddaję głos, dziękuję bardzo.

Pan Marek Czernek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja przygotowałem krótką prezentację dotyczącą jakby skali zagrożenia ruchami masowymi w obszarze miejscowego planu Rajsko. Tak jak tutaj Pani Dyrektor wspomniała na terenie miasta Krakowa wypełniam zadania geologa powiatowego gdzie od 2004 roku jest ustawowy obowiązek obserwacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i jak najbardziej służby Prezydenta ten obowiązek wypełniają. Chcę zaznaczyć, że od 2019 roku, czyli już blisko 6 lat Kraków jest zaimplementowany najbardziej wiarygodny, najbardziej jakby dokładny system jakby obrazowania tych zagrożeń, jest to tzw. system osłony przeciwosuwiskowej i on jest realizowany przez komórkę Państwowej Służby Geologicznej tzw. Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego. To tak tytułem wstępu. W oparciu o ten materiał możemy przedstawić jakby trzy obszary takiej intensyfikacji tych zagrożeń, które jest przedmiotem mojego wystąpienia. Mówimy o części południowej

Krakowa, czyli te wszystkie osiedla Swoszowice, Wróblowice, Rajsko, Kosocice, Barycz. Drugim takim obszarem koncentracji jest część zachodnia, czyli wzniesienie zrębowe Lasu Wolskiego i Wzgórza świętej Bronisławy i trzeci obszar to jest mniej więcej obszar Wzgórz Krzesławickich. To są te trzy najbardziej newralgiczne obszary, gdzie to wszystko nam, mamy udokumentowaną największą intensyfikację tych zjawisk. Tych punktów jest, osuwisk jest blisko 400, terenów zagrożonych jest ponad 130, zatem sam rejestr, który prowadzimy ma ponad 530 pozycji. Patrząc na teren miasta Krakowa w perspektywie części południowej wyraźnie widać, że intensyfikacja tych zjawisk obywa się właśnie w tym obszarze, na który dzisiaj między innymi jest rozpatrywany miejscowy plan zagospodarowania. W samym, w samej tej części dzielnicy administracyjnej Swoszowice mamy przeszło 160 osuwisk o różnym stopniu aktywności gdzie większość tych osuwisk wykazuje pewne stopnie aktywności. Tutaj jestem pewną rzecz winien Państwu w zakresie obiektywnego przedstawienia, zobiektywizowania pewnych rzeczy, co już jakby rozpocząłem, a także przedstawienia faktograficznie pewne rzeczy. Osuwisko jest to forma geologiczna, która zaznacza się w powierzchni terenu, to nie jest zjawisko. Zjawiskiem jest osuwanie lub ruchy masowe ziemi, a osuwisko jest to forma geologiczna. I trzeba też pamiętać, że jak każda forma geologiczna ma swoje składowe. Najprościej można by to przedstawić na zasadzie, że mamy miejsce, że doszło do odkłucia jakby części stabilnej, część transportu i część jakby depozycje tego materiału. Każdy obszar ma swoje uwarunkowania i każdy obszar ma swoje formy, które się zaznaczają w terenie. To jakby w takim telegraficznym skrócie. Przechodząc do kwestii odprowadzenia wód, jednym z głównych elementów stabilizacji osuwisk jest szybkie i skuteczne wyprowadzenie wód z obszaru tego naruszonego. Jeżeli tego nie da się wykonać ten proces ciągle będzie postępował, a wprowadzenie dodatkowych wód w ten obszar powoduje tylko i wyłącznie możliwość utraty i to czasami natychmiastowej własności geomechanicznych gruntów, co może doprowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń lub też w skrajnych przypadkach do katastrof budowlanych, o czym za chwilę. Tak właśnie wygląda jakby sposób niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych gdzie mamy intensyfikowane odprowadzenie jednej części i występuje nam jakby zjawisko osuwania się mas ziemnych. I proszę zwrócić uwagę na ten obszar, to jest koluwium osuwiskowe, które wkracza na drogę, to jest południowa część Krakowa, między innymi w tamtych okolicach, aczkolwiek nie w tych granicach tego planu i proszę zwrócić uwagę ile w okolicy tego koluwium jest wody, to jest właśnie ta woda, która uruchamia ten proces osuwania się mas ziemnych. Tutaj jest inny przypadek, z innej części miasta Krakowa gdzie także niewłaściwa gospodarka wodami doprowadziła do uruchomienia całkiem nowej formy gdzie także proszę zwrócić uwagę, na asfalt wkracza koluwium osuwiskowe, droga jest sucha, a wszystka woda, która wypływa z tego koluwium to jest właśnie ten efekt uruchomienia tego procesu. Dlaczego o tym mówię, gdyż realizacja obiektów na takich trenach wiąże się z ogromnym ryzykiem i z ogromnym zagrożeniem. Jedną ze skutecznych metod zabezpieczenia terenu przed ruchami masowymi ziemi jest jakby eliminacja tych możliwych zjawisk poprzez między innymi wyłączenie z możliwości zabudowy. Jeżeli już nawet taka zabudowa powstaje trzeba się liczyć z ryzykami, które powstają. To jest obiekt w tej części miasta, o której rozmawiamy, który został zrealizowany na części uaktywnionej osuwiska. Jak Państwo popatrzycie na ten slajd osuwisko uaktywniło się dosłownie pod budynkiem. Tam ogromna, wiąże się z tym tragedia ludzka, ludzie ciągle nie wiedzą czy dzisiaj będą mogli spać spokojnie, czy ich budynek nie zostanie zniszczony, bo ten budynek już jest uszkodzony. Dlaczego o tym mówię, gdyż 15 lat temu na terenie części Polski Południowej doszło do tzw. katastrofy osuwiskowej. Zniszczono setki budynków, ponad 200 budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Na terenie miasta Krakowa doszło do całkowitego zniszczenia dwóch obiektów. To jest jeden z tych obiektów. Wydaje się, że jest prosto, niemniej on został właśnie posadowiony w obszarze

gdzie doszło do odkłucia tej części od jakby terenu stabilnego. To jest dokładnie u zbiegu ulic ulicy Kuryłowicza i Bełzy, to jest w środku procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rajsko II. Ten obiekt nie istnieje, on został rozebrany gdyż nigdy nie został oddany do użytku. To zdjęcie jest na etapie jeszcze przed, które nigdy nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. Budynek został rozebrany, ten teren był trwale i nadal jest trwale wyłączony z możliwości zabudowy. Kolejnym przykładem jest ulica Golkowicka, która także znajduje się w obszarze procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To są zdjęcia z 2010 roku, bodajże z jesieni gdzie ten proces ciągle postępował. Te uwarunkowania, o których mówię to one są bardzo dobrze znane, albo inaczej, znamy coraz więcej informacji na temat tych uwarunkowań. Występując tutaj mniej więcej dwa lata temu informowałem Państwa, że w instytucji, która współpracuje z miastem Krakowem jest naukowiec, który bada krakowskie osuwiska. I chciałbym przedstawić dokładnie jego, efekt jego pracy. W 2011 roku człowiek ten obronił pracę doktorską w zakresie predykcji zjawisk osuwiskowych, która może występować na terenie miasta Krakowa sporządzając tzw. mapę podatności osuwiskowej. To jest jakby obraz jego pracy. Im ciemniej tym jest wyższe lub bardzo wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia tych zjawisk. To jest wszystko poparte sztucznymi sieciami neuronowymi, można by powiedzieć teraz sztuczną inteligencją gdzie zbudował algorytm, żeby wykazać właśnie takie, a nie inne zależności. I jeszcze nie obronił pracy doktorskiej gdzie mieliśmy już zgłoszenia w tych obszarach gdzie ma najwyższą podatność do, gdzie doszło do uaktywnienia się tych zjawisk. Więc można powiedzieć ten jego model zanim go zaprezentował już miał sprawdzony empirycznie w terenie. Dlaczego o tym mówię, to jest obraz tego, tej podatności części południowej, im ciemniej tym wyższe prawdopodobieństwo zaistnienia tych zjawisk. Obszar Rajska to jest dokładnie ten rejon, to są najciemniejsze barwy, tam jest najwyższa podatność osuwiskowa, najwyższe prawdopodobieństwo zaistnienia zjawisk niekontrolowanych ruchów masowych ziemi. Dlaczego o tym mówię, gdyż jakby wyłączenie możliwości przydomowych oczyszczalni ścieków wpisuje się wprost w jeden z postulatów, które raptem dwa tygodnie temu zostały zaprezentowane przez Prezydenta Miszalskiego w zakresie właściwych praktyk deweloperskich, praktyk budowlanych na obszarze Krakowa. Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków w takich obszarach, o takich predyspozycjach byłaby złamaniem tej zasady, którą jakby tutaj zobowiązał się Prezydent. Więc uważam, że wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rajsko zakazu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oprócz tego, co Pani Dyrektor Czyż przedstawiła w zakresie zagrożenia jakości wody, zagrożenia głównego zbiornika wód podziemnych dodałbym tutaj jeszcze zagrożenia jakością też wód leczniczych, które są całkiem niedaleko eksploatowane w Swoszowicach i można by powiedzieć, że granice alimentacji, czyli zasilania tego złoża opierają się o granice miejscowego planu zagospodarowania tych czynników jest wiele, ale jedną z głównych, można by powiedzieć główną determinantą tego zagrożenia jest ta podatność osuwiskowa, która jest zbadana, która jest udokumentowana, którą my jako pracownicy Urzędu Miasta obserwujemy, realizując swój obowiązek. Ja tyle, dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo odwiesimy teraz procedowanie druku **527**, bo mamy już informacje, bardzo proszę Pana Dyrektora.

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. A. Bik-Multanowski
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na zadane wcześniej pytanie zostało nam jeszcze trzy tygodnie, różnie licząc, może to być trzy tygodnie, jeden, dwa dni, ale trzy tygodnie to jest ten czas, w którym musimy się zmieścić z wydaniem pozwolenia na budowę. W tym momencie zawiadomione zostały strony postępowania, to jest ostatni ruch w tym postępowaniu, po tym jak one uzyskają tą informację damy im czas do wypowiedzenia się i potem będzie trzeba wydać decyzję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Dalej jesteśmy w dyskusji, w związku z tym czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Rozumiem, że nie ma zgłoszeń, bo się nic nie wyświetla, okej, nie ma zgłoszeń, dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 551, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 551 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Nazwa skweru.
Druk numer 551, referuje Pani Dyrektor Dorota Michalik.

Dyrektor Wydziału Geodezji – p. D. Michalik
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały dotyczy nazwania skweru imieniem Heleny Rubinstein, skwer znajduje się na obszarze w dzielnicy I Śródmieście, Stare Miasto. O nazwanie skweru wystąpiła mieszkanka Krakowa oraz Radny Miasta Krakowa. Skwer stanowi fragment, element placu Bawół. Propozycja ta uzyskała pozytywną akceptację zespołu ds. nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa podczas posiedzenia 22 października 2024 roku. Następnie 11 marca 2025 roku uzyskała pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Helena Rubinstein posiada pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej, mamy tutaj informację z 1 grudnia 2023 roku i znajduje się w banku nazw propozycji oczekującej na nazwanie. Bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały. Dziękuję. Życiorys w załączniku.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 558. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 558 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Nazwa ronda
Druk 558, referuje Pani Dyrektor Dorota Michalik.

Dyrektor Wydziału Geodezji – p. D. Michalik
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały dotyczy nadania nazwy imieniem Pułkownika Stanisława Nazarkiewicza. Rondo znajduje się w ciągu ulicy Stefana Steca na działkach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła Rada Dzielnicy XIV podejmując

stosowną uchwałę. Propozycja została również pozytywnie zaopiniowana przez zespół ds. nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu w dniu 22 października 2024 roku. Również uzyskała pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 11 marca 2025 roku. Stanisław Nazarkiewicz posiada pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej, którą uzyskaliśmy w 2017 roku i znajduje się, nazwa znajduje się w banku nazw propozycji do wykorzystania. Życiorys w załączniku, proszę Państwa o podjęcie uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Podpisanie Umowy o współpracy między Wiedniem i Gminą Miejską Kraków.

Druk 561, referuje Pani Dyrektor Anna Frankiewicz.

Dyrektor Wydziału w Kancelarii Prezydenta Miasta – p. A. Frankiewicz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie podpisania umowy o współpracy między Wiedniem, a Gminą Miejską Kraków. Jest to kontynuacja współpracy, która została nawiązana w 2000 roku, współpraca jest odnawiana, uaktualniana, co 5 lat. Jeśli chodzi w tej chwili o zmiany, jakie zostały w dokumencie wprowadzone wynikają one, jeśli chodzi o obszary współpracy ze zmieniającego się otoczenia, w szczególności została wprowadzona zrównoważona mobilność, transport publiczny, budowa metra i transport rowerowy, dekarbonizacja zaopatrzenia w energię i efektywność energetyczna jak również działania mające na celu dostosowanie do zmian klimatu. Do tego doszły obszary jak planowanie terenów zielonych, mieszkalnictwo komunalne, jak również zrównoważona turystyka i gospodarka nocna. Niniejsza regulacja jest bez wpływu na dochody oraz bez wpływu na wydatki miasta i otrzymała wczoraj pozytywną opinię Komisji Promocji. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca godzina 15.oo oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 557, uchwała w trybie dwóch czytań. Uchwała

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.

Druk 557, referuje Pani Magdalena Musiał, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, przepraszam, Zarządu Transportu Publicznego, tak jest.

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Niniejszy projekt zmiany uchwały dotyczącej ustalania strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat ma na celu realizację zapisów ustawy o działaczach opozycji

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zgodnie, z którymi samorząd terytorialny może udzielić pomocy osobom uprawnionym w zakresie chociażby między innymi udogodnień komunikacyjnych. Dlatego też do niniejszej, niniejszy projekt uchwały wprowadza abonament dla tych osób represjonowanych z powodów politycznych, jest to abonament w wysokości zero złotych. Oczywiście możliwość nabycia tego abonamentu jest jakby w chwili okazania legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz stosowny tytuł prawny również do tego pojazdu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Mam zgłoszenie mieszkańca, Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Witam serdecznie. Szanowni Radni! Panie Sekretarzu! Jedyny przedstawiciel UMK, ale bardzo szkoda, ponieważ strefa parkowania jest przyczyną podwyższenia cen usług. Uważam, że należałoby wyodrębnić też usługi, które są konieczne jak hydraulika, ogrodnictwo, budowlanka i inne takie rzeczy gdzie nie ma możliwości zmniejszania ceny właśnie przez wprowadzenie strefy. Abonament na strefę całościową jest całkowicie nieopłacalny, ponieważ należałoby wyssać w strefie A prawdę mówiąc całość miesiąca, czyli 20 dni roboczych żeby dopiero ten abonament był opłacalny. Abonament nie jest korzystny ze względu na to, że tak naprawdę podnoszą się ceny usług. Wspólnoty, budowlanka czy mieszkalnictwo jest obciążone, szkoda, że Pan idzie Panie Sekretarzu, ale szkoda, bo to jest ważne, bo to tak naprawdę potem nieścisłości społeczne się pojawiają właśnie przez to, że mieszkańcy w ogóle nie widzą, żeby miasto w jakiś sposób wychodziło im naprzeciw i właśnie obniżało koszty życia, a się okazuje, że cały czas podnosimy te koszty życia i fajnie by było znaleźć taką strefę gdzie faktycznie będzie można obniżać te koszty życia właśnie choćby nawet przez usługi konieczne, które są potrzebne, mieszkańcy będą musieli to mieć. Od początku powstania strefy parkingowej apelowałem o to, że tak naprawdę każda posesja powinna mieć jedno prywatne miejsce właśnie do wykorzystania na usługi, żeby nie podnosić wszelakich kosztów życia gdzie tak naprawdę wprowadzamy cały czas dodatkowe opodatkowania dla wspólnot, dla budynków. Jednocześnie chcemy żeby były tereny zielone, a to wszystko się wiąże z kosztami. Jeżeli nie neutralizujemy tych opłat w żaden sposób i nie ułatwiamy, nie udogadniamy tego, żeby tak naprawdę prowadzenie usługi w mieście Krakowie było opłacalne, nawet samo nieopłacalne jest przemieszczanie się po Krakowie. Przemieszczanie się po Krakowie to jest godzina straty. Firmy, które liczą mniej więcej w perspektywie czasu pracy całkowicie unikają możliwości wjeżdżania do Krakowa, co skutkuje tym, że tak naprawdę tylko duże firmy zaczynają prowadzić działalność w mieście Krakowie, a to podnosi cenę niebotycznie. Obecnie teraz przyjazd w ogóle złotej rączki czy kogokolwiek do naprawy to jest po prostu wyłożenie 200 do 500 zł za to, że w ogóle usługodawca czy monter, czy ktokolwiek podjedzie w ogóle pod jakąś posesję i tu powinny być jakieś, jakiś pomysł na to, żeby faktycznie firmy, bo firmy, usługi konieczne wykazują to, bo mają rachunki, są możliwe do zweryfikowania czy faktycznie prowadzą taką usługę, nie jest to żaden problem i wedle swojej działalności, wedle wydzielenia działalności właśnie koniecznych do utrzymania danej posesji powinny być zniżki dla właśnie firm wykonujących takie usługi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ja mam jeszcze tylko takie pytanie czy wiemy ile osób może objąć ten nowy abonament?

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał
Panie Przewodniczący trudno oszacować, z danych z zeszłego roku wynika oczywiście, że z roku na rok liczba tych osób jest coraz mniejsza, około, osób posiadających taką legitymację, to są dane z kwietnia zeszłego roku, to jest ponad 13 tys. osób, dzieląc jakby na cały kraj, dzieląc na województwa to około 860 na województwo. Ile w Krakowie to trudno powiedzieć, oszacować.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Dziękuję, nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku w trybie jednego czytania, druk numer 564. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 564 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do prowadzącego obrady.

Odwołanie Opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Dyrektor Beata Byszewska.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia – p. B. Byszewska
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Druk numer 564 dotyczy, jest to druk formalny, dotyczy projektu uchwały w sprawie odwołania Opiekunki Młodzieżowej Rady Krakowa. Przyjęcie uchwały o odwołaniu Opiekunki stało się konieczne z uwagi na zmiany Statutu Młodzieżowej Rady, który został przyjęty w grudniu 2024 roku. Statut ten wprowadzał zmiany w zakresie kryteriów ustanowienia takiego Opiekuna bądź Opiekunki Młodzieżowej Rady Krakowa i dwie istotne zmiany, które weszły to były wprowadzenie kryterium wykształcenia, druga, kadencyjności. Obecna Opiekunka, którą jest Pani Jadwiga Mizerska nie spełnia tych wymogów formalnych związanych z wyższym wykształceniem i z kadencyjnością. W związku z tym konieczne jest odwołanie jej ze stanowiska Opiekuna Młodzieżowej Rady. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę Pani Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Chciałam z tego miejsca bardzo podziękować Pani Jadwidze Mizerskiej, która wiem, że była wspaniałym opiekunem, dzieci ją uwielbiały, wiemy jak trudna to jest młodzież, bo to są tacy mali my, a wiemy jak my jesteśmy trudni. I myślę, że będzie bardzo ciężko znaleźć tak doświadczoną osobę na to stanowisko, bo Pani Jadwiga sama zasiadała w radzie, później była

opiekunem, jest studentką psychologii, niestety tutaj zmierzyliśmy się z tymi kwestiami formalnymi, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że to był wspaniały opiekun i życzę serdecznie dzieciakom, aby na miejsce Pani Jadwigi przyszedł ktoś równie wspaniały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu w trybie dwóch czytań.

Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Druk 565, referuje Dyrektor Mariusz Nawrot.

Dyrektor MCPU – p. M. Nawrot
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ulica Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia. Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie osoby przyjętej celem wytrzeźwienia na kwotę 453 zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego ustalają w formie uchwały wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z art. 42 powyższej ustawy opłata podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. Obwieszczając 5 lutego Minister Zdrowia ogłosił, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynosi po waloryzacji 453,57 zł. Dotychczasowa wysokość opłaty za pobyt to 437 zł została ustalona uchwałą z 20 marca 2024 roku Rady Miasta Krakowa. Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu miasta Krakowa, natomiast niniejsza uchwała nie wymaga zwiększenia zatrudnienia oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej i nie będzie powodować powstania innych dodatkowych kosztów. Na koniec takich kilka informacji obrazowych, statystycznych. Rocznie przyjmujemy prawie 8 tys. osób celem wytrzeźwienia, ta liczba w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie, spadła po pandemii, zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, mamy 13 % kobiet, obcokrajowcy ostatnio to 8 %, niepokoi wzrastająca corocznie liczba osób bezdomnych, to już jest prawie połowa oraz tzw. wielokrotnych, którzy przebywają u nas powyżej trzy razy w ciągu roku, ściągalność opłat wynosi niezmiennie od kilku lat około 30 %. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, do głosu zgłosił się mieszkaniec Rafał Magryś. Zapraszam Pana.

Pan Rafał Magryś
Miejsce, które mnie zmieniło. Wraz z podwyżką uważam, że to miejsce powinno objąć, być objęte lepszym monitoringiem, ponieważ dowóz obcokrajowców być może właśnie jest przez to bardzo mierny, że tak naprawdę można tam cudownie wyłączyć monitoring, jeżeli coś się dzieje nie tak jak chce tego obsługa. Niestety mam taką tendencję bardzo często, kiedy monitoring akurat mi może sprzyjać i to nie tylko miejski, policyjny jak i również w prokuraturach i wszędzie indziej, tak, że od tego się powinno zacząć, że tak naprawdę

powinno się usprawnić ten system, żeby nie był, nie miał możliwości zacierania jakichkolwiek śladów i żeby był precyzyjny. Dzięki temu być może uda się też zmienić przepis, zapis, bo tak naprawdę potem otrzymałem pismo, że Izba Wytrzeźwień nie jest uprawniona do pobierania pieniędzy z konta osoby, dostałem taką informację od Urzędu Skarbowego i najprawdopodobniej jest to też problem w ogóle z dostarczaniem tam obcokrajowców, ponieważ skoro my wewnątrz naszego kraju nie potrafimy pobrać należności, nie ma odpowiednich do tego przepisów, bo z tego, co wiem nic się nie zmieniło od tych prawie już 15 lat, 17 o ile dobrze pamiętam, nie jest to przyjemne wspomnienie, więc nie lubię się tam cofać, ale niestety jest ciągle żywe, choćby nawet pojawiło się teraz w naszym programie Bezpieczny Kraków gdzie się okazuje, że proponujemy aktywność mieszkańców w pomocy innym mieszkańcom, którzy mogą być pod wpływem upojenia i może dochodzić do czynów karalnych, a okazuje się, że tak naprawdę będąc również pod wpływem, alkoholu, chcąc zareagować poprawnie tak jak miała miejsce sytuacja, w której się tam znalazłem okazuje się, że właśnie działa to odwrotnie, ponieważ funkcjonariusze mają łatwość w oszacowaniu i porozumieniu się z osobą mówiącą w danym języku niż osobą czy grupą osób, która nie mówi w tym samym języku i jeszcze się wspiera wzajemnie w stosunku do jednej osoby gdzie ciężko jest udowodnić swoją rację. Tak samo będąc już tam na miejscu, kiedy się jest pojedynczą osobą nie ma możliwości odwołania się od postępowania, które się toczy. Powinno być tam miejsce, które też również proponowałem tutaj na komisariacie, jako pokój gniewu, gdzie właśnie, jako osoba pod wpływem alkoholu jestem w stanie złożyć jakiekolwiek oświadczenia, co choćby nawet uspokoi frustrację, że zostałem tam sprowadzony nieuczciwie, niesprawiedliwie, jest możliwość przeprowadzenia takiego postępowania zachowawczego, kiedy faktycznie nie jestem w stanie i w inny sposób tego zrobić i możliwość jest, że to uspokoi i całkowicie przeniesie natężenie frustracji w sytuacji, w której się człowiek znalazł, bo człowiek może się znaleźć w bardzo różnej sytuacji i być niesłusznie osądzony tylko, dlatego, że jest od niego wyczuwany alkohol w danym momencie, co może nie mieć żadnego wpływu na jego poczytalność i świadomość. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń z Rady w związku z powyższym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, ostateczny termin składania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku w trybie dwóch czytań.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2025.

Druk 571, referuje Pani Dyrektor Małgorzata Mrugała. Nie Pani Dyrektor, przepraszam bardzo, Pani Zastępca Dyrektora.

Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska, Powietrza i Klimatu – p. E. Olszowska – Dej
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały według druku 571 dotyczy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, co roku każda gmina w terminie do 31 marca taki program musi przygotować i zgodnie z kompetencją Rada Gminy ten dokument uchwala. Program ten obejmuje swoim zakresem zadania obligatoryjne, które wynikają z przepisów ustawowych, generalnie określają one działania, które należy podejmować w celu zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, ale też działania dotyczące kotów wolno żyjących, również odławiania zwierząt bezdomnych i wszelkie działania, które są podejmowane na terenie schroniska w celu opieki

nad tymi zwierzętami bezdomnymi. Oprócz tego też projekt ten zawiera opis działań fakultatywnych wynikających z konieczności podejmowania ich o charakterze takim edukacyjno – informacyjnym oraz działania, które mają na celu też opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz wykonywania zabiegów znakowania psów, które posiadają właściciela. Zgodnie z przepisami ustawowymi projekt ten został przekazany do opiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Dodatkowo projekt ten został również przekazany do zaopiniowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Otrzymaliśmy z tych wyżej wymienionych instytucji opinie pozytywne, natomiast niezależnie od tego dokument ten był poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w terminie od 3 do 24 stycznia, został z tych konsultacji sporządzony raport i przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa. Ponadto konsultacje odbyły się również z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Rada wyraziła swoją opinię jako pozytywną z uwagami. Wszelkie uwagi, które wpłynęły zarówno od Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w efekcie konsultacji zostały umieszczone w uzasadnieniu do dzisiejszego, dzisiaj referowanego projektu uchwały. W związku z tym ja nie będę Państwu teraz referować po kolei tych wszystkich uwag. Oczywiście podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe, realizacja całego programu w roku 2025 to będzie kwota 8.605.000, z tego 8,2 mln jest przeznaczone na wszelkie działania, które są podejmowane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Pozostałe środki w kwocie między 380 tys. są przeznaczone na działania oraz zabiegi weterynaryjne przeznaczone dla kotów wolno żyjących, one są również też tutaj w programie opisane, poza tym jest jeszcze kwota 25 tys. zł przeznaczona na wskazanie gospodarstwa rolnego, które ma na celu zapewnienie miejsca dla zagubionych, zaginionych zwierząt gospodarskich. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pani Radna Hańderek bardzo proszę.

Radna – p. J. Hańderek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja tylko chciałam powiedzieć, że sprawa była procedowana na Komisji Ochrony Środowiska, myśmy zaopiniowali pozytywnie i chciałam Państwa prosić o wsparcie, bo w momencie, kiedy zwłaszcza nie mamy Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzikich Zwierząt tutaj takie wsparcie to jest minimum. Poza tym to jest praca, która pozwala też odciążyć zarówno mieszkańców jak i różne organizacje i instytucje w naszym mieście, bo porządkuje tak naprawdę z jednej strony pomoc i działania na rzecz zwierząt w kryzysie bezdomności, ale również pomaga wszystkim mieszkańcom, mieszkankom miasta, bo bardzo często to jest też opieka nad zwierzętami, które po prostu żyją pośród nas, więc to jest ułatwienie tak naprawdę wielu działań i bardzo proszę o wsparcie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 572, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 572 minął

termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Uchwała, uchwałę referuje Dyrektor Dariusz Domajewski.

Pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. D. Domajewski
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Projekt uchwały zmieniającej powstał w związku z tym, że zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła zamiast obecnej części subwencji oświatowej pojęcie potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce zmiana ta oznacza konieczność zebrania większej ilości danych niezbędnych do prawidłowego naliczania i rozliczenia dotacji. Te formularze są załącznikami do projektu uchwały, a druga istotna, równie istotna zmiana jest zmiana nazwy Wydziału Edukacji na Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciał zabrać głos? Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 526, II czytanie projektu uchwały.

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.

Referuje Pani Dyrektor Anna Trembecka.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Do druku nie wpłynęły poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w dyskusji? Pan Radny Leśniak proszę bardzo.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam jeden problem z tym drukiem, ale wydaje mi się, że jest on istotny, ponieważ jest on obarczony trzema istotnymi wadami. W wyliczaniu wartości nieruchomości zostały użyte trzy operaty szacunkowe, zgodnie z ustawą długość ważności takich operatów to 12 miesięcy, natomiast każdy z tych trzech operatów ma więcej niż 12 miesięcy, czyli one są po prostu przeterminowane. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Bardzo proszę Panią Dyrektor o ustosunkowanie się. Jak potrzeba chwilę na sprawdzenie to nie ma problemu.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Pierwszy operat jest z lipca 2023, tak, natomiast po podjęciu uchwały/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Dyrektor proszę poprawić sobie mikrofony.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
/…/ po podjęciu uchwały będzie na nowo zlecony operat szacunkowy określający aktualną wartość. Ta wartość była wartością na dany moment, kiedy rozpoczęliśmy procedowanie całej sprawy. Stąd zawsze po uchwaleniu określonej bonifikaty jest ustalana nowa wartość, aktualny operat jest zlecany.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Czyli rozumiem, że tamten operat należy traktować jako poglądową wartość, a ona jest potem urealniana.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Tak, ona była na moment, kiedy rozpoczynaliśmy procedowanie. To znaczy tamte operaty są na moment, kiedy ten operat Państwu dostarczony odnośnie wartości lokali był już wzięty pod uwagę przy rozpoczęciu całej procedury i oni przedłożyli ten operat. Więc ten nie będzie aktualizowany, natomiast udział w spadku był określony na moment objęcia tego udziału. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy Pan Radny jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam odbycie II czytania. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały według druku 559, tryb dwóch czytań.

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia bonifikaty.

Referuje Pani Dyrektor Anna Trembecka.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt dotyczy uchylenia uchwały indywidualnej mocą, której Rada Miasta przyznała bonifikatę najemcom przy wykupie lokalu przy ulicy Smolki 9. Ta wysokość bonifikaty była określona na 36 %. Po podjęciu uchwały Wydział Skarbu poinformował wnioskodawcę o przyznanej bonifikacie zakreślając termin ustosunkowania się odnośnie przyjęcia przedstawionych warunków. Nie wpłynęła odpowiedź wnioskodawcy, czyli najemcy, jeden ze współnajemców poinformował telefonicznie, że rezygnuje z nabycia lokalu. Ze względu na to, że uchwała ta nie będzie mogła być zrealizowana uzasadnione jest jej uchylenie. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, nie widzę. W związku z tym stwierdzam odbycie I czytania projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 marca 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 560, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

I czytanie, referuje Pani Dyrektor Anna Trembecka.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt przewiduje bonifikatę 90 % z tytułu opłat za trwały zarząd, które są orzeczone na rzecz, ustanowione na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Dotyczy to Cmentarza Starego Podgórskiego. Tutaj mamy kilka działek o łącznej powierzchni 6.176 m, niemniej to są części, które objęte są w tej chwili uchwałą, części te łącznie stanowią około 301 m, pozostały teren cmentarza już jest oddany w trwały zarząd w roku 2022. Ponadto Rada Miasta również przyznała dla tego terenu bonifikatę 90 %, ten teren jest uzupełnieniem, położony w granicach ogrodzenia cmentarza. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, art. 84 ust. 3 pkt 1 jeżeli nieruchomość jest oddana między innymi na realizację urządzeń infrastruktury technicznej bądź innych celów publicznych właściwy organ może udzielić bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jako 0,3 % jeżeli Rada wyrazi na to zgodę. Realizowane zadania to zadania o charakterze celu publicznego, stąd uzasadnione jest udzielenie bonifikaty. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę wynosi 139.111 zł. W oparciu o tę wartość ustalone opłaty w wysokości 0,3 % stanowią kwotę 417,33 zł. Po podjęciu uchwały kwota z tytułu trwałego zarządu będzie wynosić 41,73 zł. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. W związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na datę 18 marca godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 marca 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku 585, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 %.

Druk 585, I czytanie, referuje Pani Dyrektor Anna Trembecka.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt przewiduje bonifikatę w wysokości 99 % od opłat rocznych należnych od Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w budynku Plac Na Stawach 3. Nieruchomość jest własnością gminy, użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa związane z lokalami, z sześcioma lokalami wyodrębnionymi i ten udział w użytkowaniu wieczystym w odpowiednich ułamkach przynależy do poszczególnych lokali. Jednocześnie ustala się wysokość opłat rocznych dotyczące lokalu 1, 24,89 zł, lokalu 2, 25,27, lokalu 3, 199,09, lokalu 4, 192,67 zł, lokal 16, 207,20, lokal 17, 207,55. Z wnioskiem o udzielenie bonifikaty wystąpił Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jak również Szef Krajowego Biura Wyborczego. Lokale te są, służą realizacji celu publicznego. Obecnie po dokonanym remoncie będą wykorzystywane na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lokal 1, 2, 16, 17, lokal 3 stanowi siedzibę Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie, lokal 4 siedzibę Oddziału ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Artykuł 73 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż właściwy organ może udzielić bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej Rady. Wobec argumentów przedstawionych we wnioskach zasadne jest udzielenie bonifikaty. Opłaty będą wynosić tak jak już czytałam na wstępie, termin wniesienia pozostaje bez zmian, jest to

termin ustawowy 31 marca obecnego roku. Rada też przyznała bonifikatę w ubiegłym roku z tytułu użytkowania wieczystego części z tych lokali. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, dziękuję, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 12 marca godzina 12.30, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 marca godzina 12.40. Mamy tutaj wniosek o dwa czytania, stąd takie terminy. Przechodzimy do druku 590, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 590 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na bezterminowe i nieodpłatne przekazanie Miastu Drohobycz w Ukrainie, na zasadzie nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, dokumentacji i kodów źródłowych do Systemu STRADOM.

Druk numer 590, referuje Sekretarz Pan Antoni Fryczek.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Druk 590 jak już wcześniej sygnalizowałem dotyczy propozycji przekazania na rzecz miasta Drohobycz licencji oraz dokumentacji kodów źródłowych do systemu STRADOM. Tutaj mamy taką sytuację, że w styczniu bodajże tego roku Mer Drohobycza Pan Taras Kuczma zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o przekazanie kopii systemu STRADOM oraz udzielenie wsparcia eksperckiego w jego wdrożeniu. Propozycja, którą składamy dotyczy przekazania nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do tego systemu wraz z dokumentacją i kodami źródłowymi. Jest to forma pomocy dla miasta Drohobycz, a docelowo także dla innych miast Ukrainy w zakresie rozwoju instytucjonalnego, w szczególności rozwoju metod i narzędzi zarządzania przez cele umożliwiających budowę i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania wspierającego rozwój jednostki samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo pojawiła się taka możliwość, żeby 18 marca sfinalizować tą umowę i jest to tak jak mówię forma wsparcia dla nie tylko miasta Drohobycza, ale również innych miast, które będą chciały z systemu, który w mieście Krakowie był wypracowywany przez lata, który nadal modernizujemy i którego nadal efektywnie wykorzystujemy. Jest szansa, żeby te miasta też z niego skorzystały, w związku z tym prosimy Wysoką Radę o wyrażenie zgody tak jak w tytule uchwały. Dziękuję

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze. Czy mamy prezentacje opinii komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa się zgłasza? Nie widzę. Zatem zapraszam Pana Rafała Magrysia do zabrania głosu.

Pan Rafał Magryś
Dlaczego nieodpłatnie i jak to się ma do programu cyberbezpieczeństwa, kiedy to jest system, który jest używany u nas, a równocześnie dajemy kody źródłowe i sposób zastosowania krajowi, który tak naprawdę nie jest w Unii Europejskiej i będzie teraz finansowany dosyć poważnie z innych źródeł. Tak, że sytuacja się cały czas zmienia, a nie rozumiem właśnie

tego nieodpłatnego udzielenia systemu, z którego korzystamy i jak tutaj jest rozwiązane z cyberbezpieczeństwem, bo to jest danie, komuś po prostu, przedstawienie po prostu gotowca, w jaki sposób działa system w innym kraju tak naprawdę.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dobrze, dziękuję. Czy będzie odniesienie się? Dobrze, dziękuję. Czy Państwo Radni będą jeszcze się zgłaszać, to proszę teraz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Po pierwsze przekazujemy system i kody do systemu, nie przekazujemy danych osobowych naszych mieszkańców, w związku z tym tutaj jakichś problemów z przetwarzaniem danych osobowych nie ma żadnych. Przekazujemy nieodpłatnie do, jest to nie pierwsza sytuacja gdzie chcemy wesprzeć naród ukraiński, który prowadzi wojnę z najeźdźcą i jest to jakby kolejna forma wsparcia ze strony miasta dla Ukrainy. Ustawa o samorządzie gminnym, teraz mówię z głowy, w artykule bodajże 10, chyba a/ dopuszcza przekazywanie wsparcia wspólnotom również poza granicami kraju i nie odnosi się ona do tego, znaczy nie limituje tej pomocy do krajów Unii Europejskiej, mówi o wspólnotach lokalnych poza granicami kraju państwa polskiego. Tak, że podstawa prawna jest jednoznaczna i ona w treści tej uchwały została wskazana. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. Ł. Maślona
Dziękuję bardzo. Nie widzę Państwa zgłoszeń, zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie jednego czytania według druku 539. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 539 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Podjęcie aktywnych działań mających na celu zabezpieczenie większej ilości sal lekcyjnych w budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 52.

Projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, referuje Pani Radna Anna Bałdyga. I mamy do druku złożoną poprawkę w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo!
Ja może zacznę od tej poprawki, ona faktycznie wpłynęła na bazie wczorajszej dyskusji na Komisji Edukacji. Obaj Panowie Dyrektorzy, których ta uchwała dotyczy mocno zaangażowali się w temat i częściowo ich uwagi zostały uwzględnione właśnie w tej poprawce. Natomiast nie zmieniają one głównego wydźwięku kierunku uchwały, która ni mniej ni więcej stwierdza, że pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły mają dzieci z obwodu do szkoły podstawowej przed licealistami czy kandydatami do liceum numer XXX. Uchwała wydawałaby się oczywista i w sumie byśmy jej nie podejmowali, nie proponowali gdyby nie fakt, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja gdzie w jednym budynku mieszczą się dwie placówki, nie są zespołem i w którymś momencie ambicje i tempo rozwoju obydwu zaczęło wzajemnie ze sobą kolidować. Chcemy to troszeczkę uporządkować, ta uchwała ma to zapewnić, bardzo proszę o poparcie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan Dyrektor chciał uzupełnić, bardzo proszę.

Pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. D. Domajewski
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Ja bardzo bym chciał podziękować Pani Przewodniczącej Bałdydze, Komisji Edukacji i Radzie za takie podejście do sprawy. Organem prowadzącym jest nie tylko, szkoły, jest nie tylko Prezydent, ale Gmina Miejska Kraków, w tym Rada Miasta Krakowa. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała to nie jest jakaś kategoryczna uchwała, ale ja odbieram to, jako wyraz współpracy, wyraz troski Radnych o mieszkańców, ponieważ mieszkańcy ci mający uczniów w obwodzie tej szkoły muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki. I Gmina jest organem prowadzącym dla tej szkoły, szkoła podstawowa ma określony obwód i dzieci mają prawo do niej uczęszczać i uczyć się w komfortowych warunkach. Natomiast liceum jest szkołą powiatową, w przypadku Krakowa wiadomo, że to jest ta sama jednostka, prowadząca, ten sam organ prowadzący, niemniej jednak uczniowie tam uczęszczający dostają się w wyniku konkurencyjnej rekrutacji. Nie ma żadnego przyporządkowania miejsca, nie ma żadnych punktów za bliskość miejsca zamieszkania. Dziękuję Państwu za podjęcie takiej inicjatywy, mam nadzieję, że ta uchwała nie będzie na tyle potrzebna, że znajdą się miejsca dla wszystkich. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń, w związku z powyższym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania nad projektem. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku w trybie jednego czytania, druk 542. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 542 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Referuje Pani Eliza Dydyńska – Czesak.

Skarga na Dyrektora.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
To jest skarga, która wyszła, to jest uchwała, która wyszła z Komisji Skarg w sprawie skargi na działanie pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. I my po przeanalizowaniu materiałów, jakie do nas wpłynęły uznaliśmy, że ta skarga jest bezzasadna i Państwa również prosiłabym o przychylenie się do naszej decyzji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 543, druk według jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 543 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Prezydenta.

Referuje Pan Radny Marek Hohenauer.

Radny – p. M. Hohenauer
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Komisja pochyliła się nad skargą na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i uznała tą skargę za bezzasadną. Bardzo proszę o poparcie tego druku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 544. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 544 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozpatrzenie petycji mieszkańców Bronowic Małych.

Druk 544, referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Jest to uchwała, którą podjęliśmy po przeanalizowaniu petycji mieszkańców, która wpłynęła do nas na Komisję Skarg w sprawie rozpatrzenia, w sprawie, powiem inaczej, w sprawie powstania zabudowy łanowej w Bronowicach Małych. I po przeanalizowaniu sprawy, sprawy, która w zasadzie też tutaj Państwo mieli z nią do czynienia na niejednej sesji uznaliśmy tą petycję za zasługującą na uwzględnienie i Państwa również bym prosiła o przychylenie się do naszej decyzji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 545, projekt jest jednoczytaniowy. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 545 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na Dyrektora Szkoły.

Referuje Pani Radna Anna Bałdyga.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo!
Po zapoznaniu się z dokumentacją komisja uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 573, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z

paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 573 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa.

Referuje Radny Łukasz Maślona, Pan Radny Maślona zapraszam do referowania druku.

Radny – p. Ł. Maślona

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!

W imieniu Klubu Kraków dla Mieszkańców chciałbym Państwa zachęcić do poparcia projektu uchwały, w którym chcielibyśmy osiągnąć efekt taki, że w Krakowie będą transparentne i przejrzyste konkursy na różne stanowiska dyrektorskie w wydziałach, jednostkach miejskich. Nigdy za dużo tej transparentności i przejrzystości i uważamy, że tego typu reguły powinny obowiązywać również w Krakowie, ponieważ są miasta, w których ten stopień transparentności jest dużo większy. W związku z tym wychodzimy z takim pomysłem, aby Pan Prezydent dostosował te zasady i aby one były w taki sposób tworzone przy ogłaszaniu nowych konkursów, bo oczywiście wiemy, że nie będzie to działało wstecz, aby przede wszystkim treść rozmów kwalifikacyjnych była dla mieszkańców dostępna, aby mieszkańcy mogli zapoznać się nie tylko z ogólnymi wynikami, nie tylko z wynikami testów, ale również z wynikami rozmów kwalifikacyjnych, które jak uczy nas doświadczenie troszkę mają niebagatelny wpływ na to, jakie są wyniki tychże konkursów. W związku z tym chcąc zachować pełną transparentność należałoby jednak tego typu rozwiązanie wprowadzić. Wiemy, że w miastach różnych w Polsce są realizowane zasady jawnych i przejrzystych konkursów, w związku z tym należałoby również iść tą drogą i zacząć po prostu realizować wolę mieszkańców, ponieważ to z tym problemem przyszli do nas też krakowianie, którzy trochę czują się zagubieni, jeśli są konkursy ogłaszane, są jakieś testy w ramach tych konkursów przeprowadzane, a okazuje się, że one do końca nie mają aż tak dużej wagi jak właśnie to, co waży najwięcej, a właśnie rozmowy kwalifikacyjne, w których jak zauważyliśmy bywa tak, że są one decydujące. Dlatego żeby w przyszłości uniknąć wszelkich wątpliwości wynikających z przeprowadzanych w ten sposób naborów należałoby właśnie dążyć do tego, że mamy pełen wgląd w to, co dzieje się w ramach takich konkursów. Oczywiście nie mówimy o tym, że one mają mieć charakter otwarty, na ten moment wystarczy, żeby nawet już po zakończeniu takiego konkursu był dostęp do zapisu z rozmów kwalifikacyjnych, które są w ich ramach przeprowadzane. Dziękuję i oczywiście bardzo Państwa proszę o głosowanie za tym projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek

Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan Radny Łukasz Gibała bardzo proszę.

Radny – p. Ł. Gibała

Szanowni Państwo ta uchwała oczywiście ma swój kontekst, nie bierze się z próżni. Mianowicie tym kontekstem jest niedawny konkurs, który wzbudził spore kontrowersje, konkurs na Rzecznika Praw Ucznia organizowany przez władzę wykonawczą, czyli przez Prezydenta, przez Aleksandra Miszalskiego. Wokół tego konkursu była ogromna burza medialna, w związku z tym, co ujawnił Poseł, jeden z Posłów Pan Łukasz Kmita, mianowicie ten konkurs wygrała osoba, która wypadła najgorzej na teście, natomiast jak twierdzą władze miasta wypadła najlepiej na rozmowie kwalifikacyjnej, ustnej rozmowie. Wielu dziennikarzy

w swoich artykułach opisywało to właśnie, jako taki przykład kuriozalny, też na forach pojawiały się takie informacje gdzie podważano uczciwość tego konkursu. W związku z tą złą atmosferą, która była wokół tego konkursu uważamy, że na przyszłość warto by było, żeby nie było żadnych wątpliwości, że konkursy w Krakowie organizowane przez Aleksandra Miszalskiego, przez Magistrat, przez Prezydenta mają zawsze charakter uczciwy. I ta nasza propozycja wychodzi naprzeciw właśnie tym problemom, bo jeśli oczywiście osoba, która wygrała konkurs na Rzeczniczkę Praw Ucznia wygrała ten konkurs ze względu na część ustną, a nie ma do tej części dostępu, a nie ma, bo te rozmownie nie były nagrywane w związku z tym nikt nie jest w stanie zweryfikować na ile właśnie te argumenty strony magistrackiej są trafne. Dlatego proponujemy, żeby konkursy, które będą organizowane w przyszłości na najwyższe stanowiska w naszym mieście miały właśnie taki charakter, że już na wstępie, zanim ktoś w ogóle się zgłosi do takiego konkursu w wymaganiach opisywać, że po prostu te rozmowy będą nagrywane, tak, żeby kandydaci musieli wyrazić zgodę, bo oczywiście jak nie wyrażą zgody to to by było niezgodne z przepisami, które w Polsce panują, tak żeby te rozmowy były zapisywane. To jest praktyka, która też często jest stosowana w wielu miejscach, że rozmowy kwalifikacyjne mają charakter właśnie wideo rozmów, są nagrywane, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak, żeby potem mieć do nich dostęp i wydaje się, że to jest też wyjście naprzeciw tej trudnej sytuacji, w jakiej po tym ostatnim konkursie znaleźliście się Państwo, mówię wprost do Platformy Obywatelskiej, bo to wy byliście krytykowani, więc też w waszym interesie to jest, żeby ten problem rozwiązać, ale przede wszystkim jest w interesie mieszkańców. Chyba wszyscy byśmy chcieli żeby było jak najmniej wątpliwości wokół tego, że konkursy, które są organizowane w Krakowie są w pełni uczciwe i w pełni przejrzyste. Stąd też stwierdziliśmy, że złożymy taki projekt uchwały i mam nadzieję, że możemy liczyć na poparcie wszystkich klubów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Anna Bałdyga jeszcze. Dobrze, jeśli mamy, bo Pana Dyrektora jeszcze nie było, zapraszam Pana Dyrektora Pawła Sularza w imieniu Prezydenta.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Sularz
Panie Przewodniczący! Szacowna Rado!
Pozwolę sobie przedstawić stanowisko Pana Prezydenta do zaprezentowanego druku. Stanowisko Pana Prezydenta jest negatywne przede wszystkim ze względów na okoliczności prawne. Ten, ta konstrukcja, która zmierza do tego, żeby nagrywać i upowszechniać etap ustny z naboru na stanowisko urzędnicze stoi w kolizji przynajmniej z trzema ustawami, z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z ustawą o pracownikach samorządowych i z kodeksem pracy. Nie ulega wątpliwości, że, żeby utrwalać i rozpowszechniać czyjś wizerunek musi być zgoda osoby zainteresowanej. Mówiąc tutaj o wizerunku mam na myśli nie tylko twarz czy też szerzej fizyczność, ale również głos. Skoro utrwalanie, rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga zgody zainteresowanego to ta zgoda musi być dobrowolna, ale nie wyrażenie tej zgody nie może przynosić dla tej osoby negatywnych konsekwencji. W związku z powyższym, jeżeli ktoś nie wyrazi zgody na utrwalanie i udostępnianie swojego wizerunku taka osoba nie będzie mogła zostać wyeliminowana z prawa do udziału w naborze czy też w konkursie, czyli bez względu na to czy ktoś udzieli tę zgodę lub nie udzieli tej zgody to i tak ma pełne prawo do udziału w konkursie. To możemy teraz przejść do ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawa o pracownikach samorządowych mówi nam o tym, iż pracodawca samorządowy w ofercie pracy określa warunki obligatoryjne naboru i one odnoszą się do takich zjawisk jak wykształcenie, staż pracy i do elementów fakultatywnych. Przy czym te elementy

fakultatywne, jako warunki, które musi spełnić kandydat muszą pozostać w ścisłej korelacji pomiędzy ofertą pracy, a rodzajem wykonywanej pracy. I właśnie ze względu na to, że te warunki fakultatywne muszą pozostać w korelacji z rodzajem pracy, a w dodatku jeszcze nie mogą pełnić dominującej roli względem warunków obligatoryjnych nie ma możliwości ustanowienia warunków przystąpienia do konkursu w postaci złożenia oświadczenia o zgodzie na nagrywanie, udostępnianie czyjegoś wizerunku. Możemy jeszcze na chwilę wrócić tutaj do ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Mamy, co prawda pewne wyłączenia dotyczące, kiedy możemy przetwarzać ten wizerunek i go udostępniać. Dotyczy to osób, które są publicznie znane oraz jeżeli czyjś wizerunek jest fragmentem większej całości. Ale zazwyczaj na nabory w konkursach do administracji nie startują znane postacie, a też trudno uznać, żeby ten kandydat, który jest istotą tego konkursu został zakwalifikowany do fragmentu większej całości. Więc te przesłanki wyłączające zgodę nie wchodzą tutaj w grę. Również na gruncie kodeksu pracy pomysł jest dość problematyczny, bo kodeks pracy nam precyzyjnie określa, czego przyszły pracodawca może wymagać od przyszłego pracownika w czasie naboru, imię i nazwisko, adres zamieszkania, staż pracy, dane do korespondencji, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie. Oczywiście pracodawca może wymagać innych dokumentów od przyszłego pracownika, ale pod warunkiem, że te dokumenty pozostają również w ścisłej korelacji z oferowaną pracą. Do tej kategorii oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i do tej kategorii utrwalenie tego wizerunku nie można zaliczyć. Naturalnie kandydat może z własnej inicjatywy przekazać przyszłemu pracodawcy określone dokumenty i wyrazić na to zgodę. Ale wracamy do tego, co mówiłem na początku, ta inicjatywa musi być po stronie pracownika i w dodatku jeszcze musi wyrazić na to zgodę. Jeżeli nie wyrazi zgody na utrwalanie oraz upowszechnianie swojego wizerunku też nie może być dotknięty negatywnymi sankcjami w postaci wyeliminowania go z naboru do administracji publicznej. Z tych względów projekt uchwały jest niewykonalny. Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. I wracamy do głosu Radnych, Pani Radna Anna Bałdyga zapraszam.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo!
Ja nie będę powtarzać tych argumentów prawnych, które wygłosił Pan Dyrektor Sularz, chociaż je w pełni popieram, natomiast chciałam zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, jeżeli pojedynczy przypadek konkursu na bardzo podstawowe stanowisko stanowi dla 43 osobowej Rady Miasta Krakowa, drugiego miasta, co do wielkości w Polsce, przyczynek do podejmowania specjalnej uchwały to ja bym naprawdę bardzo prosiła autorów, a zwłaszcza Pana Radnego Gibałę o to, aby zaprzestał takich praktyk. Jeżeli konkurs, o którym Pan wspominał wzbudził aż takie zainteresowanie, kontrowersje, a Pan dysponuje dowodami na temat tego, że nie został przeprowadzony w sposób obiektywny proszę to po prostu zgłosić, istnieją procedury podważania, a nawet powtarzania konkursów, jeśli nie są zrobione w sposób prawidłowy. Co do kwestii technicznych jak nagrać, udostępniać i czy w ogóle kandydat powinien, miałby obowiązek udostępniać zgodę, było dużo powiedziane, natomiast zwrócę uwagę jeszcze na aspekt tzw. kreatywny. Mówimy tutaj o wszelkich konkursach, są konkursy na stanowiska kierownicze, dyrektorskie i jeszcze w zasadzie na najbardziej strategiczne stanowiska. Bardzo często elementem konkursu jest zaprezentowanie pomysłów, autorskich pomysłów, koncepcji, strategii, pomysłów na restrukturyzację, w związku z tym nie wyobrażam sobie osobiście, aby tego typu rzeczy były publikowane później, może nawet realizowane w sytuacji też, gdy kandydat nie zostanie na przykład

przyjęty do pracy czy wszyscy kandydaci będą publikowani czy tylko ci, którzy skutecznie przejdą tą całą procedurę. Jakby za dużo jest tu wątpliwości, bardzo wątpliwa motywacja do podjęcia takiej uchwały. Zachęcam do głosowania przeciw. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Łukasz Gibała, drugie zgłoszenie, ale nie zgłosił Pan tego, nie może być w imieniu klubu po wystąpieniach klubowych, jak są Radnych, ma Pan dwie minuty, proszę o zabranie głosu.

Radny – p. Ł. Gibała
Wielokrotnie dopuszczaliśmy taką sytuację, że wystąpienia klubowe były w trakcie dyskusji, ale rozumiem, że Pan nie chce dopuścić, proszę uprzejmie, w takim razie zmieszczę się w dwóch minutach, a dokładnie w minucie pięćdziesięciu pięciu sekundach. Tak, jak chodzi o argument z praw autorskich to jest całkowicie chybiony, bo to jest jasne, że jeśli, jak dana osoba wyrazi zgodę to wtedy ten argument w ogóle odpada., bo inaczej to w ogóle nie moglibyśmy w telewizji oglądać na przykład zwykłego mieszkańca, który nie jest osobą publiczną, bo jakim cudem na przykład TVN czy TVP mogłoby nagrać setkę z nim, nagrywają tak, że on wyraża zgodę. I dlatego mogą upublicznić jego wizerunek. Jak chodzi o to czy tego typu zgody, czy można ich wymagać, czy to jest zgodne z prawem samorządowym i z prawem pracy to moim zdaniem oczywiście, że jest zgodne z prawem pracy, dlatego, że to będzie miało charakter dobrowolny wbrew temu, co Pan mówił, bo po prostu jak ktoś nie będzie chciał aspirować do takiego stanowiska to nie podpisze takiej zgody, tu nie ma żadnego przymusu. Ja nie wiem gdzie Pan tutaj widzi brak dobrowolności, bo Pan argumentował, że skoro to będzie jednym z argumentów przystąpienia do konkursu to w związku z tym to nie będzie dobrowolne. Jest dobrowolne, tak samo jak komuś płaca nie odpowiada na danym stanowisku to też jest dobrowolne, że może się zgodzić na taką płacę, jaką mu oferuje pracodawca, ale nie musi. Jak chodzi o kwestie związane z ustawą o samorządach tu też nie ma żadnej kolizji, dlatego to jest specyficzna praca, na przykład Rzecznik Praw Ucznia. Od kogoś takiego, kogo pracodawcą są mieszkańcy można wymagać trochę więcej jak chodzi o udostępnianie pewnych materiałów niż od osoby, która jest osobą prywatną. Natomiast najważniejszy argument jest taki, ta uchwała wyraźnie podkreśla, że apelujemy w niej do Prezydenta, że zobowiązujemy go do tego, żeby podjął wszelkie działania dopuszczalne w ramach prawa Panowie Dyrektorzy, wszelkie działania dopuszczalne w ramach prawa. W związku z tym, jeśli uważacie, że domaganie się zgód od wszystkich jest nielegalne, niezgodne z prawem to, chociaż zróbcie tak, żeby ci, którzy będą chcieli, żeby takie rozmowy były nagrywane i potem upublicznione, żeby mieli taką możliwość. I wtedy jak wystartuje ktoś, kto nie będzie się tego bał to będzie mógł się wtedy pochwalić jak on dobrze wypadł, a jak ktoś się nie będzie chciał pochwalić, bo będzie na przykład jakimś działaczem tej czy innej partii, który właśnie jest niekompetentny i będzie się bał/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję Panie Radny, Koniec czasu.

Radny – p. Ł. Gibała
/…/to będzie wiadomo, wszystko będzie jasne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Odpowiedź, bardzo proszę Pan Dyrektor, później Pan Radny Maciej Michałowski.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Sularz
Ja oczywiście nie będę powtarzał tych argumentów prawnych, których używałem wcześniej, ale jeszcze musimy się odnieść do takiego zjawiska jak ochrona danych osobowych. Do przetwarzania, gromadzenia i przetwarzania czyjegoś wizerunku musi być jasno sformułowana podstawa prawna. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych czy też unijnego rozporządzenia niewątpliwie wizerunek czy też głos będą uznane za dane osobowe zwłaszcza w połączeniu z takimi danymi jak imię i nazwisko czy też inne dane, które w toku naboru zostaną ujawnione, bo dane osobowe to nic innego jak pewna cecha czy też cechy, które, szczególne cechy, które pozwalają dokonać utożsamienia, cechy fizjologiczne, fizyczne, które pozwalają dokonać utożsamienia danej osoby. I teraz nagrywanie kandydata nie tylko musi, na gruncie tych dwóch aktów, o których wspomniałem najprawdopodobniej zostanie uznane za działanie nadmiarowe, zwłaszcza, że nie ma wyraźnej podstawy prawnej. Nawet, jeżeli odwołamy się tutaj do interesu administratora danych osobowych to dalej nie mamy legitymacji do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Oczywiście teoretycznie można sobie wyobrazić, że dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, ale ta zgoda też nie obowiązuje w sposób bezwzględny i dalej musi być osadzona w tym interesie prawnym administratora danych osobowych. Proszę też pamiętać o tym, że wizerunek, ale także głos to są dobra osobiste. Co prawda dawniej w orzecznictwie, dawniej w judykaturze na przykład głos, bo też mówimy tutaj o tym aspekcie, był traktowany, jako dobro osobiste odrębne od wizerunku. Teraz się ugruntowała taka ocena, która mówi o tym, że głos jest elementem wizerunku specyficznym, nie wizualnym, lecz dźwiękowym. Ale bez względna to jak będziemy kwalifikować ten głos w odniesieniu do wizerunku dalej mamy do czynienia z dobrami osobistymi, które są chronione na gruncie kodeksu cywilnego z art. 23 i 24. Jeżeli połączymy ten element wizerunku, jako dobra osobistego z innymi danymi no to pozwalają nam zawsze zidentyfikować kandydata. I ja rozumiem to, że powinniśmy zmierzać do jak najdalej idącej transparentności konkursów, natomiast każdy pomysł musi zostać skonfrontowany z konglomeratem przepisów prawnych, które nie zawsze ułatwiają osiągnięcie nawet słusznego celu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę o ciszę na sali, a na mównicę zapraszam Pana Radnego Macieja Michałowskiego.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam taki problem, że zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami i to jest problem, bo rozumiem zamysł Pana Radnego Łukasza Gibały żeby oczywiście były jak najbardziej transparentne te konkursy, ale zgadzam się też z narracją Pana Dyrektora Pawła Sularza, który jasno mówi, jakie są granice prawne i w których możemy się poruszać, jeżeli chodzi o konkursy na różne stanowiska. Więc problem mam taki, że się z każdym zgadzam. I tutaj jest też taka kwestia, że są osoby pojedyncze, zwykłe, które na zwykłe szeregowe stanowiska też chcą uczestniczyć w konkursach i takie osoby może też nie chcą żeby były po prostu publiczne. Boję się, że rejestrowanie takich konkursów mogłoby przyczynić się do tego, że byłoby mniej chętnych. Jednakże rozumiem oczywiście narrację Pana Łukasza Gibały, który chciałby transparentności tego. Pytanie mam takie do Pana Dyrektora Pawła Sularza, który w 100 % moim zdaniem miał rację w tym, co mówił, ale czy jest na przykład możliwość zawarcia takiego kompromisu gdzie protokoły z takich konkursów mogłyby być udostępniane na stronie BIP bez danych osobowych, poza osobą, która wygrała, bo trzeba podkreślić też to, że rzeczywiście ten przykład, który był tu tak podawany kontroli poselskiej Łukasza Kmity

trzeba pokazać to, że Urząd Miasta Krakowa niczego nie zataja i pełną dokumentację udostępnił, więc z tym problemu nie było. Pytanie takie czy można taki kompromis zawrzeć tak, żeby wszystkie strony były zadowolone, ale tak jak podkreślam, ze wszystkimi tutaj się zgadzam i z tym mam problem. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Też poza systemem prawnym jest aspekt ludzki, bo Panie Radny proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że zgodnie z tymi zasadami, które panują rozmowa jest w drugim etapie, załóżmy, że dojdzie do niego kilkanaście osób i te kilkanaście osób za chwilę wypłynie informacja, że się o tą pracę starają, po tych rozmowach. I teraz oni wracają do siebie do pracy i ich pracodawca mówi tak, zaraz, zaraz, to ty szukasz pracy gdzieindziej, czyli co, mam sobie już szukać. Znaczy wydaje mi się, że takie podejście, jakie jest w tej chwili w tej uchwale wygeneruje bardzo dużo problemów o charakterze personalnym dla osób, które startują, których szefowie dowiedzą się, że szukają pracy, albo zaczną szukać w ich miejsce kogoś innego, bo jeżeli pracownik szuka pracy to znaczy, że prawdopodobnie jest nielojalny, albo zamierza zmienić pracę, czyli traci pracownika. Więc wydaje mi się, że tak de facto na końcu, niezależnie od aspektów prawnych, to uderzy w tych, którzy startują, bo to jest mowa o wszystkich konkursach, od naboru na portiera i wszelakie stanowiska podstawowe do, właśnie był konkurs, właśnie był konkurs na portiernię, ale to dotyczy każdego jednego stanowiska, od najniżej szeregowego do dyrektorskiego. I teraz załóżmy sobie, że jest stanowisko specjalistyczne na przykład w ochronie środowiska, do Wydziału Kształtowania, tam są poszukiwane osoby o konkretnych kompetencjach, których zazwyczaj na rynku nie ma, one muszą przyjść skądś, znaczy powstają spore ryzyka dla tych ludzi, że w wyniku ujawnienia tego, że na przykład im rozmowa nie poszła, ludzka rzecz, ludzie się stresują, może im coś uciec, zapomną o przepisach, wyjdzie na to, że się nie znają, że nie mają kompetencji pomimo tego, że codziennie w pracy są fachowcami, że wygenerujemy dużo problemów. Ja powiem tak, że ryzyka negatywnych skutków takiego założenia są bardzo duże i prawdopodobnie spowodują, że duża część zainteresowanych pracą w Urzędzie w ogóle nie złoży podania, bo jeżeli ktoś ryzykuje u swojego pracodawcy, że będzie miał problemy z pracą, bo pracodawca poszuka sobie na jego miejsce kogoś innego, a tutaj nie dostanie zatrudnienia to on po prostu nie wystartuje. W konsekwencji zmniejszy się konkurencyjność. Ja powiem tak, w mojej ocenie rezolucja jest do poparcia, natomiast dzisiaj o tym rozmawiałem z Prezydentem Miasta, gdyby ona sugerowała dowolność, że ktoś, kto się zgłasza wyraża wolę i zgodę na to, bo to nie wynika z tej rezolucji. Gdyby w regulaminie naboru był taki zapis, że jest dopuszczenie nagrania rozmowy kwalifikacyjnej na wniosek tego, który startuje to w zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, ale to musiałoby być wyraźnie napisane, że w warunkach naboru dopuszcza się możliwość, że zainteresowany chce mieć udokumentowane to w formie nagrania audio i wideo. I wtedy w zasadzie nie ma problemu, bo nawet Prezydent uważam, że takie rozwiązanie można by było spróbować wprowadzić do wymogów konkursowych, znaczy ogłoszonych warunków na dane postępowanie. Natomiast wprowadzanie tego w formie obligu wywoła raczej więcej skutków negatywnych niż pozytywnych plus, to, co mówił Pan Dyrektor, konsekwencje prawne. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Drewnicki proszę. Tak, proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Mam prośbę do Przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej, aby Państwo złożyli taką poprawkę i my wtedy deklarujemy, my przyjmiemy ją, jako autopoprawkę, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, Pan już przed chwilą wyartykułował, co mogłoby w niej być, więc jeśli taka poprawka się pojawi to my deklarujemy, że w formie autopoprawki wtedy ją przyjmiemy.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Wracamy do kolejności zgłoszeń, Pan Radny Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Zgadzam się z tym zastrzeżeniem, że publikacja wszystkich przeprowadzonych rozmów może być wątpliwa. Natomiast uważam, że dobre byłoby gdyby taka dokumentacja była rzeczywiście tworzona, te rozmowy mogłyby być nagrywane w ramach normalnego postępowania konkursowego i normalnie, jako dokumenty w ramach zbieranych informacji po prostu zbierane. Jeżeli ktoś startuje w konkursie to już sam konkurs obliguje go do przedstawienia pewnych informacji, dokumentów, danych wrażliwych, również publikacji wizerunku, bo choćby zdjęcie w CV jest wizerunkiem. To nie jest jakaś liczba, imię i nazwisko tylko konkretny wizerunek, więc gdyby takie informacje w ramach prowadzonego postępowania były zbierane nie mam nic przeciwko. Natomiast błędem moim zdaniem byłoby ich publikowanie. Uważam, że takie dane być może powinny zostać zachowane w ramach dokumentów konkursowych, być dostępne ewentualnie w ramach prowadzonych kontroli czy to przez służby, przez instytucje czy być może nawet kontrole poselskie i to by było sądzę bardzo rozsądne. Natomiast rzeczywiście zawsze rodzą się pytania, jeżeli, ja wiem na czym to polega, znaczy ten pomysł, jakby pomóc ograniczyć możliwość manipulowania konkursem, ustawiania konkursów, natomiast pytanie czy to by się stało, nie wiem do końca, pod tym względem, że nawet jakby było to nagrywane i publikowane zawsze istniałoby ryzyko, że ktoś chcąc ustawić postępowanie, ja nie mówię tutaj o Urzędzie Miasta Krakowa w tej chwili, mówię jakby ogólnie z problemie, mógłby się zwyczajnie umówić na konkretne pytanie, konkretne odpowiedzi, potem nagranie wyszłoby fantastycznie i byłoby tylko utwierdzeniem w przekonaniu, że konkurs był prawidłowy, a ta osoba faktycznie odpowiedziała najlepiej. Więc tutaj nie wiem czy to by rozwiązało kłopot, natomiast ja chciałbym do Pana Dyrektora Sularza, mam jedno pytanie, bo Pan Dyrektor tutaj mówił, że nagrywanie, jako takie byłoby rejestracją wizerunku, byłoby nadmiarowe i nie ma tego zapisanego wprost w ustawodawstwie. To ja mam tylko takie pytanie czy w takim razie zbieranie zdjęć jest gdzieś zapisane w ustawodawstwie, bo zdaje się, że nie, ale być może się mylę, to jest dziedzina, od razu powiem, na której się nie znam, Pan Dyrektor sądzę ma znacznie większą wiedzę jako osoba bardzo doświadczona w Urzędzie, więc takie krótkie pytanie, na jakiej podstawie ustawowej można zbierać zdjęcia, a nie można zbierać załóżmy nagrań, które nie byłyby publikowane na przykład. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę Pana Dyrektora o odpowiedź.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Sularz
Słusznie Pan Przewodniczący w swojej wypowiedzi odwołał się do takiego pojęcia jak nadmiarowość. O ile, jeżeli ktoś przekazuje swoje zdjęcie to nie przekraczamy tej ingerencji w zakres praw chronionych, ktoś przekazuje zdjęcie w tym CV, my je gromadzimy, ale jednocześnie tego CV z tym zdjęciem nie udostępniamy. My tego nie udostępniamy. Zatem ustanawiamy pewne bariery ochronne w stosunku do tego zdjęcia. Tylko proszę zobaczyć, to jest tylko zdjęcie. Natomiast my mówimy tutaj o cały konglomeracie różnych danych, które są nam przekazywane w toku naboru, które są wytwarzane w toku naboru, bo to już jest twarz, charakter, mimika, zachowania, fizyczność, głos, wypowiedzi, treść tych wypowiedzi, imię i nazwisko, przebieg kariery, która będzie również przecież gdzieś utrwalona i udostępniana, czyli proszę zobaczyć, mamy tutaj do czytania tylko ze zdjęciem, a tutaj z całym konglomeratem różnych danych. I stąd mówimy tutaj o nadmiarowości. I tym pojęciem nadmiarowości również posługuje się rozporządzenie unijne RODO. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Zbigniew Kożuch.

Radny – p. Z. Kożuch
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak przysłuchuję się dyskusji i rzeczywiście, jeżeli problemem było zatrudnienie osoby na szeregowym, przepraszam, że tak powiem, stanowisku w Urzędzie to gratuluję. Natomiast trudno nie zgodzić się tu z dyrektorem, żeby konkurs, jest komisja konkursowa, która z tego, co wiem, ma obowiązek sporządzić protokół z rozmowy ustnej. I w tym momencie, jeżeli mielibyśmy udostępniać dane to myślę, że zgoda nie organu Rady tylko Sejmu Rzeczypospolitej musiałaby być konieczna, bo musielibyśmy udostępnić wszystkie życiorysy, zdjęcia kandydatów, całość, bo sama rozmowa kwalifikacyjna nie jest do końca adekwatna. I trudno, aby ktoś to dokładnie ocenił. Dlatego wydaje mi się, że ta rezolucja kierowana do Prezydenta jest, nie ma uwarunkowań ani możliwości realizacji z tego choćby względu, że musiano by udostępnić wszystkie dane osobowe każdego kandydata, wszystkie dane osobowe, łącznie to, co Pan Dyrektor tu mówił, o nadmiarowości. Więc trudno sobie wyobrazić, aby udostępniać życiorysy każdego kandydata, każdego, powtarzam, kandydata publicznie, bo to jednak rodziłoby poważne konsekwencje prawne. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Szanowni Państwo ja chciałem się podzielić opinią związków zawodowych, która do mnie wpłynęła, brzmi ona następująco: W związku z projektem uchwały kierunkowej dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej zapewnienia otwartości, konkurencyjności naborów organizowanych w Gminie Miejskiej Kraków poprzez utrwalenie wizerunku osób startujących w naborach i publiczne upowszechnianie tych nagrań jako przedstawiciele organizacji związkowych działających w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych chcielibyśmy wyrazić swoje zaniepokojenie kierunkami proponowanych zmian w procedowanych naborach. Poddajemy pod rozwagę Rady Miasta Krakowa konieczność ochrony praw pracowniczych oraz zgodności dobrostanu psychicznego osób ubiegających się o zatrudnienie w administracji samorządowej. Obawiamy się, że przyjęcie przedmiotowego trybu zniechęci do uczestniczenia w naborach na wolne stanowisk pracy, a pracowników już zatrudnionych do udziału w naborach wewnętrznych. Rozumiemy, że zachowanie konkurencyjności w naborach wymaga transparentności. Niemniej jednak wybór narzędzie do realizacji tego celu nie może odbywać się kosztem praw pracowniczych, praw przedmiotowych i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Przeciwko

proponowanym rozwiązaniom przemawia szereg regulacji prawnych, w tym prawo do ochrony wizerunku. Ogólnym dążeniem do zmian w prawodawstwie jest zapewnienie wszystkim osobom swobody w poszukiwaniu pracy i pracodawcy bez narażenia na ryzyko negatywnych skutków realizacji, rekrutacji, przepraszam. Tego typu, tak, ale, tego typu rodzaju regulacja wpłynie na zmniejszenie zainteresowania zatrudnieniem w administracji samorządowej, a tym samym obniży oczekiwaną konkurencyjność, która powinna charakteryzować procesy rekrutacyjne. I tą opinię podpisała Pani Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa i Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Miasta Krakowa. To są dwa związki reprezentatywne w Urzędzie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odnoszę takie wrażenie, że projektodawca postanowił poruszyć temat ważny, temat, który odkąd w zasadzie każdy z nas wchodzi na rynek zawodowy zawsze budzi jakieś emocje, czyli procesu rekrutacji, ale narzędzie, którego do tego chce użyć może spowodować, że trochę wyleje dziecko z kąpielą, bo rzeczywiście jest tak, że szereg osób idących do pracy i już pracujących chcąc zmienić pracę na 90 % nie przystąpi do konkursu, bo może ją potem stracić. Są osoby, które mogą się dodatkowo taką rzeczą stresować, znaczy to jest coś, co nie będzie występowało w żadnym innym miejscu tylko u nas ewentualnie. Wprowadzenie pomysłu, który tutaj złożył Przewodniczący mojego klubu uważam, że też jest złe. Dlaczego, bo jeśli wprowadzimy zasadę, że kto chce może się nagrać to skończy się na tym, że ten, co nie chce to będzie ten zły, na pewno będzie nieczysty. A jeśli nie no to, po co nagrywać, nie za bardzo to rozumiem, tą wariantowość. Przewodniczący mojego klubu troszkę mnie zaskoczył takim daleko idącym dziwnym pomysłem. Ja bym go osobiście nie popierał. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Pan Rafał Magryś, mieszkaniec. Pan Rafał ostatnio trzyma czterech minut lepiej niż niejeden Radny, więc myślę, że spokojnie.

Pan Rafał Magryś
Tak. Ja bym się tutaj zastanowił, bo to jest wybór pracownika, który ma być publiczną osobą, czyli tak naprawdę jego wizerunek będzie publikowany, tak samo jak ja teraz mogę tutaj Państwa nagrać bezpośrednio z zachowaniem, z dźwiękiem, ze wszystkim i to jest kandydat, który idzie na takie stanowisko. To nie jest żaden agent tajnej służby, który będzie, nie jest urzędnikiem, tak, ale było mówione, że potrzebny jest protokół, w komisjach też jest protokół, gdzie też wykrojone imiona i nazwiska, czyli może być nagrywanie z wykrojeniem odpowiednich rzeczy. Teraz Pan Radny wspomniał, że wybór, Pan Przewodniczący wybór nagrania, a i tak musi być sporządzony protokół. Więc będzie gwarant w takiej sytuacji, że protokół na pewno będzie sporządzony, bo jeżeli nie będzie tego nagrania to będzie można domniemywać, że coś mogło pójść tam nie tak. I wtedy jest protokół do weryfikacji i ten protokół wiadomo, że będzie musiał być zrobiony, bo to już będzie gwarantowało, że będzie musiał być pełen pakiet dokumentów, czyli albo nagranie, albo protokół. Dlaczego bym to podważał, ponieważ UMK działa w systemie horyzontalnym, system horyzontalny działa w oderwaniu od systemu demokratycznego, bo w systemie horyzontalnym główne decyzje podejmuje tylko kierownictwo i zarząd, nie podejmują obywatele, czyli mieszkańcy, czyli właściciele Urzędu Miasta, bo właścicielami jest każdy mieszkaniec. Ja jestem jedną akcją, tak można powiedzieć. I też by warto było żeby można było mieć zainteresowanie, nie każdy akcjonariusz jest zainteresowany taką samą dziedziną. Więc jeżeli by już powstał portal społeczności owy można by było udostępniać odpowiednim osobom, które są z danej kategorii na weryfikację faktycznie osoby czy można by było wybierać choćby nawet jakieś, jakiś zespół oceny z mieszkańców, która by mogła akurat podejmować decyzje odnośnie wyboru jakiegoś już stanowiska wyżej, czyli dyrektorskiego, kierowniczego, gdzie to jest faktycznie osoba, która będzie przedstawicielem tego społeczeństwa też. I tu jak najbardziej

można byłoby to zrobić. Tutaj mam też pytanie do Dyrektora, bo mówi Pan, że na rozmowach konkursowych przedstawiane są pomysły. Przepraszam Panie Dyrektorze, Panie Dyrektorze, a jak jest w Centrum, w Krakowskim Centrum Kontraktu, kiedy ja składam pomysł, jaka jest gwarancja, że moja twórczość intelektualna jest zabezpieczona, bo skoro ja, jako mieszkaniec nie mam zabezpieczonej twórczości intelektualnej to, dlaczego osoba kandydująca, która ma przedstawić, w jaki sposób ma działać, jeszcze jest minuta Panie Grzegorzu, ja wiem, że pospieszanie takie działa, dziękuję, dziękuję, pilnuję się, spokojnie. Więc, w jaki sposób tutaj jest zabezpieczenie tej twórczości intelektualnej, skoro my, jako mieszkańcy też budujemy sobie pewną historię i opinię odnośnie tego, że jeżeli chcielibyśmy kiedyś w przyszłości startować na jakieś stanowisko to tak naprawdę mamy złożone te projekty, czyli tutaj po prostu te projekty się daje. Czyli tak samo kandydat po prostu daje swój projekt, albo się sprzeda, odpowiednio się sprzeda, umiejętnie się sprzeda, żeby go kupić i to powinno społeczeństwo kupić, a nie tylko tak jak mówię, kierownictwo, bo teraz w tym systemie horyzontalnym z powiązaniami partyjnymi, z niewiedzą i bez protokołu tak naprawdę można podejrzewać wszystko o to, że jest domniemanie przestępstwa i ustawianie przetargu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem, proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam nieodparte wrażenie, że poruszono tu też wiele takich wątków, których w ogóle w tej treści uchwały nie ma. I może ja przytoczę zapisy, które w tej uchwale dokładnie są, ponieważ mówimy tu o podjęciu wszelkich możliwych i dozwolonych prawem działań, prowadzących do osiągnięcia stanu, w którym w naborach i w konkursach w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności na stanowiska urzędnicze w Magistracie, jeżeli będzie przeprowadzona na którymkolwiek etapie część ustna to znaczy oceniana rozmowa z kandydatem to żeby była ona rejestrowana za pomocą środków technicznych umożliwiających utrwalenie jej przebiegu, a następnie, żeby zapis tej rozmowy był publicznie dostępny. W treści uchwały my nawet nie mówimy o danych osobowych tych osób, które starają się na te kierownicze stanowiska, a Państwo cały czas tu zasłaniają się, cały czas tymi przepisami. Proszę zauważyć, co jest w treści uchwały, a co Państwo przedstawili w opinii prawnej i czego Państwo tak naprawdę bronią, gdzie tu jest mowa o tym, że należy udostępnić dane osobowe kandydata. Należy utrwalić przebieg rozmowy i żeby ona była ogólnodostępna w granicach prawa. Jeśli Państwo stwierdzą, można zanonimizować pewne rzeczy, można również w ten sposób zmodulować głos, że nawet nie będzie możliwe dostosowanie tego konkretnego głosu do konkretnego kandydata. Ale chodzi o to, żeby było robione to wszystko w sposób transparentny. Dlatego Panie Przewodniczący widzę, że nie wpłynęła jednak poprawka, o której wspomniał Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, w związku z tym ja bardzo proszę, aby zawiesić tę dyskusję i odwiesić ją po odbyciu dyskusji o godzinie 16.oo nad uchwałą w sprawie, projektem rezolucji w sprawie Wzgórza Madery tak, żebyśmy my, jako klub mogli odnieść się do tych uwag, które tutaj padły i żeby wyjść im naprzeciw. Dlatego bardzo proszę, żeby dać nam trochę czasu, bo Państwo jak widać nie pomogli nam w tym skoro twierdzili, że pomogą, jednak jest inaczej, wiemy doskonale, z czym to się wiąże, w związku z tym chciałbym, aby Państwo Radni też, zanim zagłosują za tym projektem, żeby zapoznali się z treścią, bo ta dyskusja tu w dużej części w ogóle była nie na temat. I o to apeluję, aby naprawdę na przyszłość również dyskutować i rozmawiać o tym, co jest istotne. Na pewno jeszcze też chciałem, jeśli chodzi o

kwestie dotyczące tego listu związków zawodowych podziękować za ten głos i tak jak wspomniałem odniesiemy się zapewne w autopoprawce tak, żeby rzeczywiście dotyczyło to głównie stanowisk kierowniczych, bo o te tak naprawdę zawsze jest najwięcej hałasu, a nie takich szeregowych naborów, które są realizowane w gminie, chociaż tu też kontrowersje są różne, natomiast myślę, że to nie jest kwestia też samych rozmów tylko raczej tego, czy ktoś do pewnych organizacji politycznych należy czy też nie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny ja chciałem tylko jedną rzecz zauważyć, dobrze, proszę.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Sularz
W takim razie mamy pewną nieadekwatność celu, który został sformułowany w projekcie uchwały z uzasadnieniem, dlatego, że Państwo mówicie o stanowiskach kierowniczych, podczas gdy przywołana w uzasadnieniu Pani Twaróg jest referentką. I z całym szacunkiem dla jej pozycji zawodowej jest tylko, albo aż referentką w rozumieniu przepisów prawa.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Panie Radny ja chciałem właśnie tylko zauważyć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o gromadzenie danych osobowych to na pewno jest tak, że każda instytucja może je gromadzić w takim wymiarze, jaki jest niezbędny do realizacji danego celu, ale w żadnym innym nie powinien. I gromadzenie wizerunku w formie nagrania nie jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu, dla mnie to jest zerojedynkowa sprawa.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący wobec tego mam do Pana taką prośbę, żeby Pan wskazał gdzie w treści projektu uchwały mówimy o utrwalaniu wizerunku, w którym konkretnie zdanie, gdzie literalnie jest napisane o utrwalaniu wizerunku. Podpowiem, nie ma.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze, dziękuję. Pan Radny Maciej Żmuda.

Radny – p. M. Żmuda
Szanowni Państwo!
Ja miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, bo wydaje mi się, że projekt jest wadliwy i marnujemy tutaj czas mówiąc o projekcie, który nie jest możliwy do realizacji w tej formie. Po raz któryś Radny Maślona wychodzi na mównicę i prosi kogoś, żeby za niego poprawił. Przygotował wadliwy dokument, a teraz oczekuje, że poprawka klubowa innego klubu wpłynie, że któryś z Radnych mu pomoże. Trzeba się zastanowić, jeśli zgłaszacie projekt wadliwy to nie oczekujcie, że ktoś będzie za was poprawiał potem ten dokument.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny w paragrafie 1 jest, rozmowa z kandydatem żeby była ona rejestrowana za pomocą środków technicznych. Czyli jak można rejestrować rozmowę bez rejestrowania wizerunku kandydata, nie za bardzo rozumiem, drugie wystąpienie Pan Radny Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Dzień dobry jeszcze raz. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja w związku z tym, że przynajmniej w toku dyskusji i ta strona sali i ta strona sali podnosi głównie to, że jest ta wątpliwość prawna, czy z drugiej strony związana z obawami ludzi o rejestrację i dostępność publiczną, ja złożyłem poprawkę żeby z paragrafu 1 wykreślić po prostu końcówkę samą, wykreślić, a następnie żeby zapis tej rozmowy był publicznie dostępny. Wszystko zostaje, czyli nagrywanie zostaje, ale jakby proponuję wykreślenie tego ostatniego sformułowania, żeby zapis rozmowy był publicznie dostępny, czyli w związku z tym wyglądałoby to tak, żeby było rejestrowane, ale nie byłoby publicznie dostępne. Jeżeli, jakby to idzie w kierunku tego, że skoro tutaj były podnoszone właśnie głównie zarzuty pod tym kątem no to po przyjęciu takiej poprawki spowodowałoby, że ten główny argument po prostu by, co do przeszkody, przestał jakby istnieć, a w ramach postępowania konkursowego byłoby to jasno stwierdzane, że po prostu przebieg jest rejestrowany, tak jak jest protokołowany i być może to rozwiąże problem. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Paderewska.

Radna – p. A. Paderewska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja miałam nie zabierać głosu, bo wszystkie argumenty wydaje się, że wybrzmiały, ale po informacji, po zabraniu głosu przez Pana Radnego Żmudę postanowiłam jednak wyjść na mównicę. Nie zgadzam się z tym, że marnujemy czas, ponieważ sama idea transparentności i jawności w życiu publicznych jest bardzo ważna. Być może ta uchwała nie jest doskonała, ale ten się nie myli, kto nic nie robi, to po pierwsze. Po drugie są możliwości i procedury, aby poprawki złożyć, a kazus Pani Aleksandry, która moim zdaniem również została w tym procesie skrzywdzona przez osoby starsze, doświadczone, które powinny dawać przykład swoim postępowaniem spowodował, że być może będzie to przyczynkiem do namysłu i refleksji nad tym, czy tak powinny przebiegać te konkursy i czy jeżeli kandydat, który być może ma zalety, zasługi w pewnych aspektach, które są dla Państwa ważne czy dla pracodawcy, ale wypada słabo nie powinien przystąpić do takiej rekrutacji za rok, za dwa. Tak, że tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Łukasz Maślona, pierwsze zgłoszenie.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący!
Tak, zgłosiłem się do wystąpienia indywidualnego, bo tak jak poprzednicy również miałem nie zabierać głosu, ale Pan Radny Żmuda mnie tutaj zmobilizował. Wydaje mi się, że kultura pracy nad uchwałami jest taka, że bez względu na przynależność do jakiegokolwiek klubu wszyscy staramy się stanowić dobre przepisy. I ja na tym zakończę i mam nadzieję, że takich wycieczek osobistych Pan sobie w przyszłości oszczędzi. I jeszcze jedno dodam, nie wiem jak u was w klubie, ale u nas referent nie jest równoznaczny z tym, że pisał tę uchwałę od A do Z. Myślę, że Pan już zdążył się zorientować, że tak bywa.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Zbigniew Kożuch, rezygnuje, dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Ale nie ma wniosku formalnego o przesunięcie dyskusji. Ale, dobrze, projektodawca, to jaj proszę mecenasa żeby powiedział czy mamy obowiązek przesunięcia czy nie. Mogę. Która oznacza zakończenie czytania projektu. Zgłoszenie było jak zacząłem czytać formułę, że zamykam, zgłoszenia nie było Panie Radny, więc nie wiem, co mam zrobić w tym wypadku. Tak, proszę pana o zabranie głosu.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo!
Ja zacznę oryginalnie, ja miałem się nie wypowiadać przy tym projekcie uchwały. Szanowni Państwo rozmawiamy o temacie naprawdę bardzo ważnym. Ja bym nie chciał, żeby transparentność w życiu publicznym była tylko i wyłącznie poruszana w czasie kampanii wyborczej, chociaż zresztą chyba mamy kampanię wyborczą. Więc ja mam taką gorącą prośbę, oczywiście Panie Przewodniczący Pan nic nie może, inaczej, nic nie musi, ale wszystko może. Klub, który zgłosił projekt poprosił Pana, aby Pan zawiesił procedowanie tej uchwały, aby mógł złożyć poprawki, to tylko od Pana woli, jest Pan politykiem, reprezentuje Pan partię Platformę Obywatelską, Obywatelską, mam nadzieję, że da Pan nam czas na złożenie odpowiedniej poprawki, tylko tyle i aż tyle, zobaczymy, co Pan postanowi, jaka będzie Pana decyzja.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Sekretarz proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja w odróżnieniu od innych nie powiem, że miałem nie występować, chociaż to jest prawda, miałem nie występować, ale a propos, bo tutaj padła taka propozycja złożenia poprawki, żeby nagrywać, ale nie upubliczniać. Szanowni Państwo jakbyśmy się wsłuchali w to, co mówił tutaj Pan Dyrektor wcześniej, myślę, co też chyba Pan Przewodniczący, na co zwrócił uwagę. Problem nie jest w samym nagrywaniu tylko w nadmiarowości przetwarzania danych osobowych. Pytanie jest, po co chcecie Państwo nagrywać? Może ktoś lubi nagrywać, rozumiem, ale musimy znaleźć podstawę prawną do nagrywania, czy to jest niezbędne, czy to jest potrzebne. Rozporządzenie unijne w sprawie RODO właśnie wyraźnie zakazuje organowi nadmiarowego przetwarzania danych osobowych, nadmiernego zbierania tych danych osobowych i też nie można mówić o tym, że my danych osobowych nie udostępniamy, że w uchwale nie ma w ogóle mowy o danych osobowych. Szanowni Państwo samo nagrywanie to już jest przetwarzanie danych osobowych, oglądanie tego nagrania to jest następne przetwarzanie danych osobowych, wszystko, co robimy z danymi osobowymi to jest przetwarzanie danych osobowych począwszy od samego nagrywania. Zatem problem tutaj główny jaki jest w tym temacie to nadmiarowość i zbędność przetwarzania danych osobowych, o którą wnioskujecie. I mam wrażenie, że również związki zawodowe na to zwróciły uwagę. Dziękuję. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo też usłyszałem takie zdanie, że to mogłoby dotyczyć tylko naborów na stanowiska urzędnicze, na początku było urzędnicze, 95 % stanowisk w tym Urzędzie, albo 98 to są stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze myślę, że od 3 do 5 %, nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale to mniej więcej taka liczba. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy wobec tej informacji, którą powziął projektodawca w chwili obecnej podtrzymuje chęć? Pan Łukasz Maślona bardzo proszę o informację, znaczy, że taka poprawka będzie niezgodna z prawem, ale bardzo proszę o wypowiedź z mównicy, że podtrzymuje Pan chęć złożenia takiej poprawki czy nie.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący oczywiście chcielibyśmy skonfrontować tę opinię z innymi opiniami, szczególnie radców prawnych, dlatego bardzo prosimy o to, aby taki czas jednak naszemu klubowi dać, aby do czasu zakończenia dyskusji dotyczącej rezolucji w sprawie Wzgórza Madery jednak wyznaczyć czas ewentualnie zgłaszania poprawek do tego druku i rozumiem, że wtedy druk byłby odwieszony, więc będziemy wdzięczni za tego typu przychylność. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze, dziękuję. W takim razie zawieszam ten punkt, będziemy go procedować po druku numer 562, który zaczynamy o 16.oo. Przechodzimy do druku 589, ale zanim do niego przejdziemy taka prośba do Państwa, żebyście pozostali na sali, bo po tych dwóch drukach rozpoczniemy głosowania tego, co już do tej pory omówiliśmy. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 589, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 589 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia.

Referuje Pani Radna Alicja Szczepańska, ale chyba jej nie widzę, czy ktoś w zastępstwie? Nie widzę, w związku z tym zawieszam ten punkt. Przechodzimy do druku 588, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 588 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym przez Przewodniczącego.

Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miasta Krakowa do negocjacji.

Referuje Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący!
Zgodnie z podziałem kompetencji i zakresem merytorycznym Komisja Planowania przedstawiła kandydata w imieniu Rady Miasta do zespołu ds. negocjacji ZPI na ulicy Dietla, jest to członek komisji Pan Radny Łukasz Maślona. Jak dotychczas nie było zgłoszonych propozycji innych kandydatur, proszę o poparcie tej uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Dalej nie widzę Pani Alicji Szczepańskiej w związku z tym 15 minut przerwy i przechodzimy do głosowania. Teraz? Nie ma osób na sali.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo zapraszam członków Komisji Ochrony Środowiska na dokończenie naszego posiedzenia do pokoju 206.

15-minutowa przerwa w obradach sesji.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Zapraszam Państwa na salę obrad. Szanowni Państwo proszę o sprawdzenie kworum. Szanowni Państwo na razie tylko 28 osób kworum kliknęło, a wydaje mi się, że jest więcej, więc proszę o odzwierciedlenie tego. Dziękuję. Klub Lewicy gotowy? Pan Przewodniczący Klubu Lewicy, klub gotowy? Gotowy. Klub Kraków dla Mieszkańców minuta, dobrze. Gotowy. Klub Prawa i Sprawiedliwości gotowy? Klub Koalicji Obywatelskiej? Dwie minuty. Jak czekamy jeszcze na kompletowanie Rady to jedna sprawa organizacyjna, może ten punkt odwiesimy o 15.50, żeby potem na 16.oo wejść już z następnym. Dobrze, o 15.50. Wolę mieć pewien margines gdyby znowu się rozlała dyskusja. Panie Przewodniczący jesteśmy gotowi. Szanowni Państwo przechodzimy do bloku głosowań. W pierwszej kolejności będziemy głosować projekt uchwały według druku 566, zmiany w budżecie. Kto z Państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 osób za, jedna osoba nie brała udziału. Uchwała została podjęta.

Następnie przechodzimy do głosowania projektu według druku 527 i tutaj mamy poprawki. Nie mamy nikogo chyba tak, nie mamy z Biura, bo tutaj prosimy o sugestie, co do, które poprawki idą jak daleko, żebyśmy mogli stwierdzić, które głosujemy w pierwszej kolejności, wedle kolejności, dobrze, w takim razie tutaj pierwsza poprawka to jest poprawka Pana Radnego Piotra Moskały. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Dobrze, proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący wobec przyjęcia poprawki Pana Radnego Moskały, a zważywszy, że to były nasze dwie poprawki tożsame, ja wycofuję poprawkę numer 1, która dotyczy tego samego obszaru, a zostawiam poprawkę numer 2.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do głosowania poprawki numer 2. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Ja poczekam na Pana Przewodniczącego, spokojnie. Dziękuję.

Poprawka została przyjęta, 37 za. Ja widziałem, że Pan Radny zagłosował, ale czekałem, aż skończy wycofywać. W takim razie mamy projekt uchwały z przyjętymi poprawkami. Poddaję pod głosowanie projekt, przepraszam, racja, bo to mamy plan, Pani Dyrektor zapraszam.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
To tylko króciutko zdanie. W związku z przyjęciem przez Radę poprawek zachodzi konieczność ponowienia czynności procedury planistycznej i odroczenie głosowania druku numer 527. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do druku 534, tutaj też mamy plan i też mamy poprawki, podobna sytuacja. Czy, w jakiej kolejności głosujemy poprawki, sugestie z Biura, czyli w kolejności. Czyli mamy poprawkę 1 i numer 2 Pani Agnieszki Pogody – Toty. Proszę Panią Radną.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Wycofuję poprawkę numer 2 w zakresie oczyszczalni z uwagi na wyjaśnienia tutaj pana geologa, przekonał nas do tego, że niestety takie coś nie może istnieć właśnie w Rajsku z uwagi również na osuwiska. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Radna to już motywację to można tutaj, w trybie głosowań teraz wycofanie. Szanowni Państwo w takim razie pozostaje poprawka numer 1, którą poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I oddaję głos Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni i Mieszkańcy!
W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa poprawki zachodzi konieczność ponowienia czynności procedury planistycznej i odroczenia głosowania druku numer 534. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do druku 551, nazwa skweru. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

35 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 558, nazwa ronda. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 564, odwołanie Opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

27 osób za, 0 przeciw, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 572. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za, 0 przeciw, 0 się osób wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 526. Wyrażenie zgody. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za, 2 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 585. Kto z Państwa jest, przepraszam, tu mamy wniosek o drugie czytanie. Kto z Państwa z głosem za, kto z głosem przeciw wprowadzeniu do II czytania? Druk bonifikata 99 %, druk numer 585. Nie widzę głosów ani za, ani przeciw. W związku z tym poddaję wprowadzenie do II czytania pod głosowanie. Kto z Państwa za proszę o głosowanie. Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że wprowadziliśmy druk do II czytania. Oddaję głos Panu Sekretarzowi.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Do przedmiotowego projektu uchwały nie została złożona autopoprawka, nie wpłynęły też poprawki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. W takiej sytuacji przechodzimy do, stwierdzam odbycie II czytania i przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 590. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 osób za. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 539, tutaj mamy poprawkę, to jest w formie poprawki Koalicji Obywatelskiej do druku, w związku z tym w pierwszej kolejności poddajemy pod głosowanie poprawkę. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

28 osób za, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W związku z tym poddaję druku 539 pod głosowanie wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

30 osób za, 0 przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 542. Wchodzimy w głosowania skarg. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 543. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do rozpatrzenia petycji według druku 544. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 545. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało.

Teraz przechodzimy do **druku 589**, odwieszam go i bardzo proszę Panią Radną Owcę o zreferowanie w imieniu, jako przedstawiciel Komisji Zdrowia.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Zdrowia chciałabym zreferować druk projektu uchwały, który proponuje na Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Edytę Nowak. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję? Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 588. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

24 osoby za, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że, bardzo proszę o wydruk. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Pan Łukasz Gibała obecny jest na sali, następnie Pani Paderewska obecna na sali, Pan Włodzimierz Pietrus obecny na sali, Pan Edward Porębski obecny na sali, Pan, tak, ale proszę jeszcze raz o przewinięcie, Pan Ciechowski obecny na sali, Pani Drabik nieobecna, Pan Michał Drewnicki obecny na sali, Pan Kękuś obecny na sali, Pani Kot obecna na sali i Pani Kucharska obecna na sali, Pan Maciej Michałowski obecny na sali, Pan Michał Starobrat obecny, Pan Radny Sobieraj obecny i Pan Radny Sułowski obecny. Proszę o zaprotokołowanie, że w czasie głosowania byli obecni na sali. Dziękuję. Jakiś błąd popełniłem, to proszę. Jest Pan na sali. Tak jest. Szanowni Państwo do godziny 15.50 ogłaszam przerwę, wtedy odwiesimy pierwszy druk, będzie to druk 573, a później przejdziemy do druku nieomówionego jeszcze. Dziękuję. Do 15.50.

Przerwa w obradach sesji do godziny 15.50.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Czy Klub Lewicy jest gotowy? Gotowy. Klub Kraków dla Mieszkańców gotowy? Gotowy. Klub Prawo i Sprawiedliwość gotowy? Klub Koalicji gotowy. To Szanowni Państwo wznawiam XXI Sesję Rady Miasta Krakowa. Przechodzimy do wznowienia **druku, procedowania druku 573.** Wpłynęły do druku dwie poprawki, ponownie otwieram dyskusję. Proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Z racji tego, że mieliśmy czas, przygotowaliśmy poprawkę, pozwolą Państwo, że zacytuję. Ta poprawka jest wynikiem dyskusji, która odbyła się tu na sesji, w związku z tym ten paragraf 1 w tejże uchwale przyjmuje w nowym brzmieniu taką oto postać: Ustala się do Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych i dozwolonych prawem działań prowadzących do osiągnięcia stanu, w którym w konkursach w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków na stanowiska kierownicze oraz pełnomocników Prezydenta Miasta Krakowa, jeżeli będzie przeprowadzona, na którymkolwiek etapie część ustna to znaczy oceniana rozmowa z kandydatem to żeby była ona rejestrowana za pomocą środków technicznych umożliwiających utrwalenie jej przebiegu. Koniec. Ta poprawka de facto konsumuje to, co również w swojej poprawce wskazał Pan Radny Drewnicki. W uzasadnieniu natomiast, uzasadnienie również oczywiście adekwatnie ulega zmianie, ja odczytam. Wnioskodawcy mając na uwadze zasadę otwartości i konkurencyjności przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków oraz pełnomocników Prezydenta Miasta Krakowa, a także zasadę jawności działania postulują, aby przyjęte rozwiązania umożliwiały rejestrowanie przebiegu etapu ustnego tak, aby w przyszłości była możliwość ewentualnego porównania wyników tej części z protokołem z przeprowadzonego konkursu. W szczególności wnioskodawcy postulują zmianę odpowiednich przepisów dotyczących regulaminów naboru pracowników w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, w tym wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych. I Szanowni Państwo teraz te wszelkie wątpliwości, które Państwo podnosili wydaje się, że zostały skonsumowane w tej poprawce, więc liczę, że Państwo tak jak deklarowali, jeśli pewne korekty będą, przynajmniej część z Państwa tak deklarowała, że ten projekt uchwały poprą i o to gorąco apeluję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Ciechowski proszę.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Bardzo bym prosił o opinię prawną do tej poprawki, czyli jeżeli poprawka zostanie przyjęta projekt uchwały będzie zgodny z opinią prawną, czy będzie zgodny z prawem. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Pogoda – Tota wycofuje głos, w związku z tym zapraszam Pana Dyrektora Pawła Sularza.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Sularz
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ta autopoprawka nie usuwa w żaden sposób wątpliwości, które zostały uprzednio sformułowane przeze mnie. Stąd opinia Pana Prezydenta jest negatywna do tej autopoprawki. Nadal mamy niejasny cel przetwarzania danych osobowych, nadal mamy niejasną podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych i nadal mamy nieproporcjonalność działania polegającą na ingerencji w dane osobowe w stosunku do celu, jakim pracodawca chce osiągnąć. I też mam wrażenie, ale to mówię tutaj o pewnym wrażeniu, że pewne głosy, które padały na sali nie zostały skonsumowane w tej autopoprawce, dlatego, że nie ma tam na przykład mowy o tym, że jeżeli zgoda miałaby być wyrażona na przetwarzanie takich danych miałaby mieć charakter dobrowolny, bo inaczej nie ma takiej możliwości. Nikt, kto nie złoży zgody nie może z tego tytułu doznać negatywnego skutku, który będzie umniejszał prawa tej osobie. W związku z tym ona w wymiarze prakseologicznym autopoprawka niczego nie wnosi dla poprawy transparentności naborów o ile taki cel był sformułowany. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Jedynie musimy powiedzieć, że to chodzi o poprawki, bo tu autopoprawki nie mieliśmy. Proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Panie Dyrektorze Pan doskonale wie, że uchwała kierunkowa rządzi się swoimi prawami. Pan żąda od nas, aby w tej uchwale wpisać tak daleko idące szczegółowe zapisy, które sprawią, że w przyszłości ona zostanie od razu przez Wojewodę uchylona, jako zbyt daleko idąca. W związku z tym też bądźmy poważni, w uchwale kierunkowej bardzo wyraźnie jest zapisane, że zobowiązuje Rada Prezydenta do podjęcia prawem dopuszczalnych działań. My rozumiemy Pana stanowisko, ale dajmy sobie szansę żeby się zweryfikować. Jeśli uznają Państwo, że tej uchwały z jakiegoś powodu zrealizować się nie da to przecież nikt Państwa do odpowiedzialności z tego tytułu pociągał nie będzie. Natomiast na ten moment w naszej opinii jest możliwość realizacji tych zapisów, które są w poprawce, nie w autopoprawce, to jest poprawka, o której poparcie będę Państwa prosił. Natomiast tak jak mówię, trudno się zgodzić z Pana słowami, ponieważ jakby aż daleko szczegółowe zapisy zawsze narażą później w przyszłości Radę na to, że Wojewoda będzie wszczynał postępowanie względem tejże uchwały. W związku z tym to było nierealne. Można było oczywiście to wszystko wpisać w uzasadnieniu, ale jakby to jest też na zasadzie takiej, że uzasadnienia nie są publikowane. Więc jest tylko główna treść uchwały i ona w naszej opinii w tym momencie jest już w takim brzmieniu, w którym konsumujemy w sposób maksymalny Państwa uwagi.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I teraz sami musimy rozstrzygnąć czy naszym zdaniem to jest okej, czynie okej te poprawki i ta uchwała. W związku z tym poddajemy ją pod głosowanie. Przegłosujmy, przegłosujmy. Państwa kluby są gotowe? Szanowni Państwo w pierwszej kolejności będziemy głosować poprawkę Pana Radnego Drewnickiego, bowiem wpłynęła, jako pierwsza. Czyli rozumiem, że Pan rozważa jej wycofanie, jeśli przejdzie ta, bo to o to chodzi. W takim razie w pierwszej kolejności będziemy głosować poprawkę Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

12 za, 0 przeciw, 6 osób się wstrzymało, 17 osób nie brało udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Prosimy o wydruk. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ, przepraszam, jeśli kogoś widzę to Piotr Moskała jest obecny rzeczywiście, Pan Marek Sobieraj, nie widzę go, tak, że nie mogę go przeczytać, jak ktoś jest taki to proszę mówić. Jeszcze raz puścimy listę i zobaczymy. Czy możemy jeszcze raz przewinąć listę? Pan Radny Kękuś jest obecny, zgadza się. Jeśli kogoś pominąłem, a był obecny to proszę mi to zgłosić, wyczytam do protokołu, ale innych osób nie stwierdziłem, żeby były na sali w czasie głosowania i nie nacisnęły przycisku. Bardzo proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W związku z przyjęciem dalej idącej poprawki Klubu Kraków dla Mieszkańców ja swoją poprawkę wycofuję, bo ta treść została po prostu skonsumowana w tamtej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Tak, dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania druku numer 573. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

11 za, 21 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję, prosimy o wydruk. Pan Radny Ciechowski jest obecny, Pan Radny Kękuś obecny, Pani Radna Paderewska obecna. Dziękuję. Przechodzimy **do druku 562**, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały numer druku 562 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Referuje Pan Radny Grzegorz Garboliński.

Radny – p. G. Garboliński
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Sekretarzu! Szanowni Państwo Radni!
Ten projekt uchwały stanowczo wyraża wolę Rady Miasta Krakowa w zakresie omawianych w nim działek. Jest on odpowiedzią na wieloletnią walkę mieszkańców, mieszkańców, którzy własnymi rękami i własnymi środkami od czterech dekad zajmują się tym fragmentem zieleni na Wzgórzu Madera w Podgórzu Duchackim. Fragmentem zieleni, który, jeśli byli Państwo na miejscu to na pewno doskonale wiedzą jest dzisiaj niezwykle zadbany, mieszczą się na nim ogrody działkowe, mieszczą się altany, domki letniskowe, ale 40 lat temu na tym terenie mieściło się wysypisko śmieci. I te 40 lat transformacji, dbania o ten teren do takiego stanu, w jakim możemy oglądać go dzisiaj to dla wielu z tych osób, z tych mieszkańców praktycznie całe życie. Nie dziwi, więc fakt, że kiedy w poprzedniej kadencji Pan, za czasów Pana Prezydenta Majchrowskiego pojawił się taki pomysł, aby ten obszar zabudować mieszkańcy się po prostu przestraszyli. Ten pomysł na szczęście nie został wówczas zrealizowany, miasto się z niego wycofało, ale ta obawa mieszkańców nie minęła. I ja się bardzo cieszę z deklaracji Pana Prezydenta Miszalskiego, którą złożył podczas ławki dialogu w dzielnicy XI, co, do, że ten teren nie zostanie zabudowany, co do tego, że mieszkańcy tych działek nie utracą. Nie wiemy jednak tak naprawdę, jaka będzie rzeczywistość polityczna w Krakowie za 15 czy 20 lat i czy jakakolwiek przyszła władza, która kiedyś w Krakowie przyjdzie nie zechce wrócić do tego pomysłu. I jedynym rozwiązaniem, które możemy tutaj zaproponować, jedynym rozwiązaniem, które przyniesie skutek długoterminowo w perspektywie dekad jest tak naprawdę zmiana w planie miejscowym. W obowiązującym aktualnie planie miejscowym Bonarka z 2006 roku ten cztery działki przeznaczone są na obszarze oznaczonym, jako

zabudowa wielorodzinna z usługami, a Wydział Skarbu Miasta zawiera z mieszkańcami, z mieszkańcami, którzy wynajmują te 142 działki umowy dzierżawy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i te dwa czynniki uzasadniają tak naprawdę obawę mieszkańców, uzasadniają ich niepokój. W referowanym projekcie uchwały zobowiązujemy Wydział Planowania Przestrzennego do wykonania analizy zasadności utworzenia na tym planie nowego planu miejscowego na tym terenie, planu miejscowego Wzgórza Madera, planu, który miałby przeznaczyć te cztery działki pod zieleń działkową. Taka zmiana nie tylko pozwoliłaby na to, aby, nie tylko pozwoliłaby na to, aby zabezpieczyć te działki przed zabudową, ale także zlikwidowałaby jedną z przeszkód, które stoją dzisiaj przed mieszkańcami w zakresie założenia tam prawdziwego rodzinnego ogrodu działkowego, o co też walczą od wielu lat. Ogrody działkowe jak wiemy to dzisiaj w Krakowie teren deficytowy, dużo mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, pełnią one ważną funkcję społeczną, ważną funkcję integracyjną, szczególnie, jeśli mówimy o seniorach, dla których niejednokrotnie są jedyną motywacją do tego, aby po prostu aktywizować się, spotykać, integrować, są jedyną okazją do tego, aby wychodzić bloków, bloków, których w Podgórzu Duchackim mamy niemało. Ja bardzo dziękuję Państwu za to, że wczoraj na Komisji Planowania Przestrzennego pozytywnie zaopiniowaliśmy jednogłośnie ten projekt uchwały. Bardzo dziękuję w imieniu działowców, choć na pewno zrobią to sami i bardzo dziękuję przede wszystkim działkowcom, bo to Państwa praca doprowadziła do tego, że dzisiaj jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby ten teren zabezpieczyć. Bardzo proszę o poparcie tej uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy mamy stanowiska klubów? Proszę Pan Łukasz Gibała.

Radny – p. Ł. Gibała
Szanowni Państwo!
Ja ten temat doskonale znam, bo Państwo byli u mnie jeszcze w zeszłej kadencji, dwukrotnie, co najmniej się widzieliśmy osobiście. Wtedy rzeczywiście Państwo byli przerażeni, zmartwieni ryzykiem zabudowy tych obszarów, zainterweniowałem, skutecznie zainterweniowaliśmy, wspólnie działaliśmy, udało się to wtedy ochronić, ale chodzi o to, żeby w przyszłości również te tereny były chronione. Kraków niestety jest miastem coraz bardziej betonowym, więc potrzebujemy zieleni, potrzebujemy właśnie takich ogródków działkowych. Z tej mównicy chciałem pochylić czoła przed Państwa zaangażowaniem, ciężką pracą przed wszystkim dobrym, co zrobiliście dla tego obszaru. Naprawdę, takich miejsc właśnie potrzebujemy. Bardzo Państwu dziękuję i myślę, że na pewno nam się te tereny wspólnie uda ochronić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń z innych klubów, dlatego przystępujemy do zgłoszeń Radnych, Pan Michał Starobrat proszę.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Drodzy Mieszkańcy! Nieobecna Pani Prezydent! Dlaczego mówię nieobecna, ponieważ całe to zamieszanie i słuszna idea, o której teraz rozmawiamy i dziękuję Państwu Radnym za zgłoszenie tego projektu uchwały, który bezapelacyjnie wymaga poparcia, cały ten problem polega na tym, że nie jest to historia poprzedniej kadencji Panie Radny, to nie jest tak, że to Prezydent Majchrowski chciał stawiać tylko i wyłącznie tam bloki i ma Pan tą wiedzę i ma Pan świadomość, że ten pomysł był

również niestety w tej kadencji i niestety on był dosyć świeży. I na ostatnim spotkaniu z Panem Prezydentem Mazurem, Pan Prezydent Mazur, który obiecał nam ochronić tereny zielone w miejscowym planie zagospodarowania Wola Duchacka – Zachód szczerze i uczciwie przedstawił sytuację, że niestety w mieście niestety toczy się procedura analizy czy te tereny nie mogłyby być wykorzystane pod zabudowę komunalną. Ja dotarłem do takiej opinii, dlatego prosiłem Panią Prezydent Klaman o to, aby uczestniczyła w tej dyskusji, niestety Pani Prezydent nie ma, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie w trakcie dyskusji, ponieważ to Wydział Pani Prezydent Klaman 28 lutego tego roku zaopiniował negatywnie przystąpienie do tego miejscowego planu pisząc w swojej opinii, że to są tereny, które miasto powinno wykorzystać pod zabudowę komunalną i że miasto jest w trudnej sytuacji finansowej, jeżeli będziemy oddawać takie tereny, które już możemy zabudowywać, a nie stać nas na inne, to miasto nie wywiąże się ze swojego obowiązku budowy bloków komunalnych. Ja przyznam się szczerze, że czytałem to i oczy przecierałem ze zdziwienia, ponieważ ten pomysł już był wałkowany w poprzednich latach. To Pan Radny Łukasz Gibała pomagał mieszkańcom, co Państwo walczyli chyba jeszcze od lat ho, ho, ho, tam były robione badania, tam były robione analizy, było bardzo duże parcie żeby powstały bloki i całe szczęście te bloki nie powstały. I nie jest to Panie Radny tak jak Pan mówi tylko i wyłącznie historia Pana Prezydenta Majchrowskiego, bo ja powołuję się na opinię z 28 lutego, opinię Wydziału Mieszkalnictwa. Więc Szanowni Państwo ja zwracam się tutaj w stronę Państwa mieszkańców, ten temat zniknie w końcu, kiedy Pani Prezydent Klaman, która jest odpowiedzialna aktualnie za budowę, za mieszkalnictwo w Krakowie, w tym za budowę mieszkań komunalnych, dzień dobry, witam Pani Prezydent, wyjdzie i powie jedno, to Pani Prezydent ja powtórzę. Pani Prezydent 28 lutego tego roku Wydział Mieszkalnictwa wydał negatywną opinię do przystąpienia do miejscowego planu Wzgórze Madera, opiniując negatywnie podał jako przykład wykorzystania tego terenu pod zabudowę komunalną. My mieszkańcy, Państwo, jako użytkownicy ogródków działkowych oczekują, można powiedzieć, od Pani, aby wyszła Pani dzisiaj tutaj na mównicę i powiedziała, tak, 28 lutego tego roku Wydział Mieszkalnictwa może i wydał negatywną opinię, ale ja, jako zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, który zadeklarował, że tam bloków nie będzie, jako zastępca Prezydenta, która odpowiada za mieszkalnictwo w Krakowie gwarantuje Państwu, że za mojej kadencji bloków komunalnych tam nie będzie. Tylko tyle i aż tyle. Szanowni Państwo, ci Państwo, którzy użytkują te ogródki działkowe, im się po prostu należy ten teren, nie róbmy tam żadnych badań, nie róbmy tam żadnych wycen pod ewentualną remediację terenów, nie musimy wydawać tam żadnych publicznych środków, oddajmy te tereny Państwu, Państwo sobie najlepiej te tereny wykorzystają. Więc zachęcam Państwa do głosowania za,/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
/…/, a Panią Prezydent proszę o jasną czytelną deklarację.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny bardzo dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
Nie będzie tam mieszkań komunalnych.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Radna Joanna Hańderek zapraszam.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
Tak, mieszkania komunalne są nam potrzebne, natomiast jeszcze bardziej są nam potrzebne zielone tereny, płuca miasta, w zasadzie każda zieleń, każdy skrawek zieleni jest na wagę złota i ja się bardzo cieszę, że Radny Grzegorz Garboliński zaproponował nam pochylenie się nad tym tematem i daje nam szansę, żebyśmy tutaj zabezpieczyli interesy mieszkańców, bo ogródki działkowe, które tam już są, które Państwo pielęgnują od lat dają nie tylko wytchnienie samym osobom tam pracującym, ale również są ważne dla całego miasta. Dlatego z tej perspektywy nie tylko lokalnej, ale naszego miasta to jest szalenie ważne, więc będę prosiła Państwa o poparcie, o głosowanie, za, bo to jest głos nie tylko za dokładnie ogródkami działkowymi, ale za powietrzem, za tym, co tak bardzo jest potrzebne. I pamiętajmy, że jesteśmy w takim mieście trudnym, bo tu oczywiście musimy pogodzić kilka żywiołów, w tym mieszkalnictwo, ale wydaje mi się, że nie możemy budować wbrew zasadom ekologii czy nie możemy też budować wbrew mieszkańcom, mieszkankom naszego miasta, a te ogródki działkowe to też ogromna tradycja, nie tylko dyskusji o nich, ale Państwa pracy i bardzo się cieszę, bo sądząc pod słowach moich przedmówców tutaj mamy szansę też zaprezentować taką ładną jedność ponad podziałami, ponad dyskusjami, po prostu zrobić coś, co jest potrzebne nam wszystkim. Więc to takie dwie dobre rzeczy. Bardzo Państwa proszę o głos za. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tej dyskusji nie powinniśmy moim zdaniem sprowadzać do tego czy tam budować czy nie budować, bo temat jest dużo bardziej złożony. Odpowiedzialna decyzja w sprawie tego obszaru, a nie mówię tylko o tych działkach gdzie w tej chwili są ogródki działkowe, bo w okolicy mamy więcej działek miejskich, działek, które już w planie miejscowym są przeznaczone pod zieleń. Odpowiedzialna decyzja wymaga przede wszystkim analizy, wyceny, remediacji gruntów, bo bez względu na to czy miasto by się kiedyś decydowało na mieszkania społeczne w tamtym rejonie czy pozostanie tam, czy będziemy się decydowali na rodzinne ogródki działkowe to już na tym etapie wiemy, że remediacja gruntów będzie konieczna, bo to już było stwierdzone trzy lata temu w analizie ZIM. Po drugie trzeba przeanalizować też okoliczne działki, te zielone, czy ewentualnie nie jesteśmy wypracować, nie jesteśmy w stanie z Państwem wypracować jakiegoś kompromisu i delikatnie zmienić lokalizację, bo też budowa mieszkań, która była planowana w zeszłej kadencji nie dotyczyła wszystkich ogródków działkowych. Po trzecie konieczna jest analiza źródeł finansowania potencjalnych remediacji, bo wiemy, że można by na to pozyskać środki zewnętrzne. Ja mam nadzieję, że nie sprowadzimy tej dyskusji do głosu za lub przeciw działkowiczom, bo jakby dla mnie jest jasne, że potrzeby tych osób, które z tych terenów korzystają trzeba uwzględnić, natomiast musimy też pamiętać o takich wyzwaniach strategicznych dla miasta jak kryzys mieszkaniowy. Mówiliśmy o tym sporo w kampanii, razem z Prezydentem Miszalskim mówiliśmy, że taki realny cel na kadencję to 1000 mieszkań, Państwo, Klub Łukasza Gibały, wy mówiliście o 10 tys. mieszkań, to jest 50 ha gruntu, czyli 25 razy te ogródki działkowe. Ta działka gdzie były w zeszłej kadencji planowane mieszkania społeczne ma 2 ha, ja Państwu

powiem, że to jest w tej chwili największa działka w zasobie miejskim, na której możemy ewentualnie budować, działka o wartości około 20 – 30 mln zł. Więc jakby mam nadzieję, że będziemy też pamiętać o strategii miasta i o różnych interesach, które trzeba brać pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota zapraszam. Pan Radny Drewnicki proszę nie przeszkadzać.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowni Państwo!
Wydaje mi się, że w temacie Madery już zostało powiedziane tutaj wszystko, zarówno w terenie, na spotkaniach z mieszkańcami jak również na tej sali, jak również w social mediach. Ja również jak najbardziej jestem za tym, aby te tereny pozostały zielone i myślę, że zdania w tym temacie nigdy nie zmienię. Natomiast cieszy mnie bardzo, że rzeczywiście jest tutaj taka jedność wśród Radnych, natomiast smuci mnie fakt pogrywania tutaj mieszkańcami przeciwko obecnym władzom, to znaczy wmawiania im i mówienia tutaj o różnych datach, jak również przedstawiania, może nie do końca prawdziwych informacji. Dlatego też bym proponowała tak na przyszłość może bądźmy bardziej jakby solidarni ze sobą i z mieszkańcami, a nie pogrywajmy tutaj politycznie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Ten teren Wzgórza Madera to jest taki teren, który od kilkudziesięciu lat służy mieszkańcom dzielnicy XI, ale w szczególności mieszkańcom osiedla Wola Duchacka, Wola Duchacka Zachód właśnie do tych celów rekreacyjno - sportowych, wypoczynkowych, to jest też teren graniczny z sąsiednią dzielnicą Łagiewniki, Borek Fałęcki, a tych terenów zielonych w dzielnicy XI niewątpliwie brakuje, to jest taki, można powiedzieć mamy tam do czynienia z deficytem tych terenów zielonych. I chciałbym też wspomnieć, że rada dzielnicy XI, której wtedy przewodniczyłem od ponad 10 lat konsekwentnie wnioskuje i wnioskowała o to, żeby zachować ten teren właśnie jako teren zielony, rekreacyjno – sportowy. Wszystkie wuzetki, które były procedowane od ponad kilkunastu lat na tamtym terenie były negatywnie opiniowane przez radę dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Poprzednia administracja Pana Prezydenta Majchrowskiego ona raczej tych wniosków związanych z tworzeniem tam parku, bo dzielnica też wnioskowała o stworzenie parku na Wzgórzu Madera, bo ci z Państwa, którzy może nie znają tej części miasta, to jest taki teren położony nad Centrum Handlowym Bonarka, bardzo atrakcyjny krajobrazowo i tam faktycznie prosi się o budowę parku przy zachowaniu oczywiście tych ogródków działkowych, które Państwo posiadacie, bo przecież prawnicy z Konstytucji Rzeczypospolitej wyprowadzają tą teorię praw nabytych, zasadę praw nabytych tak, że niewątpliwie Państwo te ogródki posiadacie i powinniście zachować. I z tego punktu widzenia warto wesprzeć ten projekt uchwały, natomiast na ten teren Wzgórza Madera warto popatrzyć nieco szerzej i w kontekście budowy jakiegoś takiego parku. Natomiast absolutnie jestem przeciwny budowie tam mieszkań komunalnych. To z całym szacunkiem, ale Gmina Miejska Kraków posiada działki w innych rejonach gdzie można z powodzeniem, jeżeli będzie wola polityczna organu wykonawczego, te budynki komunalne, bloki komunalne budować, a nie akurat na Wzgórzu Madera, który od kilkudziesięciu lat służy jako

teren rekreacyjny, wypoczynkowy dla mieszkańców tej części Podgórza. Rozumiem, że jest nowy Pan Prezydent, tutaj jest Pani Prezydent, która reprezentuje organ wykonawczy, tak, że prosiłbym się przychylić teraz do tych długoletnich wniosków ze strony głównie i mieszkańców i samorządu dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Grzegorz Garboliński.

Radny – p. G. Garboliński
Ja bym się chciał odnieść do tego, co padło tutaj ze strony Krakowa dla Mieszkańców, bo ja nie wiem, z czego wynika ta wypowiedź Pana Prezydenta Mazura. Wiem natomiast, że Prezydent Miszalski zadeklarował swoje stanowisko w tej sprawie i wiem też, co wynikło z tych interpelacji, o których mówił między innymi Pan Przewodniczący Gibała, bo nie wynikło nic, bo to nie jest tak jak Pan Przewodniczący mówi, że to dzięki tej interpelacji zablokowaliśmy tą budowę. Ta budowa, co ważne i co warto żeby tutaj wybrzmiało, została zablokowana wówczas, Pan Prezydent Kośmider zrezygnował z tego projektu, dlatego, bo wyszła taka analiza jakości gruntu. Analiza jakości gruntu, która dotyczy między innymi tego, że są to gleby iłowe, niestabilne i wymagany by tam był ogromny nakład środków finansowych. I chciałbym się też odnieść do tego, co powiedział kolega Leśniak, że potrzebujemy środków na remediacje, jeśli chcemy ustanowić tam ROD i są to dodatkowe środki, które w połączeniu z tym ile kosztuje ta działka są po prostu dla miasta nieopłacalne. Nie jest tak, dlatego, bo ja bardzo wyraźnie zaznaczyłem w swoim wystąpieniu, że naczelną wolą projektodawców jest to, aby zabezpieczyć te ogrody przed zabudową. I tak samo myślą mieszkańcy. I wyraźnie powiedziałem, że to jest tylko jedna z przeszkód, którą usuwamy tą uchwałą, ewentualnie nie tą uchwałą, ale jeżeli ten proces dobiegnie końca pomyślnie tak jak chcą mieszkańcy w związku z tym, że po prostu ta remediacja jest wymagana tylko i wyłącznie przy ustanowieniu ROD-u. Mieszkańcy planują ROD docelowo, kiedyś, starają się o to, natomiast naczelną wartością, którą my przedstawiamy dzisiaj jest zabezpieczenie tych działek przed zabudową, aby mieszkańcy mogli spać spokojnie. I powiedział Pan też, że, powiedziałeś też Tomku, że nie wszystkie działki. No, tak, nie wszystkie, ale 80 działek poszłoby pod tą zabudowę według tego projektu, który był sporządzony za poprzedniej kadencji. Zostałoby tam 40 działek. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Małgorzata Potocka.

Radna – p. M. Potocka
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Jak zwykle celowałam, żeby zamknąć całą dyskusję i wypowiedzieć się ostatnia. Więc małe podsumowanie. Moi drodzy tak, Grażynko, moi drodzy małe podsumowanie. Tak, jeżeli będziemy chcieli zbudować tam mieszkania to po pierwsze pociągnie to za sobą potężne koszty, już kiedyś mieliśmy tutaj forsowaną taką sytuację w przypadku, gdy w działce musielibyśmy zakopać linie wysokiego napięcia. Tutaj musielibyśmy przeprowadzić remediacje gruntu, utwardzenie tego gruntu, kto wie czy nie wkopanie pali, by można było wybudować domy. Jakie to są koszty, w tej chwili trudno mi oszacować, ale na pewno koszt wybudowania na tym terenie mieszkań socjalnych czy komunalnych będzie bardzo wysoki. Druga rzecz, zawsze zabiegamy o zrównoważony rozwój miasta. Co to znaczy, żeby dla każdego osiedla zabezpieczyć zielone tereny, na których mieszkańcy będą mogli nie tylko odpoczywać, ale realizować swoje hobby, tak jak nasi działkowcy, ale jest to teren, który

każda zieleń obniża temperaturę powietrza w mieście. Jeżeli zabetonujemy to osiedle również to również będziemy mieć tam piekarnik. Tak, westchnęłam, bo myślę, że większość z was rozumie to i bardzo proszę byście zagłosowali Państwo za projektem tej uchwały dla mieszkańców, dla nas, dla siebie, żeby nam się lepiej żyło w naszym mieście. Mamy tereny odleglejsze, na których można wybudować budynki socjalne czy komunalne czy na wynajem i ci, dla, których one będą przeznaczone sądzę, że też będą zadowoleni mając za oknami zieleń, a nie okna sąsiada. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja bardzo zachęcam do tego, żeby sobie otworzyć mapę dzielnicy XI, jak wygląda i mamy tutaj tylko przede wszystkim wysoką zabudowę, są tylko trzy miejsca, które są zielone. W tamtym roku powstawał wybieg dla psów i proszę Państwa nie mieliśmy nawet gdzie tego wybiegu dla psów zbudować, dlatego, że nie było takiego terenu zielonego, na którym by ten wybieg dla psów mógł powstać, ponieważ tych terenów zielonych jest tak mało. Proszę sobie porównać również na przykład sąsiednią dzielnicę XII gdzie mamy w sumie 7 parków i naprawdę po całej dzielnicy XII można chodzić z parku do parku, a tutaj w dzielnicy XI ostatni teren zielony mielibyśmy zabudować. Oczywiście się sprzeciwiam, jestem za tym, żeby powstał teren dalszej działkowy tym bardziej, że mieszkańcy zrobili te ogrody na wysypisku własnymi rękami, dbają o to i tak ma pozostać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja oczywiście jestem z głosem poparcia dla tego projektu uchwały. Natomiast chciałbym zapytać Państwa klub, kluby rządzące Koalicji Obywatelskiej w czym mieszkańcy Podgórza Duchackiego są lepsi niż mieszkańcy Prądnika Białego, bo dokładnie bliźniaczą sytuację mieliśmy dwa tygodnie temu, kiedy projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku XXL Państwo wyrzucili do kosza, bo stwierdzili, że wszystko już jest załatwiona. Dziś tutaj z tego miejsca Państwo mówią też, że wszystko już jest załatwione, a mimo wszystko wychodzi Pan z takim oto projektem, żebyśmy jednak dla przyszłych pokoleń zapewnili, że przyszłe władze nie będą nic złego z tym terenem robić. Ja mam dla takiego działania jedno określenie, hipokryzja, level master. Taka jest prawda Szanowni Państwo, bo jeśli wychodzą kluby z tej strony sali z takimi inicjatywami to jest wszystko źle, ale jak Państwo wychodzą z takimi to wtedy jest wszystko dobrze. Różnica jest tylko taka, że my ten projekt poprzemy, a Państwo ten projekt utworzenia Parku XXL Dolina Prądnika wyrzucili do kosza. Po sesji okazało się, że z tych 130 ha rozmowy są o może 40 maksymalnie i tyle z tych obietnic Państwa jest. Dlatego jest mi zwyczajnie przykro, że gra się takimi tematami. I mam nadzieję, że w przyszłości o tę solidarność, która tu dzisiaj Pani Radna apelowała, że ona będzie dotyczyła nie tylko jednej opcji politycznej, bo mieszkańcy nie mają żadnej opcji politycznej, zabiegają o swoją przestrzeń do życia. I to nie ma znaczenia czy to jest ta część Krakowa czy inna. I liczę na taką refleksję z Państwa strony i mam nadzieję, że w przyszłości już nie będziemy

uczestnikami takich dyskusji jak dwa tygodnie temu i że Państwo będą w stanie się wzbijać ponad interes partyjny, bo mieszkańcy są tego warci. I ja na pewno będę głosował za tym projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ale zanim oddam głos kolejnym Państwu Radnym to wiem, że Pani Prezydent ma jakieś aktywności, więc bardzo proszę Panią Prezydent.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. M. Klaman
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Ja sobie odsłucham oczywiście tę dyskusję później w całości, natomiast z uwagi na to, że są z nami mieszkańcy, bardzo dziękuję za przybycie. Proszę Państwa jest tak, na pewno w Krakowie brakuje mieszkań i te mieszkania także Pan Prezydent Miszalski zadeklarował, a to, co mówił Pan Prezydent Miszalski nie tylko w kampanii wyborczej, ale także po niej się dzieje i się stanie. Więc te mieszkania powstaną. Było spotkanie, tyle mieszkań, ile Pan Prezydent zapowiedział, natomiast, jeśli chodzi oczywiście o Państwa, bo tutaj chodzi o Państwa i o działki. Pan Prezydent podczas ławki dialogu powiedział, że mogą być Państwo spokojni, że nie będą Państwo z tych działek usuwani i jesteśmy, oczywiście z Panem Prezydentem chcemy z Państwem także rozmawiać jak w ogóle można to przeprowadzić. Wydział Mieszkalnictwa nie ma, to były plany z 2020, 2023 roku.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam bardzo, Panie Radny może Pan się zawsze zgłosić, krzyczenie z sali nie jest formą wypowiedzi. Pani Prezydent proszę się nie odnosić do krzyków z sali tylko proszę kontynuować.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. M. Klaman
Nie, Panie Radny. Rzeczywiście, dziękuję, przepraszam. Ja się trochę przyzwyczaiłam, bo rzeczywiście panuje jakoś w tej kadencji Rady wielokrotne krzyki z sali, więc już przyjęłam to za normę czasem, dziękuję za upomnienie. Chodzi mi też rzeczywiście tak jak były pieniądze w poprzedniej kadencji za Pana Majchrowskiego w ZIM na budowę tam mieszkań. Ten budżet tego nie przewiduje, na razie nie mamy też tego w WPF i tak jak powiedziałam i potwierdzam tutaj słowa Pana Prezydenta, Państwo nie zostaną bez terenów zielonych, bez terenów, na których mogą Państwo uprawiać działki. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowny Michale Starobracie. Ja bym prosił, żebyś nie straszył ludzi jakimiś wyciągniętymi informacjami nie do końca wiadomo skąd. Jeżeli publicznie Prezydent Miasta deklaruje na prośbę mieszkańców, użytkowników ogrodów, że ogrody zostają, jeżeli kluby, które popierają w Radzie Miasta, składają projekt uchwały, żeby zmienić plan miejscowy, żeby te ogrody tam zostały no to, kto ma tam wybudować to budownictwo komunalne. Ta sama większość, która postuluje, żeby tam były ogródki działkowe, ta sama grupa Radnych, która wychodzi z uchwałą, żeby była tam zieleń za chwilę przegłosuje budowę osiedla komunalnego czy jakiegokolwiek innego czy sprzedaży. Przecież po to Radni idą za głosem Prezydenta z ławeczki na Woli Duchackiej żeby usankcjonować stan deklarowany ze stanem prawnym, żeby doprowadzić do zmiany planu miejscowego tak, ażeby w przyszłości mógł

tam powstać pełnoprawny ROD. Po to to jest robione. I straszenie teraz, że gdzieś ktoś słyszał, że będzie, nie będzie, wyszła Pani Prezydent i powiedziała, jest deklaracja Prezydenta, ona się tego trzyma. Bo ja słyszałem w styczniu, czyli wcześniej niż Pan słyszał, na zespole ds. aktualizacji strategii, że miasto się wycofało z tej lokalizacji ze względu na zanieczyszczenia, które są pod ziemią, bo koszty ich utylizacji pewnie są tak duże jak budowa osiedla. W związku z powyższym nie ma takiego tematu. Druga rzecz, Rada Miasta decyduje o budżecie, a przede wszystkim decyduje o tym, co gdzie może być budowane, a gdzie nie może być. Jeżeli Rada Miasta podejmuje uchwałę o, teraz kierunkową, później o zmianie planu miejscowego, jeżeli uchwali plan miejscowy to będzie mogło być zrealizowane to, co jest w planie miejscowym. Po trzecie Rada będzie głosowała pewnie w przyszłym roku, a może na koniec tego, plan ogólny, który zdecyduje o przeznaczeniu tych terenów. Jeżeli Radni przegłosują tam tereny zieleni to nie będzie w ogóle możliwości zabudowy. Proszę nie straszyć mieszkańców, Pan wie doskonale, Pan tu parę lat siedzi już i Pan wie doskonale, że to na tej sali są instrumenty decydujące o tym czy tam będą ogrody działkowe, czy będzie centrum handlowe, budynki mieszkalne czy budynki biurowe. Co więcej, obecnie w Studium tam są budynki usługowe, a nie mieszkalne. Nie, w Studium jest U Panie Radny, trzeba sobie sprawdzić. W związku z powyższym, że jest deklaracja Prezydenta i jest uchwała Radnych z nim związanych, żeby tam były tereny zielone to te tereny zielone po prostu będą. To po pierwsze. Wydaje mi się, że dyskusja na ten temat jest w ogóle bez sensu, znaczy wszyscy się zgadzamy, co do tego, żeby te ROD-y zostawić, a jednocześnie dyskutujemy na temat tego, żeby ludzi nastraszyć. Nie ma się czego bać, jeżeli wszyscy są za to znaczy, że nic złego się nie stanie. I druga rzecz do Pana Radnego Maślony. Ja rozumiem Panie Radny, że Pan ma całą swoją ideę parku XXL i ja rozumiem, że Pan dalej nie przyjmuje do wiadomości, że tereny rolne nie mogą być parkowe, bo Pan wie doskonale jak wygląda projekt planu miejscowego i ja go tutaj wyświetlałem dwa tygodnie temu i Pan wie doskonale, bo to zostało ogłoszone, podpisane, że są rozmowy z drugim największym właścicielem, największym, właścicielem terenu z Kurią Krakowską na temat tych gruntów. I ten proces trwa, proszę się nie obawiać, tu Pan napisał rezolucję w temacie, który się toczy, w związku z powyższym nie było sensu jej przyjmować, bo to się toczy, a tu sytuacja jest taka, że w planie miejscowym jest budownictwo i żeby uspokoić Państwa po deklaracji Prezydenta wychodzi się naprzeciw. W związku z powyższym w tej sytuacji te ogrody działkowe zostaną zachowane, zresztą tak samo jak w 2014 roku, kiedy Radni zmieniali propozycje ówczesnej Wiceprezydent, żeby tereny ogrodów działkowych przekształcać w tereny budowlane. To Radni wnioskowali o to, żeby te ogrody utrzymać w całym Krakowie, na Armii Krajowej, na Nowohuckiej i w wielu innych miejscach. W związku z powyższym wydaje mi się, że łączenie tych dwóch tematów jest absolutnie niezasadne i dyskusja na temat tego czy my, kto poprze, a kto nie poprze zmiany ogródków działkowych w ogrody działkowe jest kompletnie bezzasadna. Znaczy wszyscy jesteśmy za tym, o czym dyskutujemy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota, rezygnuje, Pani Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Drodzy Państwo, ponieważ zrobiło się dosyć dla mnie dziwnie i nieprzyjemnie, bo wydaje mi się, że Rada Miasta w momencie, gdy mówimy o tak ważnej rzeczy jak zieleń i klimat nie jest platformą, żeby robić jakieś przytyki i przepychanki. To jednak chciałam się odnieść do słów, która tutaj padły dotyczące hipokryzji, bo mówiąc szczerze dla mnie to jest bardzo przykre. Ja bardzo szanuję Pana Radnego i wiem, że Pan proponował dwa tygodnie temu z dobrej dbałości o ekologię tutaj propozycje uchwały, natomiast i mój klub i ci, którzy głosowali

przeciwko dobrze wiedzą, bo o tym rozmawiamy od dawna i przecież Pan Radny dobrze wie, że tak naprawdę nikt nie był przeciwko lasom i przeciwko zieleni, bo przecież te dyskusje trwają. Więc może rzeczywiście dobrze by było czasami mniej polityki uprawiać, bo mam wrażenie, że teraz utknęliśmy w jakichś nieprzyjemnych rozmowach gdzie tak naprawdę w tej chwili przy tej uchwale, którą omawiamy, którą procedujemy mamy sytuację, jak powiedział Radny Stawowy, dosyć czystą. Wszyscy jesteśmy za i myślę, że to jest bardzo cenne, że jesteśmy za, pomimo tego, że różnimy się właśnie, co do różnych poglądów społecznych i politycznych i myślę, że najważniejsze jest to, że to jest jeszcze jeden teren zielony, który może zostać przez nas ustanowiony, jako ten, który ma trwać w mieście, ma mieć swój stały pejzaż, swoje stałe miejsce. Więc ja proponuję, żebyśmy skończyli nieprzyjemne rozmowy, bo one nas do niczego nie prowadzą, a skupili się na tym, co najważniejsze, to, co trwa, niech będzie się rozwijało, mówię tutaj o Dolinie Prądnika, a to, co mamy dzisiaj przegłosować, czyli ogródki działkowe myślę niech zostanie przegłosowane, bo mówimy o ekosystemie naszego miasta i on jest tutaj najważniejszy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak, jak najbardziej uciekamy od sprzeczek, jesteśmy wszyscy za. W kwestii tylko wyjaśnienia, nie, nie straszę mieszkańców Grzesiu, wiesz dobrze, że jeżeli nie mam dowodów nie rzucam słów na wiatr. Ja mam przed sobą opinię z 28 lutego 2029 roku, pokazywałem Państwu mieszkańcom, przepraszam, z 2025 roku, 28 luty, nie całe dwa tygodnie temu do Wydziału Planowania Przestrzennego, przeczytam tylko część, bo w dwie minuty nie zdążę, Pan Przewodniczący na pewno mi czasu nie przedłuży. W związku z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórze Madera oraz interpelacji Radnych Pana Garbolińskiego i Pogody – Toty, to na pewno nie poprzednia kadencja, bo nie było takich Radnych w poprzedniej kadencji, Wydział Mieszkalnictwa opiniuje negatywnie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, nie mam czasu czytać całego, powiem, ponieważ tam trwa analiza wykorzystania tego pod zabudowę wielorodzinną komunalną. Proszę nie zarzucać mi informacji niepokrytych żadnymi dokumentami. Jeżeli będzie trzeba wystąpię o ten dokument oficjalnie, bo dostałem go nieoficjalnie i to nie jest prawda, że to jest jakieś widzimisię Prezydenta Mazura, o czym Państwo mówili na Komisji Planowania Przestrzennego, nie, to powstało w Wydziale Mieszkalnictwa. To czy Pani Prezydent Klaman to koordynowała czy nie, takie pytanie zadałem. Ja oczekiwałem tylko jednego, że wyjdzie Pani Prezydent Klaman, po Prezydencie Miszalskim, który chce tam zostawić ogródki działkowe, po Prezydencie Mazurze, który chce tam zostawić ogródki działkowe, że wyjdzie Pani Prezydent Klaman, która jest odpowiedzialna za mieszkalnictwo i powie, tak, będą tam ogródki działkowe, koniec, kropka.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Grzegorz Stawowy proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Mnie się zawsze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mnie się zawsze wydawało, że w Urzędzie Miasta to Prezydent jest organem i kierownikiem Urzędu, a nie Wydział Mieszkalnictwa jest organem i kierownikiem Urzędu. Jeśli Prezydent Miasta publicznie deklaruje, że chce zachować ogródki działkowe, Radni z nim związani przygotowują uchwałę kierunkową, żeby zrobić analizę, że są za, Łukasz Gibała, główny konkurent obecnego Prezydenta mówi, że jest za i wszyscy się okazuje, że są za, no to po co wyciągasz jakieś wewnętrzne stanowisko między wydziałami. Przecież ono jest kompletnie bez znaczenia. Znaczenie ma to, co przegłosują ludzie, którzy są na tej sali, a wszyscy są za tym, żeby te ogródki zostały. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Szanowni Państwo teraz ja zabiorę głos, bo tutaj myślę, że ta sprawa wymaga takiego wyjaśnienia, które jest naturalne dla mieszkańców, może być ta sytuacja niezrozumiała. Otóż zawsze jest tak, że jeśli w mieście coś jest projektowane, niezależnie czy to jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego, czy projekt drogi to Wydział, który to realizuje musi zebrać szereg opinii z całego miasta. Ja nie wiem, nie widziałem tej opinii, o której mówił Pan Starobrat, wcale nie neguję, że ona jest, natomiast prawda jest taka, że bardzo często te opinie spływają do tej jednostki realizującej i one są sprzeczne, wykluczające wręcz nawzajem, bo każdy wydział, każda jednostka ma za zadanie konkretną realizację, konkretnych planów, zadań, które są nałożone na miasto i na dany wydział. I niejednokrotnie jest tak, że nie dałoby się tego zrealizować w jednym miejscu jednocześnie. I zapewne podejrzewam taką sytuację mamy w tym momencie, mamy jakąś opinię Wydziału Mieszkalnictwa, który ma za zadanie wybudować 1000 mieszkań i jednocześnie mamy być może inne opinie, nie wiem czy były pozyskiwane czy nie, zapewne tak, nie znamy ich, bo akurat dzisiaj została przytoczona tylko jedna, natomiast na końcu decydujące zdanie i rozstrzygające to są dwa miejsca. Jedno to jest gabinet poniżej, to jest gabinet Prezydenta i on de facto decyduje, które opinie w Urzędzie na końcu z tych wewnętrznych należy uwzględnić i pokazać jako jego opinie i to miejsce tutaj gdzie uchwalamy dane rzeczy. I myślę, że w obydwóch tych decyzyjnych elementach mamy spójność. Prezydent powiedział jednoznacznie zabudowy nie będzie, będą ogródki działkowe, my dzisiaj niejako wychodzimy rękami naszych koalicjantów z Lewicy z projektem uchwały, który to potwierdza. Tym samym nawet gdyby rzeczywiście tak było jak mówi Michał, ja w ogóle tego nie kwestionuję, bo nie widziałem ani opinii, ani nie mogą temu zaprzeczyć to kompletnie nie należy to nikogo, nie należy tego używać do niepokojenia ludzi. Co innego gdybyśmy my mieli jakiś oficjalny dokument, który jest skierowany już na zewnątrz no to to jest stanowisko zewnętrzne, a nie wewnętrzne i to jest trochę inaczej. Ale dziś mówimy o sytuacji, która mimo wszystko wydaje się jednoznaczna, czyli nie chcemy tam zabudowy. Dziękuję. Szanowni Państwo nie widzę kolejnych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36, a, przepraszam, rzeczywiście, słusznie, mamy zgłoszenia mieszkańców, ale w ferworze tutaj wszystkich wydarzeń bardzo dziękuję za czujność. Tak, mamy trzy zgłoszenia, przepraszam, ja może przeczytam osoby i będę prosił żeby się po prostu przygotowały w tej kolejności. Pierwsza osoba to będzie Pan Szymon Wachal, druga osoba to będzie Jan Pawlik i trzecia osoba Aleksandra Salwin. Poproszę Pana Szymona.

Pan Szymon Wachal
Dzień dobry Państwu, Wachal Szymon. Bardzo cieszę się, że na tej sali jest taka jednomyślność, która wpisuje się w to, co usłyszeliśmy na spotkaniu z Panem Prezydentem, który zadeklarował, że te tereny docelowo zachowają swój charakter terenów zielonych i jednocześnie też cieszę się, że wybrzmiało to, że to nie są takie zwykłe tereny zielone i zwykłe działki, tylko teren, który ważne, żeby zachować dla wszystkich mieszkańców, ponieważ on jest wspaniały widokowo i nie wiem czy Państwo wiedzą, ale Juliusz Leo, który pewnie jest taką postacią, która tutaj jakby wiele zrobiła dla miasta miał u stóp Wzgórza Madera swój dworek, który został wyburzony przy okazji, znaczy jego pozostałości zostały wyburzone przy okazji budowy Centrum Handlowego Bonarka, jedyna pozostałość po tym dworku, taka baszta została szczęśliwie przez dewelopera osiedla naprzeciwko Bonarki zachowana, ta taka stara okrągła baszta, która jest, jako taki relikt w tym osiedlu naprzeciwko Bonarki to jest obiekt, który stał koło dworku Juliusza Leo, natomiast powyżej jest właśnie Wzgórza Bonarka i chodzi o to, żeby ten teren zachować i ta panorama, która jest z tego wzgórza, która coraz bardziej jest zabudowywana, bo tam przecież dookoła jest dużo deweloperki żeby ona jednak była dostępna dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko mieszkańców osiedla komunalnego z tego względu, że to chyba nie jest najlepsze wykorzystanie terenu o takich szczególnych wartościach. Tak, że cieszymy się, że ta właśnie jednomyślność czy jakby wola tego, żeby te tereny zachować i ochronić tutaj przemawia. Tak, że zachęcam wszystkich, którzy będą oddawać swój głos, aby głosowali za ochroną tego terenu w długiej perspektywie. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Jan, zapraszam.

Pan Jan Pawlik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Wysoka Rado Miasta Krakowa!
Występuję w imieniu działkowiczów oraz jako Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego Wzgórze Madera i proszę o opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionych działek. Proszę Państwa tereny te w latach 80-tych, na początku lat 80-tych należały do Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze. I gdyby ten teren był do zabudowy to na pewno by tam działek nie było, a stałyby bloki. Niestety na stwierdzony na ten grunt, który tam jest, Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze odstąpiła od zabudowy i przekazała ten teren działkowcom, jedynie, co dla działkowców zrobiła ta spółdzielnia to opłaciła geodetę, natomiast wszystkie prace związane z zasypaniem tego wysypiska ponieśli mieszkańcy, zamówili spychacze, zamówili walce, te maszyny tam pracowały. Proszę Państwa tam zostało na te działki nawieszone metr ziemi. Powstały 142 działki o wielkości 2 arów. Proszę Państwa w opracowanym w 2004 roku Studium zagospodarowania tam nic miasto nie wiedziało, że tam było wysypisko i w 2006 roku powstał plan zagospodarowania przestrzennego właśnie Bonarka. Co ciekawe, proszę Państwa ja sobie znalazłem taką pracę, która została sporządzona przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej w 2010 roku na temat oddziaływania antropologicznego na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki. I proszę Państwa stwierdzam, że po 15 latach, a jest 2025 rok studenci, którzy ten teren badali w zupełności to się pokrywa. W tej chwili jest tam taki hałas niesamowity, mieszkamy między takimi ulicami Sławka, Turowicza, Klonowicza i Puszkarskiej, zapraszam Szanownych Radnych, żeby tam się przejść. I proszę Państwa Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował utworzenie użytku ekologicznego o powierzchni 58 ha ze względu na bioróżnorodność i walory przyrodnicze tego miejsca, które obejmowałoby stawy, cieki, stawu jednego już nie ma, cieki wodne, łąki, zadrzewienia, łęgi

oraz ogródki działkowe, pisze ogródki działkowe. My te działki użytkujemy już od 40 lat, są one dla nas szczególne i cenne ze względu na oddziaływanie na naszą psychikę, radość przebywania z przyrodą i płynącej symbiozy, człowiek, flora i fauna, działki przyczyniają się do integracji społeczeństwa gdzie się można spotkać, pograć w szachy, w brydża, ale również się wymienić różnymi doświadczeniami. Proszę Państwa działki to również sport i terapia, jest to ogrodolecznictwo, ciekawa nauka, ma to wpływ na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Znam przypadki, że osoby należące do Stowarzyszenia są leczone na depresję tą metodą, nie trzeba leków zażywać, ta praca, która tam jest przez tych leczonych ona jest/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę żeby Pan powoli zmierzał do zakończenia.

Pan Jan Pawlik
Już kończę Panie Przewodniczący. I ostatnie takie zagadnienie. Miejsce tych ogródków działkowych to ostoja bezcennych gatunków, które są wpisane na listę ściśle chronionych, występuje tam gniewosz, dzięcioł zielony, nietoperz, bączek, pustułka, myszołów, ptaki z rodziny wróblowatych, jeże, dla których budujemy domki, płazy, owady, a tych gatunków jest około 49. Szanowna Rado Miasta Krakowa prosimy i postulujemy, aby zachować ten teren, aby mógł powstać rodzinny ogród działkowy. Zapewniamy Państwa, że będzie czuwać, aby był godnie wykorzystywany do odpoczynku, rek laku i leczenia, był nadal ostoją dla tych gatunków. Dziękuję Państwu, że mogłem przed takim wysokim audytorium zabrać głos i proszę o przegłosowanie za tym naszym ROD, żebyśmy tam mogli Panie Przewodniczący w końcu żyć i w coś zainwestować, bo w tej chwili to tam żyjemy na dziko, przepraszam bardzo, dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. I Pani Aleksandra.

Pani Aleksandra Salwin
Dzień dobry. Szanowni Państwo!
Mieszkańcy, walczymy wraz z wielką pomocą tutaj Radnego Pana Michała Starobrata o zachowanie terenów zielonych, ostatnich tak naprawdę na terenie Wola Duchacka Zachód i wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach mówiąc kolokwialnie. Więc chodzi nam tak naprawdę o kwestię przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone, a zrobienie tego szybko, bo deweloper ma dwa dokumenty, a chyba nawet trzy, o warunkach zabudowy i dopóki plan się nie zmieni to będzie sobie mógł budować. Więc rodzą się dwa podstawowe pytania, jakie przeznaczenia będą mieć grunty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy to przeznaczenie chroni grunty przed zabudową i na jakim etapie jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i kiedy skończy się jego uchwalenie, bo do tego czasu inwestor może działać. Dziękuję ślicznie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I Szanowni Państwo będziemy przechodzić do głosowania. Słucham? Szanowni Państwo otwieram głosowanie nad drukiem 562. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk. Pani Radna Kucharska obecna na sali, Pan, nie, nie była, to przepraszam, ale teraz akurat jest, ale nie było, dobrze, słusznie, proszę być czujnym jak najbardziej. Ja będę się starał walczyć z ukrywaniem, ale proszę być czujnym, jakby czasem poszedł o krok za daleko. Dziękuję. Przechodzimy do, teraz tak.
Zwracam się z prośbą do projektodawców projektów według druków numer, dokładnie jednego, 566 o przygotowanie do 14 marca 2025 i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętej uchwały zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Szanowni Państwo przechodzimy do

Oświadczeń i komunikatów.

Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. W związku z tym proszę, jest zgłoszenie. Zapraszam Panią Radną.

Radna – p. A. Szczepańska
Szanowny Panie Przewodniczący!
Ja w oświadczeniu chciałam podziękować wszystkim Radnym Paniom i Panom za przegłosowanie uchwały dotyczącej lecznicy dla dzikich zwierząt, a że tak powiem wyrazy wdzięczności przekazać w formie takiej nieoficjalnej na ręce Pana Przewodniczącego. Jeżeli Państwo pozwolicie jest jeszcze jedna rzecz i tutaj bardzo proszę Pana Radnego Michała Ciechowskiego o przyniesienie rzeczy, chciałam podziękować naszej Pani Sekretarz Ewelinie Rojewskiej za to, że tak dzielnie nas wspierała na komisjach, Pani Ewelina niestety nas opuszcza, przechodzi do innego wydziału, ale jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni za jej profesjonalizm i chęć pomocy. Dlatego pani pozwoli, że, tutaj zaraz kolega dojdzie, że, że tak powiem, przekażemy taki symboliczny dowód wdzięczności za opiekę nad nami w imieniu Radnych z naszej komisji, zapraszam Pani Ewelino, jeszcze raz serdecznie dziękujemy, proszę tutaj do nas.

Radny – p. Ł. Maślona
Szanowni Państwo to ja też chciałem dołączyć w tym punkcie, ponieważ mam tę przyjemność, że prowadzę praktycznie chyba każdą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa i też chciałem bardzo podziękować Pani Ewelinie za ten ogromny trud, który włożyła, bo jest to komisja, która wymaga chyba najwięcej pracy, jeśli chodzi o te kwestie formalne wszelkie i tu muszę też Państwu powiedzieć, że Pani Ewelina spisuje się dużo lepiej niż Radni, więc zachęcam Państwa do zapisywania się do tej komisji w przyszłości, natomiast Pani Ewelinie oczywiście bardzo serdecznie również dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa w oświadczeniach i komunikatach? Nie widzę, w związku z tym proszę o sprawdzenie obecności. Dziękuję, proszę o wydruk. Pani Agnieszka Łętocha obecna, Pani Edyta Nowak obecna, Pan Michał Starobrat obecny, Pan Grzegorz Stawowy jeden i drugi obecny. Dziękuję. Zamykam sesję o godzinie 17.oo, XXI Sesję zamykam Szanowni Państwo.